

연구보고 2001-5

영화 콘텐츠의 문화/산업적 활용을 위한 연구

영화 콘텐츠의 문화/산업적 활용을 위한 연구

책임연구원	원용진 (서강대 신문방송학과 교수) 김미현 (영화진흥위원회 정책연구실 연구원)
객원연구원	안지혜 (대진대 강사) 주혜정 (서강대 신문방송학과 석사과정) 김현정 (서강대 신문방송학과 석사과정)

차 례

1장	서론	9
	1. 영화와 영화콘텐츠	11
	2. 보고서의 구성	14
2장	영화콘텐츠의 보존 현황	16
	1. 장편상업영화	17
	(1) 영화 필름 보존에 관한 법적 조항	17
	(2) 영화콘텐츠 보유현황	19
	2. 비 상업(독립/ 단편)영화	22
	3. 디지털화 작업	25
	4. 정책적 고려사항	28
	(1) 필름 보존 대책 마련	28
	(2) 저작권 위탁관리의 시행	29
3장	영화콘텐츠의 산업적 활용 현황	32
	1. 비디오/DVD와 영화콘텐츠	37
	(1) 시장규모 및 창구의 특징	37
	① 비디오	37
	② DVD	38
	(2) hold-back	39
	(3) 비 상업(독립/ 단편)영화의 유통	40
	(4) 전망	42
	2. 지상파 방송과 영화콘텐츠	42
	(1) 시장규모 및 창구의 특징	42
	(2) 저작권	44
	(3) 한국영화 방송쿼터	45
	(4) 한국영화에 대한 직접투자	47
	(5) 비 상업(독립/ 단편)영화의 유통	49
	(6) 전망	51

3. 케이블 방송과 영화콘텐츠	52
(1) 시장규모 및 창구의 특징	52
(2) 방송쿼터	53
(3) 전망	53
4. 인터넷과 영화콘텐츠	54
(1) 시장규모 및 창구의 특징	54
(2) 저작권	57
(3) 비 상업(독립/단편)영화의 유통	57
(4) 전망	58
5. 위성방송과 영화콘텐츠	60
(1) 시장규모 및 창구의 특징	60
(2) 전망	61
6. 정책적 고려사항	62
(1) 비 상업(독립/단편)영화의 유통	62
① 상영공간의 확보	63
② 극장 상영 후 비디오 출시	64
③ 해외 판매	64
(2) 저작권의 정립	67
(3) 방송쿼터 개선	67
4장 영화콘텐츠의 잠재적 활용 가능성 (산업적 활용 이외의 방식)	69
1. 영화콘텐츠의 공공적 활용	69
2. 공공적 활용의 정당성	72
3. 공적 활용의 실제와 제안들	77
(1) 영상미디어센터	78
(2) 도서관 및 공공 센터의 활용	79
(3) 학습용 디지털 자료	81
(4) (이동) 임시상영 공간	81

5장 영화콘텐츠 활용을 위한 정책 제언	82
1. 영화콘텐츠 활용의 단계	82
(1) 영화콘텐츠의 확보, 보존 및 데이터베이스화	82
(2) 저작권과 관련된 문제의 해결	82
(3) 다양한 활용 경로의 마련	83
2. 영상 아카이브 설치법 제정	85
(1) '영상자료 보존 기금'의 창설	86
(2) 데이터베이스 구축	88
3. 저작권 관리 방안	89
(1) 저작권 위탁관리	89
① 위탁관리 대상 및 사업내용	90
② 운영방안	92
(2) 등록제도 개선 및 저작권 관리정보 시스템의 구축	93
① 현행 등록제도의 개요	93
② 영상물 저작권 등록현황과 등록제도 개선 방안	94
③ 저작권 관리정보 시스템의 구축	96
(3) 법정 허락제도의 개선	98
6장 결론	101
별첨 1 『영화콘텐츠 활용을 위한 좌담회』 녹취 요약문	104
별첨 2 해외 저작권 관리정보 체계 사례	123
참고문헌	128

1 장 서 론

문화산업의 시대다. 문화산업에 대한 사회적 관심은 상상을 초월할 정도다. 기업들은 문화산업이야말로 최후로 투자해볼 새로운 영역이라며 열을 올리고 있다. 제조산업 등으로 쏠리던 투자자본도 영화, 게임, 애니메이션 등으로 방향을 급선회하고 있다. 정부도 문화산업 지원을 위한 정책을 하루가 멀다하고 내놓고 있다. 문화가 상업화되던 것을 놓고 개탄을 금치 못했던 반세기 전의 분위기와는 확연히 다른 모습임에 틀림없다. 더구나 최근 아시아에서 우리 대중문화 인기를 나타낸다는 ‘한류’ 탓에 온 사회가 떠들썩한 정도고 보면 문화산업에 대한 사회적 관심은 이제 시대적 과제로까지 여겨진다.

하지만 전반적으로 문화산업에 대한 이해는 매우 편향적임을 지적하지 않을 수 없다. 문화산업에 대한 이해에서 빠뜨리지 말아야 할 것이 있다. 문화산업은 산업으로만 파악되어서는 안 된다는 점이다. 문화산업의 기반은 역시 문화일 수밖에 없다. 문화 산업 콘텐츠는 외국으로부터 수입될 수 있는 것이 아니다. 문화적 저변이 넓고 깊이가 있을수록 문화산업의 모습도 건강해질 수 있다. 문화적 저변 없는 문화산업 육성은 공허할 수밖에 없다. 그러나 문화산업에 대한 사회적 관심은 역시 산업적 측면을 중심으로 해서 일고 있다. 산업 합리화를 꾸준히 추진하면 국제적으로도 경쟁력을 가질 수 있다고 파악하는 것이 대세로까지 보인다. 육성책이나 시장 합리화 등으로 국내, 국제적 성공을 거두지 못할 이유는 없다. 그러나 그것은 장기적이고 근본적인 대책이 될 수 없다. 따라서 문화산업이 자아낼 문화적 파급력을 감안하고 생활 속 문화의 향유가 문화산업의 중요한 토대가 됨을 인식할 필요가 있다. 문화산업이라는 합성어에서 문화의 중요성을 배제하는 우를 범하지는 말아야 한다. 문화산업은 문화와 산업이 동등하게 중요성을 갖는 ‘문화/산업’임이 강조되어야 한다.

영국 등 서구 몇 나라에서는 문화산업을 창의산업(creative industry)이라 부른다. 이 논의에서 접두어 ‘문화’의 비중을 짐작할 수 있다. 우선 문화산업의 질료가 될 수 있는 창의성 진작을 위해서 많은 노력들이 필요하다. 문화적 기반을 확충하고 문화 교육이 활성화되지 않고는 불가능한 일이다. 그리고 문화산업 자체가 그 같은 창의성 진작의 한 요소가 될 필요가 있다. 문화산업을 기름지게 하기 위해서는 문화산업 스스로 그 과정에 참여해야 하는 것이다. 그런 점에서 문화산업의 진

흥을 위한 산업적 배려가 있어야 함은 물론이지만 동시에 문화적 배려가 요청된다. 문화산업의 기반이 되는 문화적 향유, 생산을 위해 문화산업이 무엇을 할 수 있는지가 심각하게 고려되어야 하는 것이다.

국내 문화산업 논의에서 영화가 핵으로 취급되기 시작한 것은 얼마 되지 않는다. 1987년 미국 영화의 직배 이후에 영화산업은 침체에 빠져들 것이고, 이로 인해 국내 영화산업은 고사될 것이라는 전망이 지배적이었다. 국내 영화의 관객 점유율이 46%(서울 기준, 2001년 11월 말 현재)에 이를 것이라고 전망하는 이는 아무도 없었다. 영화산업에 지금과 같이 투자가 이어질 것이라고 믿는 이도 없었다. 그 누구의 예측도 없었지만 국내 영화산업은 문화산업의 총아로 자리잡기 시작했고 다른 부문에까지 활기를 불어넣는 역할도 하고 있다. 2000년을 기점으로 영화는 문화산업의 성공 사례로, 문화산업 내 최고의 기대주로 자리잡게 되었다.

그러나 영화산업의 성공이 지속되리라고 믿는 이들은 많지 않다. 한 때의 거품으로 보고자 하는 이들도 있다. 산업적으로 성공한 것은 사실이지만 문화적 기반이 부족하기 때문에 장기화되지 못할 수 있다는 전망도 나오고 있다. 최근에 강한 섭 교수는 조금씩 흘러나오던 영화산업의 거품론을 본격적으로 제시함으로써 논쟁점을 부각시켰다. 그는 2001년 상반기 한국영화는 <친구> 등의 예외를 제외하고는 작품 당 평균 29만 3천원의 손해를 보았다는 통계를 제시한다. 뿐 만 아니라 최근의 흥행기록이 연극, 박물관, 미술관 관람 등 인접 문화산업을 공동화시키고 출판 시장을 황폐화시키면서 조성된 이벤트성 흐름에 토대를 두고 있다고 비판한다¹⁾. 문화적 측면에서의 보완이 없는 산업적 성공은 일시적일 수밖에 없다는 지적인 셈이다. 이와 달리 영화진흥위원회의 김혜준 실장은 2001년 영화산업은 일반상업 영화의 경우, 전년도 대비 23.6%의 수익률 상승을 보였다는 다른 기준과 통계를 제시한다. 영화 산업 내에도 예산규모와 기획의도가 각기 다른 층위의 영화가 있는데, 이를 하나로 묶어 거품론을 주장하는 것은 현실에 대한 일방적인 재단으로 흐를 염려가 있다. 현재 영화산업의 문제는 인프라 구축이나 이윤이 창출되지 못하는 데 있는 것이 아니라 문화의 다양성을 재고 할 수 있는 저예산, 독립, 예술영화 등이 함께 활성화되지 못하는 데 있다는 것이다²⁾. 시장에서 소외되고 있는 다양한 영화문화에 대한 정책적 지원과 육성이 더욱 필요하다는 주장이다.

이 두 견해는 현재의 영화산업에 대해 상반된 진단을 내리지만, 모두 영화의 문

1) 한국영화산업의 심각한 불안, 『한국영화산업의 환경과 일본에서의 위상』에 관한 국제 세미나 자료집, 2001. 10

2) 따로 또 같이, 산업과 문화의 공존전략, 『2002 영화정책수립을 위한 정책 토론회』 자료집, 영화진흥위원회, 2001. 11.

화적 토대가 튼실해져야 한다는 현실인식에서 출발하고 있다. 문화적 측면에서의 보완이란 단순히 영화의 인프라를 구축하자는 논의는 아니다. 영화에 누구나 쉽게 접근할 수 있어야 하는 것은 물론이고 일상에서 영화제작으로 쉽게 이어질 수 있는 풍토가 마련되어야 함을 말한다. 영화의 제작과 수용과정이 언제나 맥이 닿도록 열려져 있어야 한다는 주장이기도 하다.

따라서 이 보고서는 영화콘텐츠들이 최대한 활용될 수 있는 가능성을 점검해보자는 목적으로 마련되었다. 현재 우리가 지니고 있는 영화콘텐츠가 어느 정도 인지를 살펴보는 것뿐만 아니라 제작된 콘텐츠들이 활용될 수 있는 창구들을 정리하려 한다. 영화콘텐츠는 과거의 우리 영화 유산, 독립영화에 이르기까지 다양한 차원으로 영역을 확대해야 한다. 즉 다양한 영화콘텐츠들이 다양한 목적으로 활용될 수 있는 여러 가능성들을 점검해 보자는 것이다. 그리고 그 같은 활용을 위해 과연 어떤 제도적 장치들이 이뤄져야 하는가를 제시하고자 한다.

1. 영화와 영화콘텐츠

영화라는 용어 대신 영화콘텐츠라는 용어를 사용하는 일들이 점차 늘고 있다. 영화콘텐츠라는 용어를 쓰기 위해서는 그에 대한 정당성 확보가 필요하다. 그렇지 않은 상태로 영화콘텐츠라는 말이 사용될 경우, 남용 혹은 오용의 혐의를 받을 수 밖에 없거나 지나치게 시류에 편승한다는 비판을 받을 소지가 있다. 영화와 영화콘텐츠라는 두 개념은 정의(定義)상으로는 큰 차이가 없지만 그 함의를 살펴보면 차이를 담고 있고, 또 구별해서 사용할 필요성도 있다.

산업의 분류, 범주화는 산업에 투입되는 재료의 유사성, 생산과정의 유사성, 최종 제품의 유사성, 그리고 효율도의 유사성과 같은 기준으로 정해진다. 이렇게 분류된 산업은 그와 관련된 다수의 하위 산업을 갖는다. 다시 말해 산업 논의에서의 범주화는 산업의 기본 질료가 이동하는 경로를 따라 발생할 수 있는 하부 산업 단위들을 포함하는 수준에서 정해진다. 그 같은 이동 경로를 ‘가치 사슬(value chain)’이라 부른다. 즉 한 하위 산업의 제품이 다른 하위 산업에게는 재료가 되고 이 연관성은 반복되어 소비자에게 이르는데 그 연결고리를 가치 사슬이라고 부르는 것이다.

영화산업의 가치 사슬(value chain)

기획	→ 하드웨어	→ 콘텐츠 제공	→ 제작	→ 유통	→ 서비스	→ 상영
영화기획	촬영장비생산	시나리오, 배우	촬영, 조명	배급	조사, 홍보	극장
시장조사		작곡가, 각색	음향, 세트			
섭외 등등			컴퓨터 그래픽			
영화기획사	영화기기제작사	시나리오뱅크	제작사, 용역사	배급사	조사대행업	극장업
영화제작사		배우 에이전트	그래픽 제작사	광고	홍보대행업	

영화산업의 범주는 영화 질료의 이동경로를 따라 형성되어 있는 하부 산업 단위들을 포함한 것으로 볼 수 있다. 구체적으로 어떤 것들이 포함되는 지를 알기 위해서는 영화산업 내부의 가치 사슬을 파악해보는 일이 필요할 것이다.

가치 사슬에서 콘텐츠라는 용어는 한번 등장하는데 그것은 영화 제작의 기본 재료가 되는 것을 의미한다. 영화 제작을 위해 필요한 재료들 즉, 시나리오, 배우, 음악 등등이 그에 포함된다. 이 때 콘텐츠는 매우 좁은 의미로 사용된다. 영화콘텐츠를 언급할 때의 콘텐츠는 이 때의 사용법과는 큰 차이를 갖는다. 영화콘텐츠라 함은 기획, 하드웨어, 제공된 재료를 기본으로 제작이 완료된 것, 완제품으로서의 영화 작품을 뜻한다. 따라서 가치 사슬에서 유통을 앞둔 최종 산물을 말하고 있다.

영화콘텐츠라는 개념과 가치 사슬은 어떻게 연관되고 그 개념을 사용하게 된 직접적인 동기는 과연 무엇일까. 영화라는 용어는 예술, 작품, 상품 등의 의미가 혼재해 있긴 하지만, 이 의미가 서로 상생하는 느낌을 주질 않는다. 영화예술이거나, 영화작품이거나, 영화상품일 뿐 서로 교차되는 느낌을 적게 준다는 말이다. 지금까지 사용되어온 경험에 비추어 영화라는 용어는 촬영과 편집이 완료된 상태에서 극장에서 상영되고 있는 작품이란 뜻을 많이 담고 있다. 그래서 영화를 경제적으로 논의할 때는 의미를 명확히 하기 위해 영화상품, 영화시장, 영화산업 등등의 꼬리말을 달게 된다.

그에 비해 영화콘텐츠라는 용어는 비교적 산업적 뉘앙스를 많이 갖고 있긴 하지만, 작품이면서 상품인 영화의 느낌을 전해주기에 적절해 보인다. 영화콘텐츠는 이미 만들어진 영화작품을 의미하는 것이 아니라 끊임없이 새로운 채널을 통해 유통되고 새롭게 감상되는, 이름 그대로 정보(information)의 성격을 강하게 갖는다.

즉 가치 사슬 과정상의 대상물이 되면서 상품으로도, 작품으로도, 배급대상으로도 여겨질 수 있는 가능성을 가진 용어가 되는 셈이다. 그런 점에서 영화콘텐츠라는 말을 사용하게 되면 그것이 갖는 경제(산업)적인 측면과 문화적인 측면 모두를 아우를 수 있다는 이점이 있다.

영화라는 용어 대신 영화콘텐츠라는 용어를 사용하는데는 숨겨진 의도가 있다. 가치 사슬 과정상에서 드러나는 여러 문제점들을 명료화하자는 것과, 약한 고리를 찾아 효용성을 극대화하자는 것이다. 그리고 경제적 측면 이외에 가치 사슬의 바깥도 논의하는 기회를 가지자는 의도도 있다. 영화콘텐츠를 수익 창출을 위한 대상으로만 파악할 것이 아니라 문화적 대상으로 파악하자는 의도를 담고 있는 것이다. 영화가 극장에서 상영되는 것이라는 일반적인 관념을 깨고 극장 외의 공간에서 활용될 수 있는 가능성도 모색해보자는 의지이다.

영화콘텐츠라는 용어를 사용하면서 그것의 활용방안을 논의하는 이유는, 한번 만들어진 영화가 산업적 효용도를 위해 다양한 채널을 통해 유통될 수 있게 하자는 것과 함께 공익적으로 활용되게 하자는 취지를 동시에 지닌다. 이는 산업적이면서 문화적인 논의임을 말한다. 왜 새로운 용어를 등장시키면서 논의를 펼치고자 하는가. 이미 정착된 논의 기제가 있는데도 새롭게 논의하는 방식을 등장시키는 이유는 무엇인가. 그에 대한 답은 영화를 둘러싼 상황의 변화로 대신할 수 있을 것 같다. 즉 영화적 상황의 변화가 영화콘텐츠 논의를 불러일으키게 했다. 그 논의를 통해 상황에 대한 대응책을 마련하겠다는 의지를 이 논의의 존재 이유로 삼을 수 있을 것이다. 여기서는 영화의 상황 변화를 네 개의 중요한 사건을 중심으로 설명하려 한다.

첫째는 디지털 기술의 획기적인 발전이다. 디지털 기술은 영화 제작을 용이하게 만들었을 뿐만 아니라 제작의 다양화에도 상당한 기여를 하게 되었다. 누구든 영화를 만들 수 있으며 누구든 기존의 영화를 변형하는 작업이 가능하게 되었다. 뿐만 아니라 영화 감상 또한 다양한 형태로 이뤄질 수 있는 환경을 제공한다. 영화 감상이 다양한 매체와 채널을 통해 가능해졌다는 얘기다. 디지털 기술의 획기적 발전은 영화콘텐츠를 매우 폭넓게 정의하게 하였고 아울러 그것의 유통, 감상이 다양하게 이뤄지게 만들고 있다. 디지털 기술의 진전이 다 매체, 다 채널 시대의 도래를 가능케 했고 다양한 방식으로 영화콘텐츠가 유통될 수 있는 가능성을 열고 있으므로 이에 대한 복합적인 논의가 필요한 것이다.

두 번째로는 문화적 열망을 들 수가 있다. 문화는 추상적인 개념으로서 ‘먹고 살 만한 다음에 가져야 하는 것’이 아니다. 문화가 일상에서의 주체 형성과 관련된다

는 학계의 논의가 아니더라도, 문화는 이제 일상적인 것, 찾아 나서야 하는 것, 추구되어야 하는 대상으로 자리 매김 되었다. 영화와 관련 시켜 보자면 수많은 영화제의 개최, 영상을 통한 자기 표현의 빈번함 등등이 그에 해당한다. 이제 영화는 극장에서 상영될 것을 전제로 해서만 만들어지진 않는다. 소수자들의 의견을 드러내기 위해서, 자신의 표현 욕구를 충족시키기 위해서, 작은 집단을 위해서 등등의 이유로 만들어지기도 한다. 그 만큼 자신을 드러내고자 하는 표현 욕구, 즉 문화적 열망이 커진 것이다.

세 번째로 문화산업 육성이라는 사회적 과제와 관련이 있다. 문화산업 육성은 현재 정부가 내건 슬로건과는 별개로 건전하게 이뤄져야 할 당위성이 있다. ‘한류’ 등과 같이 일시적인 수익 창출을 위한 육성이 아니라 생활 문화의 개선을 위해서라는 장기적인 계획과 맞물려 이뤄져야 할 사안이다. 합리적인 문화산업 육성을 위해서 영화콘텐츠 개념의 동원이 필요한 것이다.

네 번째로 영화산업의 활성화, 전문화가 발생했음과 관련이 있다. 이는 세 번째 논의의 연장이다. 영화산업의 하부산업 중 제작 관련분야는 상당한 수준에 이르고 있으나 기타 분야는 여전히 답보 상태에 머무르고 있다는 진단이 많다. 영화콘텐츠가 수용자의 손에 이르기까지 다양한 분야들이 활성화, 전문화되어야 할 필요성이 있는데 그에 대한 심도 깊은 논의가 전제되어야 한다. 영화콘텐츠의 활성화를 논의하다 보면 제작 분야뿐만 아니라 다양한 형태의 유통 방식에도 관심을 쏟게 된다. 결과적으로 답보상태인 분야에 대한 집중적인 논의가 가능해질 것이다.

이상으로 살펴보았듯이 영화에서 영화콘텐츠로의 논의 전환은 단순히 용어 변환으로만 볼 수 없다. 이는 영화를 극장에서 상영되는 것으로 한정지을 것이 아니라, 극장바깥에서 상영될 수도 있으며, 다른 매체를 타고 충분히 활용될 수 있는 것으로 파악하자는 의지의 발로이기도 하다. 그리고 영화산업 전반을 활성화하기 위한 합리화 방안까지 마련해보자는 의도도 담고 있다.

2. 보고서의 구성

이 보고서는 다양한 형태의 영화콘텐츠가 새로운 영상제작 기술의 시대, 문화의 시대, 경쟁적 문화산업의 시대, 수용자의 시대를 맞아서 어떻게 활용되고 있으며, 그것이 갖는 문제점이 무엇이고, 이를 극복하기 위한 방안은 무엇인지를 점검하는 목적을 지닌다. 단순히 영화산업의 활성화만을 논의하기 위한 목적은 아니다. 그에 더해 영화

가 지닐 수 있는 사회적 공공성까지 포함하는 광범위한 논의가 될 것이다.

보고서의 첫 부분에서는 영화콘텐츠 현황에 대한 논의가 있을 것이다. 영상자료원을 중심으로 다양한 매체를 통해 활성화될 수 있는 기본 자료가 얼마나 있는지를 점검한다. 또 상업 극영화뿐만 아니라 비 상업(독립/단편)영화 등도 포함시킨다. 최근에는 독립, 단편영화 등에 대한 관심도 지대하고, 다른 한편으로 이들을 주제별로 엮어서 전혀 새로운 의미의 영상물로 승화시키는 작업도 있어서 이에 대한 조사도 포함시켰다.

두 번째 부분은 영화콘텐츠가 유통되고 있는 실태에 대한 조사와 평가다. 영화콘텐츠가 방송이나 비디오, DVD 등을 통해서 유통되는 실태를 조사하고 그에 따른 문제점 등을 파악한다. 소위 '창구효과'를 낼 수 있는 다양한 창구들을 찾아 현재 각 창구들을 어떻게 활용하고 있는지, 창구 활용에서 드러나는 문제점은 무엇인지 등에 대해 논의한다. 세 번째 부분은 산업적 활용 외의 공적 활용 가능성에 대해 논의한다. 영화콘텐츠가 공적으로 활용되는 현황과 앞으로의 가능성 등을 점검한다. 마지막 부분에서는 영상콘텐츠 이용의 활성화를 위한 정책 제안을 하고자 한다. 파악된 영화콘텐츠의 이용 극대화를 위해서 필요한 법적, 제도적 개선 방안을 제시한다. 특히 문화적 다양성, 다 채널 시대를 맞아 영상콘텐츠 활용을 위해서는 저작권 문제 등 새로운 현안이 제기되는 바, 이를 해결하기 위해서는 어떤 대안이 필요한지 등에 대해서도 논의한다.

2 장 영화콘텐츠의 보존 현황

영화콘텐츠는 영화산업의 제반 단계에서 유통될 수 있는 소프트웨어라는 점에서 중요한 산업적, 문화적 활용 대상으로 부각되고 있다. 인터넷에 이어 기술적 완성도를 자랑하는 DVD, VCD 등 새로운 매체가 기존의 질서를 재편하거나 대체하면서, 또 평화로운 공존을 도모하면서 속속 새로운 시장을 형성하고 있다. 2000년의 인터넷 붐에 이어 위성방송 등 영화가 유통될 수 있는 창구가 추가되면서 각 매체는 더욱 경쟁적으로 콘텐츠 확보에 나서게 되었다. 스크린쿼터, 방송쿼터 등 국내의 문화산업을 보호 육성하려는 제도적 장치와 영화산업을 비롯한 인접 창구의 활성화는 콘텐츠의 중요성을 보다 강조하게 된 배경이기도 하다.

그러나 콘텐츠 활용에 대한 열기에 비해 콘텐츠 확보에 대한 논의는 빈약한 편이다. 도대체 활용할 수 있는 ‘한국영화 콘텐츠가 과연 얼마나 있는가’에 대해 누구도 시원한 답을 내놓지 못하고 있다. 심지어 방송계에서는 활용할 만한 한국영화 콘텐츠가 없다는 회의적인 반응을 보이고 있는 실정이다. 이들은 한국영화의 방송쿼터비율 조항을 하향 조정하거나 삭제할 것을 요청하기도 한다. 1990년대 이후 한국영화가 50~60편 내외로 제작되면서 이 작품만으로는 스크린쿼터나 방송쿼터를 채우기 어렵다는 것이다. 이 논리는 영화콘텐츠의 범위를 최근의 상업영화에 제한하고 있고, 또 이를 당연시한다. 그러나 영화콘텐츠의 범위를 확대해 보면 상황은 달라진다. 우리나라 영화산업이 최대의 제작편수를 자랑하던 1960년대의 연간 평균 제작편수는 150~200편에 이른다. 또 최근에 관심의 대상이 되고 있는 단편영화는 각 대학이나 단체의 워크숍을 통해 매년 최소 300~500편 이상 제작되고 있다.

영화가 산업구조의 뒷받침 아래서 성장할 수 있는 매체임은 부인할 수 없다. 그러나 영화는 역사의 기록이며 교육의 도구이고 시대의 정신을 반영하고 형성하는 수단이기도 하다. 따라서 산업논리로만 획일화되어 있는 영화콘텐츠에 대한 담론에 균형을 유지하는 것은 중요한 일이다. 그러기 위해서는 문화적 다양성의 측면에서 콘텐츠의 효용을 극대화 할 수 있는 방안을 고민해야 한다. 산업 논리로 높은 위험을 감수하더라도 큰 효과를 기대할 수 있는 콘텐츠의 확보가 중요할 수 있다. 그러나 영화콘텐츠는 부가가치 창출의 수단만이 아니다. 본 장에서는 콘텐츠로 활용될 수 있는 한국영화의 자산이 얼마나 확보되어 있는지를 파악하려 한다.

한국영화의 콘텐츠를 과거로 거슬러 올라가서, 그리고 비 상업(독립/단편)영화로 시야를 넓혀서 현황을 제시하려는 것이다.

현재 한국영화의 수집과 보존을 전담하는 기구는 한국영상자료원이다. 개별 제작사나 개인 보관 분에 대해서는 실태 파악이 불가능했고, 보고서에 담을 수 있는 범위를 벗어난다고 판단되어 영상자료원을 중심으로 현황을 조사했다. 산업적 활용도는 낮을 수 있지만 문화를 보존, 활용한다는 차원에서 우리의 영화 유산에도 관심을 기울여야 한다. 체계적으로 수집 관리될 수 있는 토대가 약한 소형 단편영화 역시 마찬가지다. 서술상의 편의를 위해 필름을 의무적으로 제출해야 하는 장편상업영화와 필름 제출의 의무가 없는 비 상업(독립/단편)영화로 구분하였다. 그러나 보존되어 있는 한국영화의 자산이란 것이 너무도 빈약하기 때문에, 각 영역의 현황을 서술하면서 부분적으로 정책적 시사점도 언급하려 한다.

1. 장편상업 영화

(1) 영화 필름 보존에 관한 법적 조항

영화진흥법은 1995년 12월 30일 법률 제5129호로 제정되어 1996년 6월 29일 시행령이 발효되었다. 여기에는 장편상업영화의 제출에 대한 조항이 포함되어 있다. 현행 영화진흥법 제4장 제25조는 필름의 제출을 의무적으로 명시하고 있다. 영화제작업자는 상영등급을 분류 받을 때 해당 영화의 원판 필름, 또는 그 복사본 1벌과 대본 1부를 영화진흥위원회에 제출하여야 한다. 영화제작업자가 제작한 영화를 중심으로 일반상영을 위해 상영등급을 분류 받은 영화가 납본 대상인 것이다. 영화진흥법 시행령 제 10조와 시행규칙 제 8조는 상영 등급 분류를 받은 날로부터 60일 이내에 납본할 것을 의무화하고, 영화진흥위원회가 지정한 기관이 이 업무를 수행하도록 되어있다. 이에 따라 1996년 7월 이후 제작되어 상영등급을 부여받은 영화 필름은 전편 영상자료원에 제출, 보관되고 있다. 영화의 수집, 보존을 전담하는 영상자료원은 생 필름 값과 현상료(또는 인화료)를 제작자에게 지급하여 실비를 보상하는 형식으로 납본 받고 있는 것이다.

그런데 필름의 제출, 보존과 관련해서는 크게 세 가지 측면에서 문제가 지적될 수 있다. 첫째는 별도의 기관으로서 자료를 수집하고 있는 영상자료원의 법적 위상이 취약하다는 점이며, 두 번째로는 1996년 7월 이전에 제작된 영화의 수집과 보존에 대한 대책이 없다는 점, 세 번째로 소형 단편영화의 보존과 관련하여 아무

런 방안이 마련되어 있지 못하다는 점이다. 본 단락에서는 영상자료원의 법적 위상에 대해 검토하고, 다른 두 가지 문제는 이어지는 단락들에서 합리적 방안을 모색하기로 한다.

현행 영화진흥법은 실질적인 자료 수집기관인 영상자료원을 법정 기구화 하지 않고 있다. 영화진흥법 상에서 영상자료원을 직접적으로 명시하지 않았기 때문에 영상자료원은 영화진흥위원회의 위탁을 받아 필름을 수집하는 임의기관일 수밖에 없다. 따라서 영상자료원의 법적 지위가 보장되어야 한다는 견해가 제시되었고, 이러한 논의를 수렴한 결과, 향후 개정될 영화진흥법에서는 영상자료원의 정당한 법적 위상이 반영될 전망이다. 2001년 11월 13일 심재권 등 30인의 의원에 의해 발의되고 12월 3일 문화관광위원회 전체회의를 통과한 「영화진흥법개정법률안」은 ‘영화자료의 보존업무 강화’를 개정 사유 중의 하나로 들고 있다. 이 개정안은 제24조의 3을 신설하고 제25조를 개정하여 한국영상자료원의 설치근거를 마련하였다. 또 영화 필름 제출 의무자를 영화제작업자에서 영화업자로, 필름 수집 범위도 국내에서 상영된 외국영화까지 확대하고 있다.

신설될 예정인 제24조의 3, 영상자료원의 설치는,

- ① 영화 필름, 영화관계 문헌 등 영상자료의 수집, 보관, 전시 및 영화의 예술적 역사적 교육적인 발전을 위하여 문화관광부 산하에 한국영상자료원(이하 “영상자료원”이라 한다)을 둔다.
- ② 영상자료원은 법인으로 한다.

라는 두 항목으로 구성되어 있다.

또한 제25조에서 필름 수집의 주체를 ‘위원회가 지정하는 기관’이라 명시하였던 것에서 ‘영상자료원’으로 구체화하고 있다. 이 개정안이 국회 본회의에서 통과된다면, 영상자료원은 최소한의 법적 기반에서 영화콘텐츠의 수집과 보존을 담당할 수 있게 될 것이다.

그러나 1996년 7월 이전에 제작된 영화의 보존은 아직 해결해야 할 과제로 남아 있다. 영상자료원이 담당해야 할 업무 중 가장 큰 현안은 필름 제출이 의무화되기 이전에 제작된 영화의 수집, 관리에 관한 것이다. 또 비 상업(독립/단편)영화의 수집과 보존에 대한 대책도 부족하다. 우선 영상자료원에서 보유하고 있는 영화콘텐츠의 규모를 파악해 보기로 하자.

(2) 영화콘텐츠 보유 현황

영상자료원에서 보유하고 있는 필름은 기증 받아 보관하고 있는 것과 위탁관리하고 있는 것으로 구분된다. 기증은 영상자료원에서 물권을 보유하여 소유자가 임의로 필름을 반출하거나 훼손하는 일을 막기 위한 형식일 뿐이며, 운영상에 있어서는 위탁관리와 그리 큰 차이가 없다. <표 1>의 보유 총수는 관리 형식의 구분 없이 영화 총 편수를 대상으로 파악하였다. 세분화한다면 네거티브, 포지티브 필름의 형태로 되어있는 본 편과 예고편, 기록영화로 구분할 수 있다.

극장용 상영 프린트인 본 편을 기준으로 보았을 때는, 한국영화가 만들어지기 시작한 1919년 이후에 제작된 총 5,136 편 중 3,303편의 필름이 네가티브나 포지티브 상태로 남아있다. 약 64.3%의 비율의 영화가 보존되어 있는 것이다³⁾.

<표 1> 영화콘텐츠 보유 편수

(단위 : 편)

구분	극영화		기록영화	계
	본편	예고편		
수량	3,303	1,021	3,135	7,459

출처: 영상자료원 자체 조사 자료 2001. 9. 15. 현재.

수치상으로는 예상보다 비교적 높은 비율의 영화가 남아 있는 것처럼 보인다. 그러나 <표 2> 연도별 필름 보유 현황을 살펴보면 1996년 이전의 필름 보유 비율은 형편없이 낮은 수준임을 확인하게 된다. 내막을 자세히 검토해 보면, 의무적인 납본이 시행되기 이전의 상황은 콘텐츠 보유 현황을 파악하려는 시도가 무색할 정도다.

1919년을 기점으로 1996년까지 제작된 영화는 네거티브 필름을 기준으로 보았을 때 약 45% 정도가 남아있다⁴⁾. 이 수치에는 1릴만 남아있거나 필름의 일부가 유실되어 일반상영이 어려운 영화도 포함되어 있다. 제작연도가 오래된 것으로 거슬러 올라가면 상황은 더욱 심각하다. 일제시기에 제작된 영화 중 필름의 전편이 남아 있는 영화는 단 1편도 없다. 해외에서 찾아 온 4편(일부만 남아있음)이 보존되어 있는 일제시기 영화의 전부이다. 1919년부터 당해 보존 비율이 10% 미만인 1963년

3) 모든 비율은 소수점 둘째 자리에서 반올림하였다.

4) 네거티브와 포지티브 필름의 보유 상황이 차이가 나는 것은 보존차원에서 프린트를 2, 3벌씩 뜬 것도 있고 프린트만 수집되었거나 네가 필름을 아직 포지티브 필름으로 내놓지 못한 것도 있기 때문이다.

<표 2> 연도별 필름 보유 현황

년도	제작편수	네거티브		포지티브		년도	제작편수	네거티브		포지티브	
		편수	비율	편수	비율			편수	비율	편수	비율
1919	7					1961	79	11	14%	20	25%
1920	6					1962	112	9	8%	13	12%
1921						1963	148	15	10%	15	10%
1922						1964	137	28	20%	28	20%
1923	3					1965	161	32	20%	34	21%
1924	4					1966	172	34	20%	40	23%
1925	8					1967	185	59	32%	62	34%
1926	7					1968	196	91	46%	99	51%
1927	14					1969	229	115	50%	118	52%
1928	13					1970	231	94	41%	120	52%
1929	6					1971	203	77	38%	100	49%
1930	12					1972	122	54	44%	60	49%
1931	10					1973	125	71	57%	29	23%
1932	4					1974	141	92	65%	67	48%
1933	3					1975	94	60	64%	46	49%
1934	6					1976	134	96	72%	43	32%
1935	10					1977	101	61	60%	39	39%
1936	9					1978	117	81	69%	46	39%
1937	5			1		1979	96	71	74%	40	42%
1938	4					1980	91	60	66%	32	25%
1939	10			1		1981	87	54	62%	31	39%
1940	6					1982	97	64	66%	36	37%
1941	6					1983	91	61	67%	34	37%
1942	5					1984	81	61	75%	38	47%
1943	4			2	50%	1985	80	55	69%	40	50%
1944	4					1986	73	52	71%	35	48%
1945	5			1	20%	1987	89	68	76%	45	51%
1946	4			1	25%	1988	86	57	66%	39	45%
1947	13					1989	110	84	76%	51	46%
1948	22			2	9%	1990	110	79	72%	58	53%
1949	20			1	5%	1991	122	88	72%	56	46%
1950	5					1992	96	76	79%	39	41%
1951	5					1993	64	47	73%	22	34%
1952	6					1994	66	51	77%	24	36%
1953	6					1995	64	39	61%	27	42%
1954	18			1	6%	1996	64	38	59%	48	75%
1955	15	4	27%	6	40%	1997	60	29	48%	60	100%
1956	30	4	13%	5	17%	1998	43	22	51%	43	100%
1957	37	3	8%	6	16%	1999	48	27	56%	48	100%
1958	74	6	8%	11	15%	2000	59	24	41%	59	100%
1959	111	6	5%	14	13%	2001	48	9	19%	36	
1960	87	8	9%	11	13%	계	5,136	2,327	45%	1,983	39%

출처: 영상자료원 자체 조사 자료, 2001. 9. 15 현재.

이전에 제작된 영화도 약 2.47%를 보존하는데 그치고 있다. 영화의 필름이 일부라도 보존 되어있는 시점인 1937년부터 1996년까지를 따져보더라도 총 제작편수의 약 33.2% 정도만이 남아있다. 이 열악한 보존 상황은 활용 이전에 발굴과 수집을 고민해야 하는 이중의 과제를 제시하고 있다. 영화를 콘텐츠로서 문화, 산업적으로 유통하기 위해서, 또 역사적 유산의 보존 측면에서도 영화 필름에 대한 체계적인 대책은 시급히 마련되어야 한다.

한국영화 유산 보유비율이 이처럼 낮은 것은 1차적으로 자료의 보존에 대한 인식이 없었다는 점에서 가장 큰 원인을 찾을 수 있다. 상영이 끝난 필름은 보관 대책도 없었고 별다른 효용성도 없었다. 오히려 필름의 유실이 자연스럽기까지 한 일이었다. 영화 필름의 보존을 담당하는 아카이브가 없었다는 것도 이를 더욱 부채질했다. 1974년 1월 18일 필름보관소의 형태로 영상자료원이 태동하기까지 영화의 보존을 위한 기구는 전혀 없었다. 당시에 필름 보관소를 설립한 것도 영화 자료 보존의 중요성을 인식해서라기보다 북한과의 대립 구도 아래 경쟁적으로 국제 필름 아카이브 연맹에 가입하기 위한 정책적인 사안이었다. 그래서 필름보관소 창설 초기에는 필름도 별로 보유하고 있지 못하다가, 1978년에 옵서버 자격으로 필름 아카이브 연맹에 참여하면서 조직의 변화를 겪게 되었고, 1984년에 정회원 자격을 갖추면서 아카이브로서의 역할을 시작하게 되었다. 영상자료원이 실질적인 기능을 하기 시작한 것은 1980년대 중반 이후의 일인 셈이다.

‘도대체 영화 필름이 왜 이렇게 남아있지 않은가’ 하는 질문에 대한 답은 한국영화 산업의 역사에서도 찾을 수 있다. 영화산업의 구조가 불안정했기 때문에 오랜 시간 활동을 지속해 온 큰 제작사도 없었고 자연히 필름의 보존에 관심을 기울일 여력도 없었다. 또 우수영화 포상제도나 대명제작 등의 관행이 만들어 낸 상황도 많다. 1958년 이후부터 우수국산영화의 포상제도가 실시되어 이 틀에 맞는 영화를 만들거나 수출하면 외화 수입쿼터를 확보할 수 있는 권리를 주었다. 국산영화에 비해 상대적으로 안정적인 수입원이었던 외화 수입권을 획득하기 위한 영화들이 상당수 제작되었다. 그러나 이 영화들은 우수영화로 선정되어 수입쿼터를 확보하고 나면 상영도 하지 않고 창고에 직행되거나 세관을 통과한 기록만 남기고 외국에 버려진 경우도 허다했다. <대 괴수 용가리>(67)⁵⁾처럼 해외에 저작권을 팔 때 네거티브 필름을 보내서 원판이 남아있지 않은 영화도 많다. 1970년대 문화부에서 조차 보관하고 있던 필름을 관리하기 어려워지자 태워버린 일도 있었다. 보존 대

5) 1967년에 김기덕 감독이 연출한 작품으로 한국 최초의 SF영화로 불려진다. 국내에는 프린트가 남아있지 않지만 미국에서 비디오로 출시된 것이 알려지면서 영어로 더빙된 비디오를 들여와 볼 수 있게 되었다.

신 오히려 체계적인 유실과정이 있었던 것이다.

1980년대에 접어들어 비디오 시장이 형성되기 이전에는 제한적인 방송판매 이외에는 산업적 활용 창구가 거의 없었던 것도 필름의 유실을 부추겼다. 영화는 1편에 5~6월(네가 필름을 보관할 경우에는 12~13월)로 이루어져 있다. 장편영화를 보관하기 위해서는 많은 공간이 필요하며 또 필름은 적절한 온도와 습도를 맞추어 보관해야 하는 까다로운 물질이다. 개별 제작사가 필름 보관에 투자하지 못한 것은 이런 조건을 만족시키기 위해 발생하는 추가 비용의 회수를 기대할 수 없었기 때문이기도 하다. 현재 영상자료원에 보존되어 있는 필름은 각 영화사에서 자사 창고에 보관하다가 파산 등의 계기로 위탁보관을 의뢰하거나 감독이나 제작자 등 개인이 보관하던 것을 기증 받은 것들이 대부분이다. 1996년 이전의 한국영화 필름은 개인의 자발성에만 의존하여 수집되고 있는 것이다. 영상자료원은 아직까지 체계적인 수집과정을 거친 적도 없다. 그럴 수 있는 여건이 조성되지 못한 것이다.

2. 비 상업(독립/단편)영화

비상업(독립/단편)영화는 말 그대로 충무로로 대변되는 주류 상업영화의 틀 밖에서 제작된 영화들을 일컫는다. 넓게 본다면 '독립영화'라는 이름으로 생산되고 유통되는 영화 전반이 될 것이다. 영화 아카데미, 영상원 등 국립 영화학교와 사립 대학의 영화과, 제반 영화단체의 워크숍 작품, 그리고 개인 및 단체가 창작한 단편, 중편, 장편영화를 포함한다. 근래에는 디지털 기술이 보급되면서 아날로그 장편영화와는 구분되는 저예산디지털영화도 독립영화의 한 유형으로 형성될 조짐을 보인다. 근래의 몇 독립 장편영화 배급사례는 독립영화의 새로운 상업적 활로가 될 가능성을 보여준다⁶⁾. 그러나 독립영화라는 범주의 대부분을 채우는 것은 단편 영화들이다.

앞에서 언급했다시피 필름 의무 제출 대상은 등급심의를 받은 영화이다. 등급심의를 일반 상영을 전제로 하는 것이기 때문에 등급을 받을 필요가 없는 대부분의 단편영화는 납본 대상이 아닌 것이다. 독립 단편영화는 영화제 같은 제한된 창구에서 상영하기 때문이다.

6) 16밀리로 제작한 후 35밀리로 블루우 업 하여 극장상영 하였고 상당한 성과를 거둔 <죽거나 혹은 나쁘거나>, 디지털 장편영화로 제작되어 상영된 <대학로에서 매춘하다 토막살해 당한 여고생 아직 대학로에 있다> 등은 이의 좋은 사례이다. 1990년 대 초 <파업전야>의 대학가 순회상영은 이의 선례라 할 수 있다. 최근의 디지털 예술 영화를 표방한 <나비> <꽃섬> 등도 독립 장편영화로 분류할 수 있을 것이다.

단편영화는 1980년대 중반 이후 영화 운동에 대한 논의가 확산되면서 사회적 관심을 끌었으나 본격적인 관심의 영역 안으로 포함된 것은 비교적 최근의 일이다. 일반에게 단편영화가 상영된 것은 1990년대 초 4회까지 진행되었던 서울단편영화제를 통해서였고 이 영화제는 수상작을 모아 비디오로 출시하기도 했다. 케이블 방송을 통해서 단편영화가 방송된 것도 이 시기였지만 이런 흐름은 이내 끊겼다. 1998년 인디스토리나 미로비전 등 독립영화를 담당하는 배급사가 생겨났고 국제영화제에서의 수상이 잇따랐다. 또 인디포럼과 독립단편 영화제 등이 활성화되었고 부산영화제의 와이드 앵글 부문 등 국내 상영공간이 형성되면서 창구가 다양화되었다. 2000년 이후 폭발적으로 일어난 인터넷 붐도 단편영화의 창구를 추가하는 계기가 되었다. 지상파 방송의 역할도 컸다. 1999년 이후부터 EBS에서, 2001년에는 KBS에서 단편영화를 방송하면서 단편영화의 인지도를 높이는 데 큰 역할을 하였다. 3년 정도의 기간동안 상당히 많은 창구의 창출이 있었던 셈이다.

단편영화는 일괄적인 제작신고를 하거나 등급심의를 받지 않기 때문에 정확한 제작편수를 산출할 수가 없다. 그래서 인디포럼과 한국독립단편 영화제에 출품되는 작품 수를 기준으로 제작편수를 가늠하는데, 대략 연간 300~500편 정도가 제작되고 있다. 2001년에는 영화산업의 활기를 반영하듯이 단편영화의 제작편수도 큰 폭으로 증가했다. 한국독립영화협회의 원승환 팀장에 따르면, 2001년에는 단편 500편, 애니메이션 100편 정도의 규모로 최소 600여 편의 영화가 제작되었다고 한다.

독립영화 배급사가 생긴 1998년 이후에는 배급사에 저작권 관리를 맡기는 경우가 많은데, 이러한 작품은 필름 프린트, 베타 마스터, MiniDV나 DVCAM 등 다양한 상태로 배급사에서 관리하고 있다. 그러나 배급사와 계약하는 영화는 전체 제작편수에 비해 소수이고 1997년 이후의 작품들이 대부분이다. 현재 3곳의 독립영화 배급사가 활동하고 있는데, 인디스토리나 미로비전은 독점계약을 통해 약 500여 편의 저작권을 확보하고 있으며, 최근에 필름아이스에서도 비 독점 형식으로 저작권 확보에 나서고 있다. 배급사와 저작권계약을 맺은 단편영화는 적어도 1회 이상 국내 상영의 기회를 얻고 있지만 제작되고 있는 영화의 1/6 정도에 불과하다.

단편영화는 개인이 창작주체로서 영상매체에 접근할 수 있는 형태라는 점에서, 그리고 궁극적으로는 다양한 창작과 소비의 형식이라는 점에서 상업영화와는 다른 차원에서 관심을 요한다. 그러나 필름의 관리에 대한 대책은 전무한 상태다. 보통 단편영화의 필름은 개인이 보관하게 되는 데 그 과정에서 네가 필름이 소실되기도

한다. 그렇다고 실습작품까지 일일이 파악하고 보존한다는 것은 불가능하며 무의미한 일이다. 따라서 단편영화의 자율성을 침해하지 않고 활용을 도모할 수 있는 폭을 넓히기 위해서는 크게 두 가지 방안이 고려될 수 있다.

첫째, 독립영화의 보존을 위해 필름의 자발적 납본을 유도할 수 있도록 홍보를 강화하고 이에 대한 보상청구권을 정례화 해야 한다. 현행 영화진흥법에는 '소형 단편영화도 자료의 보존을 위해서 제출할 수 있다'는 납본권이 규정에 명시되어 있다. 법률적으로는 필름을 납본하면 장편상업영화와 동일한 기준에 따라 보상해야 하지만 현재까지 영상자료원에 개인이 자발적으로 납본한 사례는 전혀 없다. 당연히 보상을 청구한 적도 없다. 비 상업영화에도 납본권과 보상청구권이 있다는 것을 아는 독립영화인도 없다. 독립 단편영화는 의무 납본 대상은 아니지만 보존의 중요성을 고려한다면, 자율적인 납본을 강화할 수 있는 방안이 신속히 이루어져야 한다.

따라서 자발적인 납본을 유도하되 독립영화의 자율성을 침해하지 않도록 어디까지나 자율에 맡기고, 한편으로는 필름의 위탁관리 폭을 확대하는 방안이 함께 고려되어야 한다. 현재 중앙대, 청주대의 경우에는 학과 차원에서 졸업 작품으로 만들어진 필름을 영상자료원에 위탁하고 있다. 하지만 대개의 학교나 단체에서는 이를 시행하지 않고 있다. 학교나 단체의 제작작품은 일괄적으로 영상자료원에 위탁관리를 요청할 필요가 있다. 위탁관리는 위탁자가 언제든지 필름을 사용할 수 있고 보존도 용이한 한 방법인 것이다. 그러나 무엇보다 단편영화는 일반에 대한 상영 기회를 보장해 주어야 하는 점이 가장 중요한 관건이다. 따라서 단편영화의 보존에 대한 효율적인 대책은 현재 추진중인 영상미디어센터의 운영과 연관지어서 풀어야 할 것이다.

두 번째로, 단편영화의 보존은 영상미디어센터의 활성화를 통해서도 기대할 수 있다. 독립영화 전용 상영관과 다양한 영상 창작물을 소개하는 미디어센터의 설립이 가시화되고 있다. 『미디어센터 및 독립영화 전용관 설립과 운영방안에 관한 연구보고서』⁷⁾에 따르면, 영상미디어센터는 국내 독립영화의 소개와 배급, 그리고 영화 아카이브로서의 기능을 해야 한다고 밝힌다. 영상미디어센터가 설립되어 독립영화 전용관으로서 기능하려면 프로그램을 운영할 수 있는 콘텐츠가 확보되어야 할 것이다. 또 영상자료실을 운영하여 관람자의 편의를 도모하여야 한다. 영상미디어센터는 독립영화의 상영공간이자 자료보존 공간이 될 수 있을 것이다.

영화 필름은 영상자료원에서 일괄적으로 수집, 보존하는 것이 원칙이지만 현실

7) 영화진흥위원회, 2000. 12.

을 고려하여 미디어센터를 부분적으로 활용할 수 있다. 미디어센터는 자율적인 단편영화의 상영공간이면서, 동시에 유통과 자료보존의 창구가 되어야 한다. 현재 추진 중인 계획안에서 아카이브로서의 기능이 우선순위에 들어있는 것은 아니지만 독립영화의 활용은 다양한 공간과 형식을 통해서 이루어져야 한다. 영상미디어센터에 비디오를 비치하고 관람의 기회를 제공하는 것은 일반인들의 접근 가능성을 높이면서 동시에 자료 보존을 기능을 수행하는 방안이 될 수 있다. 이를 위해 제작자나 배급사와의 계약을 통해 비 상업적인 제한적 공간에서의 비디오 자료실 운영에 대한 규정을 첨가할 필요도 있을 것이다.

3. 디지털화 작업

영화 필름을 디지털로 전환하는 작업은 영화콘텐츠의 보존과 유통을 위해 필요한 준비 작업 중의 하나다. 방송이나 비디오 등 타 매체에서 사용하기 위해서는 테이프이나 파일 상태로의 전환이 필요하기 때문이다. 영화콘텐츠를 보존하고 있는 기관에서 전환작업을 일임 받아 일괄적으로 작업하여 대여할 수 있다면, 유통할 때마다 발생하는 부가적 비용 손실을 막을 수 있다. 필름을 파일 형식으로 전환하는 데는 막대한 경비가 소요되기 때문에 이 작업을 진행하고 있는 것은 영상자료원 뿐이다. 영상자료원은 정부의 디지털화, 정보화 시책에 따라 <표 3>과 같이 영상자료의 디지털화 계획을 내놓고 있다.

<표 3> 디지털화에 관한 추진목표 및 내용

추진단계	1 단계	2 단계	3 단계
추진기간	1999~2000년	2001~2003년	2004~2005년
목 표	기반형성 및 포털사이트 구축	통합정보시스템 구축 및 체계화	시스템 서비스 확산 및 사회공헌
주요내용	o장기발전계획수립 o이용자 요구사항 분석 o정보화 추진기반조성 o관련자료 DB구축 o테스트베드구축 (인트라넷)	o영상정보통합시스템 개발 o통합인프라 기반구축 o주요시스템 H/W도입 o테스트베드 구축	o기존시스템 기능향상 o새로운 시스템 Plug-In o전략부분 집중개발 o영상정보 서비스의 산업화

출처: 조기업, 『영화콘텐츠 활용을 위한 좌담회』 발표문, 2001. 6. 14

이 계획대로 필름의 디지털 작업이 추진된다면 2006년 이후에는 영화콘텐츠를 디지털 상태로 각 창구에 서비스 할 수 있는 시스템이 구축될 전망이다. 현재 디지털화하고 있는 제반 필름의 경우, 보존용을 MPEG2로, 활용을 위한 형식으로는 MPEG1/MPEG4 두 가지 포맷에, 해상도 320X240픽셀로 작업하고 있다. 중간단계로는 Digi-Beta를 사용하고 있는데 이 전환과정에서 필름에 기록된 정보의 20%가량이 손실되는 것도 감수해야 한다. 완전한 보존 기능을 위해서는 필름을 중간 단계 없이 직접 디지털 상태의 자료로 만들고 다시 필름으로 전환할 수 있는 D-1으로 작업해야 하지만 설비투자와 작업비용이 엄청나다. 현재의 작업 방식은 현실을 감안한 차선택이다. 정보화 사업이 시행된 1999년부터 디지털화 작업이 시작되어서 작업된 필름도 극히 일부에 지나지 않는다. 현재 디지털화 작업이 끝난 본 편과 예고편의 동영상은 부분적으로 영상자료원 홈페이지에서 서비스되고 있다. 그러나 <표 4>를 보면 현재 디지털화의 최종단계인 MPEG 형태로 보유하고 있는 영화의 본 편은 20편에 그쳐, 전체 보유 필름의 0.6%에 지나지 않음을 확인할 수 있다.

<표 4> 디지털화 현황

(단위 : 편)

구분		장편영화		기록영화	인물다큐물	계	작업비율
		본편	예고편				
작업대상		3,303	1,021	4,319	28	8,671	
작업완료	Digi-Beta	245	922	0	28	1,195	13.8%
	MPEG	20	775	0	20	815	9.4%
작업완료비율		0.6%	76%	0%	71%	9.4%	

출처: 조기업, 앞의 발표문을 토대로 재구성.

영상자료원은 순차적으로 디지털화 편수를 늘려 2005년까지 340편의 영화 본 편을 MPEG 파일로 전환할 계획을 세우고 있다. 그러나 지금의 작업 속도대로라면, 현재 보유하고 있는 영상물 만을 완전히 디지털화하는 데도 최소 50년은 걸릴 것이라고 한다. 예산도 약 100억 원 규모가 필요할 것으로 예상된다.

영상자료원의 조기업 부장은 이 작업에 막대한 비용과 시간이 소요되는 이유를, 첫째 낡은 필름을 파일로 전환하기 위해서는 일반 필름보다 세세한 손질과 보수작업이 필요하고, 둘째 영상자료원이 자체적으로 필름을 테이프로, 테이프를 파일로 전환할 수 있는 하드웨어를 구비하고 있지 못하기 때문이라고 설명한다. 디지털화 작업은 희귀한 것, 오래된 영화를 우선적으로 하고 있으나 필름을 제대로 복원할 수 있는 재가공 과정은 거치지 못하고 있다.

따라서 디지털과 작업의 편의를 도모할 수 있는 하드웨어의 구축은 시급한 문제다. 현재 디지털화 장비를 보유하고 있는 공기관은 방송진흥원을 비롯하여 몇 곳이 있지만 내부 자료의 전환 작업에 제한적으로 사용하고 있다. 영상자료원은 자체적으로 하드웨어를 갖추지 못했기 때문에 극영화 한편 당 평균 250~300만원의 경비가 추가로 소요되고 있다.

영화콘텐츠의 디지털화 작업과 관련하여 가장 절실한 문제는 하드웨어의 확보, 즉 인프라의 구축이다. 현재 각 기관마다 인프라 구축에 투자하고 있는데 이를 공유한다면 예산의 절감과 작업의 효율적 진행이라는 두 측면을 충족할 수 있을 것이다. 필름의 디지털화 작업에는 필름을 테이프로 전환하는 텔레시네 장비와 테이프를 파일로 전환하는 인코딩 장비 등 두 가지 유형의 장비가 필요하다. 정보화 사업을 추진하기 위한 인프라 구축에 들어간 예산은 각 단체마다 엄청난 규모다. 방송진흥원의 이상훈 박사에 따르면, 방송진흥원에서는 Digi-Beta 테이프 형태로 보관되어 있는 방송 콘텐츠를 MPEG2 파일로 전환하는 인프라 구축에 이미 30억원이 넘는 예산이 소요되었다고 한다. 또 영화진흥위원회는 필름을 Digi-Beta 테이프 형태로 전환하는 텔레시네 장비를 28억 규모의 예산을 투자하여 들여왔다. 영상자료원, 영화진흥위원회, 방송진흥원, 이 세 기관이 모두 공기관임을 감안한다면 정보화 사업에 필요한 인프라의 구축은 각 단체의 횡적 연계망을 통해 효율적으로 사용되어야 한다. 공기관 사이의 연계를 통해 예산을 공동 투자하고 하드웨어를 공유하는 방안은 검토되어야 마땅하다. 이 연대 사업 방안은 정보화 사업비를 절감하면서 작업기일을 단축하고 원활한 디지털화 작업이 이루어질 수 있는 초석이 될 것이다. 또한 영상 관련 세 단체의 네트워크를 구축하여 유기적인 영상정책이 실현 될 수 있는 시발점이 될 수도 있다.

그러나 디지털화 작업을 했다하더라도 작업 결과를 각 창구에서 활용할 수 없다면 보존 이상의 의미를 갖기 힘들다. 영상자료원에서 테이프나 디지털로 전환한 자료를 외부에 제공하지 못하고 있는 것이 단적인 경우다. 이는 영화콘텐츠를 보존하고 있는 기구에서 보존 이외의 활용에 대한 권리를 위임받고 있지 못했기 때문이다. 디지털화한 자료는 최소한의 수수료를 받는 등의 방법을 통해 창구에 제공됨으로써 영화콘텐츠의 유통에 드는 시간과 경비를 단축하여야 한다.

4. 정책적 고려사항

영화콘텐츠를 효율적으로 활용하기 위한 보존 및 준비 상황이 이와 같다는 것은 여러 가지 측면에서 대책마련이 필요함을 말해준다. 총괄적인 정책 방안은 5장에서 서술할 것이므로, 본 단락에서는 필름 보존의 당위성을 강조하는데 집중하겠다.

(1) 필름 보존 대책 마련

2001년 영상자료원의 필름 수집 예산은 6억1천400만원이 책정되어 있다. 여기에는 의무 납본 대상인 상업장편영화의 보상액과 기증 받은 자료의 운송비가 해당된다. 자료 수집 비용은 1997년이래 거의 비슷한 규모로 유지되었고 실비의 자연상승분 만이 반영되어 왔다. 그러나 이 예산으로는 과거의 자료를 적극적으로 매입할 수 있는 여지가 거의 없다. 연간 대략 1,000벌 정도의 필름이 추가되고 있는데 가장 최근의 사례로는 단성사가 개수에 들어가면서 보관하고 있던 필름을 기증하였다. 그러나 기증 받은 필름 중에 프린트가 1벌도 없었던 영화가 발굴되는 일은 별로 없다. 유실된 필름은 여전히 유실된 채인 것이다. 지금까지 적극적인 필름의 소재파악과 발굴 노력이 이루어진 적도 없다. 영화의 희귀성이나 문화적 가치를 판단하여 매입에 나설 수 있는 여건이 조성되어 있지 않기 때문이다. 어떤 영화가 발굴될 가능성이 있는지도 확인할 길이 없다. 간혹 개인적으로 희귀 영화를 보관하고 있다하여 접촉해 오는 일도 있지만, 보상 기준이 없고 무엇보다 예산 문제가 걸려있다. 또 부식되어 가는 기존 필름의 복원과 보존에 필요한 비용도 반영되어야 한다. 디지털화 작업이 보존의 한 방편일 수 있지만 필름에 맺힌 이미지가 영화의 물질적 원천이란 점을 생각한다면, 필름의 손질과 보존 여건 개선이 지속적으로 이루어져야 하며 이에 드는 비용이 결코 만만치 않을 것이다.

현재 제작자나 수집가가 산발적으로 보관하고 있는 프린트도 상당수 있는 것으로 알려져 있다. 이들이 소장하고 있는 영화와 해외에 프린트가 남아있는 영화는 하루빨리 조사, 수집되어야 한다. 특히 일제시기 영화 중에 1941년 이후에는 영화에 한국말로 녹음 할 수 없었고 스텝이 전부 창씨개명 한 이름을 사용했기 때문에 일본에서 자국영화로 오인되고 있는 것도 상당수일 것이다. 과거의 영화를 우리의 문화적 유산으로 인식한다면 이에 대한 수집과 보존은 더 이상 미루어서는 안 되는 공공의 과제다.

(2) 저작권 위탁관리의 시행

한국영화를 콘텐츠로 활용하기 위해서는 그것을 이용할 수 있는 권리, 즉 저작권에 대한 문제를 해결해야 하는데 저작권의 위탁관리가 하나의 대안이 될 수 있다. 현재 보존되어 있는 영화 필름이 영상자료원에 보관되기까지는 다양한 경로를 거쳤다. 일부는 자발적으로 보관을 의뢰하였지만 어떤 것은 현상소에서 네가필름을 담보로 보관하고 있다가 현상소가 문을 닫거나 관리가 어려워 영상자료원에 위탁한 것도 있고, 개인이 습득한 필름을 보관 의뢰한 것도 있다. 이 결과 보존되어 있는 콘텐츠조차도 저작권의 소재가 불분명한 것이 많다. 특히 1980년대 이전에 제작된 작품의 상당수는 저작권자 확인이 이루어지지 않은 상태다. 일반적으로 영화의 타이틀에 명시된 제작자를 저작권자로 간주하고 있지만 소재 파악이 이루어지지 않거나 정보가 실제와 다른 경우가 상당수 있다. 우연성에 의존한 수집과정이 반영된 것이기도 한데, 우선 보관을 위탁한 자와 저작권자가 다른 경우가 있다. 현상소나 개인 수집가가 위탁한 경우는 부채관계이거나 대가를 바라고 구매한 경우도 많다. 실제 제작자, 즉 저작권자의 권리와 별개로 영화를 이용하기 위해서는 수집자의 권리에 대한 배려도 필요할 것이다. 또 대명제작이라는 관례 때문에 법률적 저작권자와 실제 저작권자가 다른 사례도 있다. 한국 영화사에서 ‘대명제작’은 무리한 영화 기업화 정책에 따라 오랜 기간 지속되어 온 일이었다.

이런 상황의 결과로 저작권의 소재 파악은 상당히 어려운 문제다. 현재는 영화가 방송이나 영화제 등에서 상영될 경우에 한해서 사안별로 저작권자를 확인하고 있다. 그러나 영화제 등에서 상영을 위해 저작권자를 찾는 과정에서 저작권자가 사망했거나 이민 간 경우, 저작권 상속자의 소재가 확인되지 않는 경우 등이 발생하곤 한다. 저작권자의 동의를 받지 못한 영화는 영상자료원 외부에 필름을 반출할 수 없기 때문에 필름이 보존되어 있어도 영화가 이용될 수 없는 것이다.

얼마 전 EBS <한국영화걸작선>에서 한 작품을 방영 한 후 있었던 일은 단적인 사례를 제공한다. 저작권자를 명시하는 자료에는 A 영화사로 되어 있어서 저작권 동의를 받고 방송했다가 B 영화사의 항의를 받았다. 저작권자를 기록한 정보와 달리 영화의 타이틀에는 제작자가 B영화사로 표기되어 있었던 것이다.



저작권의 사각지대 - 대명제작

대명제작은 말 그대로 이름을 빌어 제작했다는 의미다. 등록된 제작사만 합법적으로 영화를 제작할 수 있었기 때문에 독립 제작사는 일정한 권리금을 주고 등록된 제작사의 이름을 빌려 영화를 만들어야 했다. 이를 '대명제작'이라 부른다. 한국영화사에서 대명제작의 기원은 상당히 오래 전으로 거슬러 올라간다. 1961년 영화 법이 제정되면서 당시 7개사에 달했던 영화사가 16개로 통합되었다. 그러나 이것은 온전한 의미의 통합이 아니라 영화법의 등록요건을 채우기 위해 제작사들이 서류상 합친 것에 불과했다. 이후에도 영화법이 개정될 때마다 제작사의 이합집산은 있었지만 독립 제작자가 등록된 제작사의 이름을 빌어 제작하는 편법적 관행은 사라지지 않았다. 제작권쿼터라는 제작권리가 있어야 제작을 할 수 있었던 통제정책이 빚어낸 산업구조의 파행적 단면이었다.

대명제작은 1985년 7월 제 5차 영화법 개정안에서 영화사의 허가제를 등록제로 변경하기까지 지속되었다. 영화사의 허가제가 법 조항에 명시된 것은 1973년 4차 영화법 개정안에서지만, 그 이전에도 까다로운 등록요건을 충족시켜야 했고, 등록을 취소할 수 있는 권한이 정부에 있었기 때문에 실질적으로는 허가제나 다름없었다. 의무 제작편수를 채워야 했던 제작사의 요구와 제작권을 받지 못한 독립 영화사의 이해가 맞아 떨어져 대명제작 현상이 나타나게 된 것이다.

따라서 1961년부터 1985년까지 제작된 영화 중에 상당수는 대명으로 제작된 작품이다. 얼마나 많은 영화가 대명제작 되었는지에 대한 조사도 이루어지지 않아 정확한 비율을 확인할 수는 없다. 대명제작으로 만들어진 영화의 경우, 필름이 영상자료원에 보관된 이후에 실 제작자가 자신의 권리를 주장하는 일도 있었다. 이 때는 일단 필름을 반출하여 목록에서 삭제했다가 다시 제작권자를 변경하여 입고하는 방식으로 제작권자를 정정하고 있다.

저작권 등록제가 시행되고 있지만 이러한 제도가 있다는 것을 모르는 경우도 많다⁸⁾. 이 문제들은 제작권을 위탁받아 관리하는 기구가 없다는 사실에서도 원인을 찾을 수 있다. 영상자료원은 필름을 관리하고 있을 뿐 제작권 문제를 해결하여 유통을 매개할 수 있는 어떤 권리와 의무도 없는 것이다.

따라서 영화콘텐츠 사용자는 제작권자를 수소문하여 이용 허락을 받아야 한다. 제작권자가 확인되어도 이용자가 일일이 제작권자의 소재를 파악하여 동의를 받아야 한다는 사실은 그 자체로 상당한 장애요소다. EBS의 이승훈 PD는 그간 <한국 영화걸작선>의 편성 과정에서 가장 큰 장애요소가 제작권자를 확인하는 데 드는 소모적인 시간과 비용이었음을 지적한다. 따라서 영상자료원은 영화에 관한 한 제작권을 위탁관리 하는 권한을 부여받아 제작권자의 소재파악과 콘텐츠의 활용에

8) 본 보고서의 제5장 <표 23> 제작권 종류에 따른 등록 건수를 참조할 것.

필요한 저작권 관리업무를 대행해야 한다.

영상자료원이나 공공도서관의 영상자료실 등에서 테이프나 파일로 전환한 영화를 대출 받아 관람할 수 있는 구조도 갖추어져야 한다. 영화 산업이 활성화되고 있다고는 하지만 대규모 블록버스터에 집중되는 현상에 대한 우려의 목소리가 거세다. 그러나 더 큰 영화계의 편식증 중에 하나는 한국영화에 대한 학술적 연구가 너무 부족하다는 점이다. 이는 1960~1970년대의 한국영화를 관람할 수 있는 통로가 없다는 현실 탓도 크다. 영상자료원에서는 감독, 배우전을 기획하여 1달에 10편 정도의 영화를 상영하고 있으며, 1달에 1편의 영화를 신청하여 볼 수 있는 문화가족제도를 운영하고 있다. 그러나 연구의 기회로는 턱없이 부족하다. 세세한 분석을 위해서는 반복 시청이 가능해야 하고 무엇보다 원하는 작품을 볼 수 있는 기회가 확대되어야 한다. 미국의 경우, 미 의회의 필름 보관소나 대학의 아카이브 등에서 연구자에게 자유롭게 필름을 상영하는 것에 비하면 영상자료원의 운영방식은 너무 경직되어 있다. 비상업적 관람의 기회 확대를 포함한 포괄적인 저작권 개선방안이 마련되어야 한다. 영상자료원에서 영화의 보존과 관리 뿐 만 아니라 저작권의 위탁관리 기능을 수행하게 된다면 현재의 이러한 문제점은 상당부분 개선 될 수 있을 것이다.

3장 영화콘텐츠의 산업적 활용 현황

한국영화는 1990년대 중반 이후부터 외형적인 측면이나 관객들의 인지도면에서 상당히 성장했다. 46%가 넘는 관객 점유율과 곳곳에 문을 연 멀티플렉스 극장들, 제작비의 기하급수적인 증가, 영화 지망생들의 폭발적인 증가 등이 그 사실을 반영한다. 하지만 아직 외형적인 성장이 산업적, 문화적 측면을 맺어주고 영상문화산업 전반을 튼튼하게 하는 추동력으로는 기능하지 못하고 있다. 이에 대한 여러 이유들 중 빈약한 자료 축적과 적절한 분석이 이루어지지 못함으로서 한국영화산업의 현황이 제대로 파악되지 않고 있다는 지적은 주목할 만 하다. 이 장은 이러한 문제의식에서 출발했고 한국영화의 유통 경로를 구성하는 각 창구들의 산업적, 문화적 측면들을 점검하고 그 지형을 그려내려 한다.

우선 한국영화산업의 전체적인 규모에 대한 이해를 돕기 위해서 <표 5>를 제시하였다. 2001년 상반기까지 집계된 이 통계에서도 외형적인 성장이 눈에 띈다. 제작업, 수입업, 배급업, 상영업 전체가 수적으로 증가하였고, 외국영화 수입 편수는 전년도에 비해 상당히 줄어들 것으로 예측된다. 특히 주목되는 부분은 한국영화의 관객 수인데, 1999년부터 지속적으로 성장하고 있으며 올해는 점유율은 전년도 기록을 넘어 50%에 육박할 것이 확실시된다.

한국영화산업에 대한 더욱 세밀한 이해를 위해서는 영화의 다양한 유통 채널인 각 창구(window)별 현황을 파악해야 한다. 영화는 다른 어떤 영상콘텐츠 보다 다양한 창구를 확보하고 있으며 다수의 창구들은 서로간의 경쟁과 마찰을 피하면서 영화의 독립적인 수익 창구로 기능한다. 극장 흥행수입이 영화 수입의 65%를 차지하는 한국영화 수익구조에서 창구의 전체 비중이 그리 큰 것은 아니다. 그러나 각 창구는 극장을 찾는 관객과는 다른 다양한 계층이 영화에 접근하는 통로라는 점에 관심을 기울여야 한다. 극장 개봉 후, 영화의 유통 경로를 나타내는 hold-back은 제작된 영화가 어떤 순서로 유통되는지를 보여준다. 이 과정은 각 경로에 해당하는 창구들의 특징과 그것이 영화산업 전체와 맺는 관계를 설정하는 관행이라 할 수 있다. 따라서 영화의 hold-back은 유통과정과 창구에 대한 이해인 동시에, 영화산업 전체의 지형을 이해하는 도구라고 볼 수 있다.

<표 5> 2001년 상반기 현재 한국 영화산업의 규모

구 분		1999년	2000년	2001년 상반기
영화업 신고현황	제작업	367	715	820
	수입업	215	347	381
	배급업	155	259	266
	상영업	409	466	479
상영관	전 국	599	720	774
	서 울	165	218	229
제작	제작편수	49	59	29
수입	수입편수	348	405	163
	-미국	223	223	89
	-일본	12	55	20
	수입총액	\$26,933,855	\$42,245,885	\$22,218,265
	편당가격	\$77,396	\$104,311	\$136,308
수출	수출편수	105	58	27
	수출총액	\$6,462,193	\$7,357,205	\$3,400,200
	편당가격	\$61,545	\$126,848	\$125,933
상영편수	한국영화	41	55	29
		(15.0%)	(18.9%)	(17.8%)
	외국영화	233	236	134
		(85.0%)	(81.1%)	(82.2%)
관객수	한국영화	20,983,217	21,889,184	13,207,000
		(36.1%)	(35.5%)	(38.2%)
	외국영화	37,122,277	39,801,029	21,382,000
		(63.9%)	(64.5%)	(61.8%)

출처: 문화관광부, 『문화산업 연계동향 통계자료』

http://mct.go.kr/cgi-bin/nph-hwp2html/data_room/policy/policy_data5/문화산업통계.hwp

이 장의 내용은 영화의 유통 흐름인 hold-back 순서로 진행되며 그 과정은 다음의 그림과 같다. 영화콘텐츠가 비디오, Pay-per-view, 유료 케이블채널, 지상파, 기본 케이블채널로 이어지는 유통의 전 과정을 경유하는 데에는 약 3~4년의 기간이 소요된다. 이는 영화가 극장 흥행수익 이외의 부가적인 수익을 올리는 과정이다.

한국영화의 유통과정

극장개봉 → 비디오 → pay channel → free channel(지상파) → basic channel
 (3개월~1년) (6개월~1년) (1년~2년) (1년~2년)
 Pay-per-view & VOD채널(국내에선 공백)
 (8개월~1년)

<표 6>은 영화 한 작품이 제작비를 환수하기 위해 필요한 주요 창구의 평균수익과 극장 매출 목표액을 예시한 것이다. 현실적인 실례라기보다 매출액 변동분에 따른 개념적 모델로서의 의미로 제시하였다. 2001년 들어 급증한 해외수출과 방송 저작권 등을 첨가한다면 수익 항목은 변동될 수 있다.

<표 6> 한국영화의 수익 모델⁹⁾

구분	예시 1	예시 2	예시 3	비고
총제작비 ①	20억원	26.7억원	26.7억원	
비디오 매출 ②	(3만장) 4.5억원	(3만장) 4.5억원	(3.5만장) 5.25억원	1장당 15,000원***
방송판권 ③	1억원	1억원	2억원	
극장매출 목표액 ④*	14.5억원	21.2억원	19.45억원	관객 1인당 영화사 매출
전국 목표 관객수	55.8만명	81.5만명	74.8만명	
서울 목표 관객수**	22.3만명	23.9만명	22.7만명	2,600원****

※ ④* = ① - ② - ③

** 한국영화의 서울(개봉관)관객을 전국관객의 40%로 봄(2000년 43.7%)

*** 비디오 1장당 가격은 14,500~15,500원의 중간값

**** 영화사 매출 = 입장수입(기금제외) - 극장측 수입 - 배급수수료

(배급수수료 : 극장측 부금 공제 후 3~10%)

다음으로는 <표 7>에서는 실제 한국영화의 수익구조를 세분화하여 살펴보았다. 제작비 규모와 흥행 결과가 다른 한국영화 세 편이 극장 및 부가창구에서 창출한 수익의 예시이다. 총 제작비 5~10억 사이의 저예산영화, 20억대의 평균 제작비가 소요된 영화, 그리고 40억 이상의 제작비가 투입된大作 영화의 수익 규모를 비교해 본 것이다. 세 편 모두 2000년 제작 작품이기 때문에 hold-back의 전 과정을 거치지지는 않았다. 따라서 향후 다른 창구의 유통을 통해 수익규모가 전반적으로 상승할 것이라는 점을 감안해야 한다.

9) 영화진흥위원회, 『2000년 영화산업 통계 및 해설』(2001. 9), p.7를 모델로, 2001년 관객 1인당 영화사 매출액 변동 분 2,600원 (2000년에는 2,300원)을 반영하여 재 작성했다.

<표 7> 제작비 규모별 수익구조 예

(단위 : 원)

구분		저예산예술영화		평균제작비 소요 한국영화		대작 한국영화	
총제작비*	순제작비	6억	4억 3천	27억	20억	45억	29억
	홍보 및 마케팅비		1억 7천		7억		16억
극장수입		1억 3천만		15억 6천만		145억	
비디오 매출		3억 8천만		11억 4천만		20억	
방송판권		1억		(부가판권 수입)		12억	
해외수출		1억		1억		30억	
총수입		7억 1천만		28억		207억	
전국 관객수**		5만 3천명		57만 9천명		6백만명	
서울 관객수		3만 5천명		23만 7천명		2백5십만명	

* 제작비는 제작사에서 밝힌 수치에 준함.

** 관객 수는 천명 이하 절사함.

<표 7>에서 드러나는 최근 한국영화 수익구조의 특징은 세 가지 정도로 요약된다. 일반화의 위험을 감수하고 분석하면, 우선 총 제작비 규모가 커질수록 제작비 중 홍보 및 마케팅 비용(이하 P&A)이 상당한 수준으로 높아지는 것을 볼 수 있다. 제작비 45억의 대작 영화는 P&A가 16억원으로 총 제작비의 35.6%를 차지하고 있다.

2001년에는 이 현상이 더욱 심해졌다. 평균 제작비를 약간 상회하는 규모의 영화 중에 흥행에 성공한 한 작품을 실례로 살펴보면, 이 영화의 P&A 비중은 상당히 높았다. 총 제작비 36억 중에 P&A가 15억으로 41.75%나 된다. 그 결과 이 영화는 서울 160만 관객을 동원하였다. 이런 추세에서 위험을 감수하게 되는 대작 영화의 P&A는 당연히 상승하게 된다. 2000년의 경우, 평균 제작비 21억 5천만원 중에 평균 P&A가 6억 5천만원으로 총 제작비의 30.2%를 차지했다. 그러나 2001년에는 평균 제작비 26억 7천만원 중에 평균 P&A가 9억 9천만원까지 상승했다¹⁰⁾. 무려 총 제작비의 37.1%를 P&A가 차지해 미국의 33.3%보다도 높은 비율이다. 이를 통해 최근 대작 중심의 한국영화 시장이 작품의 차별성이나 질에 대한 평가이기보다는 대규모 홍보와 제작사들의 다양한 마케팅 전략에 의해 영향을 받고 있다는 것을 추측해 볼 수 있다. 물론 이점은 기획력이 향상되면서 흥행에 성공할 수 있다고 판단되는 작품에 대한 집중적인 투자의 결과이기도 하다.

10) 영화진흥위원회 자체 조사 자료.

두 번째 특징은 해외수출의 증가를 들 수 있다. 해외시장은 영화의 새로운 창구로서 큰 의미를 가진다. 해외시장에서 경쟁력을 갖는다는 것은 한국영화의 이미지 제고나 직접적인 수익 창출에서도 반가운 사실이 아닐 수 없다. 2001년은 한국영화가 사상 최대 규모의 매출을 달성할 것으로 전망되고 있다. 11월 현재까지 734만 달러의 총액이 집계되었고 연말까지 1천만달러를 돌파할 것으로 예상되고 있다. 2000년에 700만 달러 수준이었던 것과 비교하면 30% 이상 증가한 것이다¹¹⁾. <표 7>에 제시된 바대로 저예산, 평균예산 그리고 대작 영화 모두가 해외에서 수익을 내고 있다는 점에서도 한국영화가 일정 정도의 탄력을 받을 수 있게 되었다.

해외시장 수익뿐 아니라 방송 같은 부가 창구에서의 수익도 상당 부분 증가한 것으로 보여진다. 특히 흥행에 성공한 대작 영화는 방송 판권 가격이 10억 원 이상으로 웬만한 외화 수준을 넘어서고 있다. 역시 관객 동원에서 성공한 영화가 대중성을 확보하고 있다는 점에서 방송사들이 관심을 가질만한 주요 타겟이 되는 것을 보여준다.

세 번째 특징은 한국영화의 양극화 현상이다. 저예산 영화들의 수익창출은 여전히 어려운 반면, 몇몇 대작 영화들이 산업 전반의 수익구조를 변동시키면서 저예산 영화의 입지를 더욱 어렵게 하고 있다. 제작비와 흥행이 반드시 정비례하는 것은 아니지만, 실제로 영화의 기초 자체를 튼튼히 할 수 있는 작품의 다양성 면에서는 대작 중심의 시장이 오히려 부정적인 요인으로 작용할 수 있다.

이상으로 최근 한국영화의 시장에서의 수익성을 살펴보고 몇 가지 특징들도 짚어 보았다. 각 창구별 현황에 대한 자세한 논의는 아래의 글에서 본격적으로 진행될 것이다.

이 후 영화의 각 창구에 대한 점검은 1)시장규모 및 창구로서의 특징 2)hold-back 3)저작권 4)한국영화의 방송쿼터 및 방송계의 직접투자 5)비 상업(독립/단편)영화의 유통 6)전망이라는 세부 카테고리를 중심으로 논의한다. 현장감을 살리기 위해 각 창구의 현황 종사자와 인터뷰¹²⁾를 통해 취합한 자료를 중심으로 정리했기 때문에 이견(異見)이나 부정확한 설명 등이 있을 수 있다. 그러나 각 창구들의 특징과 한국영화산업의 구조적 메커니즘을 그려내는 데 큰 무리는 없으리라 보여진다.

11) Film 2.0, 2001. 11. 27, p21.

12) 구체적인 인터뷰 대상은 KBS미디어의 이상우 팀장, SBS콘텐츠 운용팀의 신형철 차장, ON Media 영화구매팀의 최진희 차장, KDB 콘텐츠사업단 윤용필 부장과 조이현 부장, 웹시네마의 신도환 이사, EBS의 이승훈PD, 인디스토리 구정아씨, 미로비전의 강성경씨, 독립영화협회의 원승환씨 그리고 씨네포엠의 이성원 팀장이다.

1. 비디오/DVD와 영화콘텐츠¹³⁾

(1) 시장 규모 및 창구의 특징

① 비디오

비디오는 1980년대 중반 시장을 형성한 이래 20여 년의 역사를 지니고 있는 창구로서, 1987년부터 1992년에 이르기까지 그 전성기를 구가했다. 1987년 대기업들이 비디오 프로그램 산업에 진출하면서 할리우드 메이저 제작사들의 영화를 독점 계약 형식으로 출시하였다. 한국영화의 저작권 역시 경쟁적으로 확보해 나가는 과정에서 대기업 중심 구도가 정착되었다. 그러나 1988년의 영화시장의 개방 이후로 미국의 메이저 비디오 제작사의 직배가 시작되면서 국내의 대기업들은 큰 타격을 입게 되었다. 점차 대기업은 직배사들의 유통대행사로 전락하였는데, 직배사들은 국내 대기업들에게 유통수수료를 12~17%만을 지불하며 자사의 브랜드로 비디오를 출시하게 되었던 것이다. 할리우드 대형 흥행작의 배급권 획득과 관련하여 국내 업체 간 과당경쟁으로 저작권료의 급상승 현상이 야기되면서, 한국영화마저 저작권 가격이 수 억원 대로 상승했다. 이어 1995년부터 비디오 산업은 침체기에 들어섰으며, 1997년 IMF 위기 이후로는 대기업의 완전 철수와 함께 비디오 대여점수의 감소 추세가 이어짐에 따라 시장의 대체적인 퇴조가 일어나고 있다.

현재의 시장구조를 잠시 살펴보기로 하자. 비디오 테이프가 제작되어 소비자에게 전달되는 데에는 비디오 저작권을 소유한 배급사(제작사)¹⁴⁾, 그것을 구매하는 비디오 제작 유통사, 비디오 복제 제작사, 제작 유통사의 유통망까지가 걸쳐 있다. 개개의 테이프는 비디오 대여점에 의해 구입될 수도 있으며(대여시장), 소비자 개인에게 직접 구입될 수도 있다(셀스루 시장). 일반적으로 국내 비디오 배급사(제작사)들은 유통사를 겸하고 있는 경우가 많고, 직배사는 배급사(제작사)이기는 하되 유통은 하지 않는 경우가 많다.

2000년 이후 비디오 시장의 가장 큰 특징은 대기업의 완전 철수가 이루어졌다는 점, 외국 비디오 배급사가 한국 영화의 배급에도 관여하고 있다는 점 등을 들 수 있다. 이는 2001년 5월 현재의 직배사와 국내 배급사의 점유비가 44:56의 수준이라

13) 영화진흥위원회, 『한국영화 산업구조 분석』, 2001.12의 2장 4절을 주로 참조했음.

14) 보통 비디오 테이프는 비디오 판권을 보유하고 있는 비디오 배급사(제작사)의 브랜드를 달게 된다. 예를 들어 국내 비디오 배급사인 디지털 미디어는 DMV라는 브랜드를 붙이게 되며, 미국의 비디오 배급사인 CIC의 경우 동명의 CIC 브랜드를 붙인 채 출시된다.

는 것만으로도 알 수 있는 것인데, 1999년 당시의 점유비는 30:70 정도였다. 각 부문별 시장규모, 그리고 전체 시장규모를 포함한 비디오 시장 현황은 대략 다음의 표와 같다.

<표 8> 비디오 관련 등록 현황

구 분	1999	2000	2001 상반기
제작업	569	771	1,236
배급업	141	216	419
판매/대여	15,960	13,352	12,000
감상실	2,970	2,734	-

출처: 문화관광부, 『문화산업 업계 동향』 통계자료, 2001. 7

<표 9> 비디오 시장규모

구분		1996	1997	1998	1999	2000	2001 (예상)
시장규모(억원)		9,400	8,300	7,950	8,200	7,000	7,500
대여 시장	제작사 매출액(억원)	2,464	2,073	1,998	2,051	1,802	2,000
	출시편수(장)	808	647	566	575	521	600
	판매량(천장)	11,727	9,370	7,978	8,003	6,889	7,000
	비디오대여점 수(개)	25,000	22,000	18,000	15,000	12,000	10,000
	비디오감상실 수(개)	4,000	3,500	3,200	2,800	2,500	2,400
판매용 시장	시장규모(억원)	1,000	1,200	1,400	1,500	1,600	1,700
	유통사 매출액(억원)	-	-	500	550	600	700
	전문점 수(개)	-	-	450	500	600	700

출처: 표순철, 『2001년 한국영화연감』 중 “비디오/DVD 분야”

② DVD

1998년 처음으로 국내에 선보인 DVD는, 2000년 말 DVD 플레이어 판매량 6만 대(기대치였던 10만대에는 못 미치는 수준), 출시DVD 타이틀 수 500여 편으로 상당한 가능성을 시사한 바 있다. 2001년 들어서는 매달 출시되는 DVD 타이틀 수가 80여 편에 이르고 DVD 플레이어의 예상 판매대수 역시 10만대를 상회함으로써 금년이 DVD 산업 발전의 원년이 될 것이라는 관측도 나오고 있다¹⁵⁾. 이 같은 낙관론은 DVD 역시 LD의 전철을 밟을 것이라는 비관론과 공존하고 있는 형편이긴

15) 김창규, 앞의 좌담회 발표문

하지만, 분명한 것은 이것이 비디오를 대체하는 성격이 강한 매체라는 점이다. DVD 시장은 DVD 대여업과 타이틀 판매시장의 성장 가능성이 중요한 변수가 될 것이라고 전망되고 있다.

국내에서 DVD를 제작하는 업체는 2000년에 직배 4개 사 외에 비트윈, 스펙트럼 DVD, 새롬엔터테인먼트, 씨넥서스, 다음미디어 등의 국내 제작사를 합쳐 총 9개사에 이르렀는데, CIC가 2001년부터 가세하고 있다. 제작사들은 대부분 소장용 소비자를 주요 공략 타겟으로 삼고 있으며, 음반가게, 우일 셀스루, 대운비디오 등 셀스루 전문점, 그리고 인터넷 판매 등 다양한 판매전략을 구사하고 있다. 그러나 영화 감상 풍토가 1회용 감상에 집중되어 있는 만큼, DVD 대여업의 추진이 고려되어야 할 것이다.

<표 10> DVD 제작사 현황

제작사	사업개시 시기	출시편수			판매가격(원)
		1999	2000	2001(예상)	
스펙트럼 DVD	1999. 6	3	49	80-100	19,800
비트윈	1999. 8	6	80	60-90	23,000/25,000
컬럼비아트라이스타	1999. 8	15	120	120	25,300
워너브라더스	2000. 4	-	93	70-80	16,500/19,800
브에나비스타	2000. 6	-	42	25-30	24,000/29,000
새롬엔터테인먼트	2000. 6	-	81	160	24,000/25,000
다음미디어	2000. 6	-	39	50-60	19,800
씨넥서스	2000. 7	-	15	120	25,000
이십세기폭스	2000.12	-	16	100	25,000/27,500
CIC(파라마운트)	2001 .4	-	-	100	25,300
계		24	535	785-960	

출처: 표준철, 앞의 자료.

(2) hold-back

기존 관행대로라면 극장에서 개봉된 영화가 극장개봉 이후 최초의 창구인 비디오 시장까지 가는 데는 3개월~1년까지의 시간이 걸린다. 그러나 최근 들어 이 기간은 상당히 짧아지고 있는 추세다. 이 현상은 한국영화가 훨씬 현저해서 수입영화의 hold-back 기간마저 영향을 받고 있다. 또한 현재까지는 공백이었던 극장과 비디오 시장 사이에 위성 TV의 패이퍼뷰(pay-per-view)나 인터넷의 VOD 서비스

가 형성되고 있는 상황이어서 극장과의 사이에 지켜지던 hold-back 기간은 보다 단축될 가능성이 큰 것으로 예측되고 있다.

(3) 비 상업(독립/단편)영화의 유통

비 상업(독립/단편)영화는 1996년부터 우수 단편영화의 비디오 출시가 이루어지기는 했으나 아직까지는 미미한 수준에 그치고 있다. 보다 구체적으로 살펴보면, 서울단편영화제 수상작을 삼성영상제작단이 비디오로 출시한 것을 시작으로 2000년 시네마트의 <한국단편영화결작선> 정도가 있었다. 현재는 한국독립영화협회에서 1980~1990년대 초반에 제작된 독립영화를 <매혹의 기억>이라는 타이틀로 장편 4편, 단편 14편의 세트를 제작하여 판매하고 있다. 대략의 저작권 가격은 편당 30~50만원 선에서 책정된다. 현재로선 비디오가 독립영화 유통에서 극히 미미한 창구이기는 하지만, 극장에서 상영될 기회가 적은 것이 독립영화의 현실인 만큼, 비디오/DVD 창구는 인터넷과 함께 그 가능성을 적극적으로 모색할 필요가 있다.

DVD는 셀스루 시장이 형성되어가고 있어서, 단편/독립영화 매니아층을 대상으로 한 DVD의 제작도 시도되고 있다. 인디스토리에서 출시한 DVD도 시장을 탐색하기 위한 실험적 시도 정도로 여겨지고 있다. 아직 출시작은 없지만 미로비전 역시 저작권을 보유한 영화를 대상으로 DVD 출시를 계획하고 있다. 인디스토리가 배급하고 한국독립영화협회가 판매를 담당하고 있는 <한국 단편영화 결작선> 시리즈는 현재 1장(5편)이 출시되어 있는데, 앞으로 4장을 더 출시하여 5장 세트로 완성될 계획이라고 한다. 이것은 DVD 출시의 좋은 사례로, 기술적 전환과정 경비까지 제작사에서 부담했고 총 제작비는 타이틀 당 800~1,000만원이 소요되었다고 한다.

DVD의 주 판매 대상은 학교나 도서관이다. 독립영화가 DVD로 제작되는 데 있어서의 난점으로는 고화질, 사운드 5.1 채널 등의 기술적 요구치를 충족시키기 힘들다는 점이다. 또한 필름을 DVD로 전환함에 있어 Digi-Beta 작업, 채널 분리 작업등의 경비를 연출자가 부담하는 경우도 있어 현실적인 어려움이 있다.

<표 11> 한국독립영화협회 비디오 출시 목록

구분	영화명	감독	제작연도	러닝타임	비고
1	오! 꿈의 나라	이은, 장동홍, 장윤현(장산곶매)	1989	90분	16mm 컬러
2	파업전야	장동홍(장산곶매)	1990	105분	16mm
3	친구여 이제는 네가 말할 때	이상인	1989	30분	16mm 컬러
	어머니 당신의 아들	이상인	1991	84분	16mm 컬러
4	칸트씨의 발표회	김태영	1987	35분	16mm 컬러
	황무지	김태영	1988	90분	16mm 컬러
	강의 남쪽	장길수	1980	14분	16mm 흑백
	문	서명수	1983	12.5분	16mm 흑백
5	판놀이 아리랑		1984	18분	8mm
	그 여름	김동빈	1984	35분	8mm
	버려진 우산	조진	1985	12분	16mm 흑백
	그 날이 오면	장동홍	1987	13분	16mm 흑백
	상계동 올림픽	김동원(푸른영상)	1987	27분	video
6	인재를 위하여	장윤현	1987	45분	8mm
	Wet Dream	김윤태	1992	15.5분	16mm 컬러
	Org	임창재	1994	13분	16mm 흑백

기획·제작·배급 : 사단법인 한국독립영화협회

후원 : 영화진흥위원회

가격 : 1종당 2만원, 6세트 및 단행본 “매혹의 기억, 단편 영화” 1권 6만원

<표 12> 인디스토리 출시 단편 영화 VCD 및 DVD 목록

구분	영화명	감독	비고
VCD	한국단편영화컬렉션 (Shorties but Goodies)	지우개 따먹기	민동현
		1979년 10월 28일 맑음	권종관
		부적격자	유상곤
		나이트메어	이승훈, 김경희
		동시에	김성숙
		이발소	이기호
	2001 부산아시아 단편영화제 수상작 모음	염소가죽	신한솔
DVD	한국단편영화 결작선 시리즈1	사선에서	Giggle
		지우개 따먹기	민동현
		눈물	임창재
		For the Peace of All Mankind	이석훈
		물안경	이수연
		이발소 이씨	권종관

(4) 전망

비디오 시장은 1990년대 중반 이후로 시장의 규모가 크게 감소함에 따라 침체기를 겪고 있는 것으로 분석되고 있다. 1990년 초, 중반에는 대기업의 공격적인 활동이 있었고 비디오대여점 수도 증가 일로에 있었지만, 영화 이외의 여가활용이 늘어나고 극장 이후의 영화관람도 비디오 이외의 매체로 분산되었기 때문이라는 견해가 지배적이다. 그러나 무엇보다도 대여시장의 감소가 직접적인 원인이라는 분석도 있다. 이점은 영세 대여점의 폐업 양상과 동시에 대여점의 대규모화 현상에 의해 대여점 수가 감소했다는 사실과 관련이 있다. 또한 대여실적을 투명하게 공개하지 않는 관행 탓에 시장규모 전체가 축소된 것으로 분석될 소지가 있는 것이다.

앞으로의 비디오 창구의 전망은 대체재인 DVD의 수요와 관련하여 고려될 수밖에 없다. DVD의 시장 가능성에 대해서는 낙관론과 비관론이 교차하고 있지만, 최근 들어 하드웨어와 소프트웨어 공히 생산기반이 커짐에 따라 긍정적으로 전망하는 목소리가 많다. 그러나 새로운 매체가 시장에서 안정적으로 정착되기 위해서는 하드웨어의 가구 당 보급률이 최소 5%에는 이르러야 하는데, 현재의 보급률은 1%에 불과하다는 점, 구매보다는 대여에 친숙한 국내 상황에서 아직은 충분한 대여시장을 조성하지 못했다는 점, 셀스루 시장의 수요층은 특정 계층에 국한되어 있다는 점 등은 여전히 과제로 지적되고 있다.

2. 지상파 방송과 영화콘텐츠

(1) 시장규모 및 창구의 특징

KBS, MBC, SBS로 대표되는 지상파 방송은 영화콘텐츠의 창구로서 연간 약 300억 정도의 규모이다. 한 지상파 방송사의 연간 영화 구매 예산이 100억(KBS의 경우, SBS 또한 90억 정도로 보고 있음) 정도로, 세 지상파 방송사의 구매 예산을 모두 합하면 약 300억이라는 계산이 나온다. 그러나 이 수치는 한국영화와 외국영화를 구분한 금액이 아니며 한국영화에 할애되는 예산은 이 보다 훨씬 적다. 방송사들이 정확한 수치를 밝히려 하지 않았지만 대체로 연간 영화 구매 예산의 30% 정도를 한국영화 구매에 할애하고 있다고 답했다¹⁶⁾. 그렇다면 방송 3사의 연간 한국

16) 방송사의 한국영화 연간 구매 예산의 구체적인 사안은 인터뷰 내내 줄곧 대외비라는 이유로 명확히 제

영화 구매 예산은 대략 100억 정도라고 볼 수 있다. 한국영화 방영에 적극적인 EBS¹⁷⁾나 iTV의 예산도 합산되어야 정확한 추정이 가능하겠으나, 관련 가격이 저렴한 1950~1970년대 한국영화를 주로 방송하고 있는 EBS나, iTV의 전체 규모를 고려해 볼 때, 앞서 제시된 방송3사의 합계에 커다란 영향을 미치지 않는 것이다.

극영화 한편이 제작되어 극장 개봉과 그 이후 비디오, 유료케이블채널, 지상파, 기본케이블채널까지 거침으로써 얻게 되는 수익에 비한다면, 지상파 방송3사의 100억이라는 예산은 그리 큰 비중을 차지한다고 할 수 없다. 그럼에도 불구하고 지상파 방송이 영화의 유통 창구로서 중요한 이유는, 역시 방송이 가지는 문화적, 공익적 성격과 한국영화를 통해 감수성, 문화적 정체성을 전달하고 정립하는 역할 때문이다. 무수한 외화들 속에서 한국적 감수성을 드러내고 한국영화의 설 자리를 확보해 줄 수 있는 채널로서, 그리고 한국영화에 대한 관심을 끌어내고 유지시키는 탁월한 매개체로서 담당해 주어야 할 의무가 있기 때문이다.

그러나 지상파 방송이 산업적 측면에서 전혀 의미를 갖지 않는 것은 아니다. 흔히 다 매체, 다 채널 시대, 디지털 방송 시대로의 이행은 영화와 방송이 서로 호환 가능한 영상콘텐츠로서 무한한 공존의 가능성을 확대시킨다. 극영화의 부가창구로서 가장 큰 비중을 차지했던 비디오 시장이 인터넷이나 DVD 등 새로운 매체가 등장함으로써 위축되고 있다는 전망이 제기되는 시점에서, 지상파 방송은 한국영화의 고정적이며 안정적인 수익 창출구로 기능할 수 있다.

지상파 방송은 한국영화에 대한 영상콘텐츠 산업의 동반자로서, 안정적인 수익 창구로서 높은 창구 효과를 기대해 볼 수 있을 것이다. 또 반드시 그러한 기대효과를 살려내야 할 중요한 채널이다. 최근 높아진 한국영화 점유율과 흥행 기록들에 따라 몇몇 한국영화의 방송 저작권료가 웬만한 외화를 훌쩍 넘어서고 있다는 방송계 관계자의 설명은, 방송이 한국영화의 좋은 파트너이자 수익 창구로서 다양한 가능성을 내포하고 있음을 시사한다.

시된 바 없으며, 대략 전체 영화 구매 예산에 대한 비율로 언급되었다.

17) EBS는 일요일 밤 10시와 토요일 정오에 「한국영화결작선」이라는 제목으로 1950~1970년대 한국영화의 주요 작품들을 고정적으로 방영하고 있으며, 또한 독립/단편영화들도 상당수 편성하고 있다. 타 방송사와 비교할 때 한국영화에 대해서 상당히 적극적인 자세를 취하고 있다.

(2) 저작권

방송사는 극영화 개봉 후 1년 6개월 정도가 지나야 방송할 권한을 가진다. 하지만 최근 한국영화의 점유율이 상승하면서 외화에 비해 hold-back 기간도 짧아지고 있는 추세다. 이에 따라 방송사의 한국영화 구매 작업은 보통 A급(흥행성적이 좋은 영화들)영화인 경우 개봉 직후부터 선점을 위한 물밑 작업이 시작된다. 방영될 시기를 감안한다면, 약 2년 정도 앞서가는 작업인 셈인데, 최근의 히트작인 <엽기적인 그녀>가 이 예에 해당된다. KBS미디어의 이상우 팀장에 의하면, 영화 구매 일정이 방영 시기에 비해 상당히 앞서 진행되기 때문에 영화구입 선정협의회(KBS의 경우)를 거쳐 일정 정도의 라인업(line-up)이 완료된 상태에서 구체적인 구매 작업에 들어간다고 한다.

방송사의 영화 구매는 배급사를 통해 이루어지는데, 대형 제작사들은 자사의 배급을 담당하는 메이저 배급사를 통해 부가판권 계약을 체결한다. 그 이외의 경우에는 부가판권 중 방송사의 방영권 계약만을 전담하는 배급사나 에이전트를 통한 계약이 이루어지기도 한다. 계약서 상에 'TV 방영권'으로 명시되는 영화 방영권은 방송 기간과 횟수를 지정하는 것이 통례다. 예를 들어 KBS가 2000년에 구입한 <쉬리>의 경우는 5년 5방의 조건이었다.

소위 대박을 터트린 작품들은 최근 한국 영화에 대한 시청자들의 높은 관심을 감안한 탓인지, 비교적 고액의 저작권료를 지불하고 있고 이러한 추세는 점차 보편화되고 있다. KBS는 <쉬리>에 10억원의 저작권료를 지불했고, <공동경비구역 JSA> 또한 지상파 3사의 경쟁 끝에 SBS가 12억원의 저작권료를 지불하고 방영권을 따냈다. SBS콘텐츠 운용팀의 신형철 차장은, 최근 대작 한국영화의 방영권료가 높아지고 방송 3사의 경쟁에 의해 가격 하한선 자체가 상승하면서 방송 기간이 길어지고 방영 횟수도 늘리는 계약 관행이 생겨나고 있다고 말한다. 그러나 정작 극장에서 높은 흥행성적을 보인 한국영화를 방송했을 때 첫 방송 이외에는 생각만큼의 시청률을 확보하지 못한다. 이유는 이미 시청자들이 흥행이 된 영화는 극장에서건 이외의 채널을 통해서건 다 보았으므로 재방송하는 영화를 보지 않기 때문이다. 따라서 한국영화의 방영권료가 이런 식으로 계속 상승한다면 방송사들이 한국영화의 구매에 상당한 부담을 가질 수도 있다.

영화의 방영권 계약에 있어서 방송사가 주의를 기울이는 점은 일차적으로는 흥행성에 있으나 그것만큼 무시할 수 없는 부분이 바로 '방송용으로 적합한 영화'냐 하는 것이다. 방영권 구매에 있어서 영화 테이프의 질과 방송사 자체 심의를 통과

할 가능성은 주요한 고려사항이다. 이 부분이 매끄럽게 해결되는 경우에만 계약에 들어간다. 예를들어 최근의 <친구>나 <파이란> 같은 경우 흥행성은 문제가 아니지만 내용이 방송사의 심의를 통과하기 어렵다는 측면에서 구매 자체를 포기할 수도 있다는 것이 방송사의 입장이다.

(3) 한국영화 방송쿼터

방송법 시행령 제57조 2항은 “방송사업자는 법 제71조 2항의 규정에 의하여 국내에서 제작된 영화, 애니메이션 및 대중음악을 다음 각 호의 범위 안에서 방송위원회가 고시하는 비율 이상 편성하여야 한다”고 밝히고 있다. 지상파 방송은 한국 영화를 전체 영화방송시간의 100분의 20이상 100분의 40이하로 편성하여야 하는데, 현재 방송위원회는 25퍼센트 이상으로 고시하고 있다.

영화 구매를 담당하는 방송사 관계자들은 이에 대해 한결같이 지나치게 높은 쿼터 비율이라고 언성을 높인다. 이유인 즉, 한해 평균 제작되는 한국영화를 50편 남짓으로 보고, 그 중 방송 가능한 작품을 고르면 40편도 채 안 되는 것이 현실인데, 방송 3사가 중복 방영이 되지 않도록 하다보면, 구매할 수 있는 한국영화 편수는 겨우 10여 편이 조금 넘는다는 것이다.

2000년 영화 수입 편수 405편, 외국영화 상영편수 236편(81.1%)¹⁸⁾임을 감안할 때, 한국영화콘텐츠는 비교도 되지 않을 만큼 부족하다는 것이다. 그런 주장 뒤에는 한국영화 의무편성비율을 채우기 위한 편법들이 예고되어 있다. 즉 질이 떨어지는 한국영화를 방송하거나 한국영화 재방송 비율을 높여, 그나마 시청자들이 가진 한국영화에 대한 인상을 훼손함으로써 한국영화산업 전반에도 좋지 못한 결과를 초래하게 되는 것이다. 이 과정에 대한 방송사의 설명은 상당히 논리적인 귀결인 듯 하다. 하지만 지상파 방송사들이 한국영화 의무편성비율을 어떠한 방식으로 지켜나가고 있는가를 찬찬히 살펴보면, 이러한 논리가 상당부분 시청률 지상주의를 추구하는 방송사의 입장을 대변한 것임을 알게 된다. 방송쿼터제가 실시된 첫 해인 2000년 6월부터 2001년 5월까지 방송사들은, <표 13>과 같이 지상파 5개 방송사(KBS1·2, MBC, SBS, EBS, iTV) 모두가 방송위원회의 ‘25% 이상’ 고시 내용을 준수하였다.

18) 앞서 제시한 <표 5> 2001년 상반기 현재 한국영화산업의 규모 참조할 것.

<표 13> 2000년 6월 ~ 2001년 5월 한국영화 편성비율

(단위 : 분)

국적 \ 방송사	MBC	KBS1	KBS2	SBS	EBS	iTV	합계
전체	16,140	7,713	14,075	15,331	20,997	6,381	80,637
외국영화	12,108	6,293	9,648	11,338	15,232	4,533	59,152
한국영화	4,032	1,420	4,427	3,993	5,765	1,848	21,485
한국영화비율	25%	18%	31%	26%	28%	29%	27%
		27%					

*비율은 소수점 첫째자리에서 반올림

출처: 스크린쿼터문화연대, 『방송쿼터제 준수현황 및 결산자료』

<표 14> 1999년 월별 한국 영화와 외국 영화의 편성 비율(작품편수 기준)

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
한 국	7	10	-	1	2	5	5	1	19	3	1	9
외 국	46	41	23	28	33	26	37	33	48	30	25	39

원용진, 희한한 한 쌍: 한국의 영화와 방송, 『한·불 영상세미나』 자료집: 영화와 방송,
그리고 공적 지원, 영화진흥위원회, 2001. 4, p96

<표 15> 2000년 6월 ~ 2001년 5월 시간대별 영화방영 비율(편성시작 기준)

시간대 \ 방송사		저녁(자정이전)	심야(자정이후)
MBC	한국영화	5편	29편(85%)
	외국영화	69편	25편
KBS1	한국영화	3편	9편(75%)
	외국영화	47편	9편
KBS2	한국영화	21편	20편(49%)
	외국영화	58편	13편
SBS	한국영화	17편	7편(21%)
	외국영화	58편	38편
EBS	한국영화	37편	16편(30%)
	외국영화	91편	2편
iTV	한국영화	14편	17편(55%)
	외국영화	30편	2편
전체	한국영화	97편(46%)	113편(54%)
	외국영화	353편(80%)	89편(20%)

출처: 스크린쿼터문화연대, 앞의 자료

그러나 세부적인 쿼터 이행 과정에서는 방송쿼터의 허점을 교묘히 이용하면서 여전히 한국영화에 대해 소극적이고 안이한 태도를 적용하고 있음이 드러난다. 스크린쿼터문화연대의 조사 결과인 <표 14>와 <표 15>를 보면, 한국영화는 주로 명절이나 휴일이 많은 2월, 9월, 12월에 집중 편성되었다. 주요 편성시간대도 가장 시청률이 낮은 낮이나 심야시간대인 것으로 나타났다. 외국영화가 시기에 상관없이 지속적으로 편성되고 있는 것과 전혀 달리, 한국영화는 고시된 쿼터 비율을 맞추어내기 위해 방송사들이 여러 편법을 동원하고 있다는 것을 보여준다.

<표 16>을 살펴보면, 고전 명작과 단편영화를 위주로 방영하는 EBS를 제외한 각 방송사 모두 1990년대 작품의 비율이 높다. 1990년부터 1999년까지 10년 동안 제작된 한국영화는 총 737편인데, 이중 17%인 123편이 방영되었다. 비교적 최근인 1997~1999년 사이에 제작된 한국영화 총 151편중에서는, 42%인 64편이 방영되었다. 최신작 위주로 영화를 편성하고 있음을 보여준다. 동시에 1990년대 작품 중 83%가 방영 기회를 갖지 못했음을 말한다. 따라서 각 방송사는 한국영화 편수 부족을 들어 과도한 의무편성비율이라 주장하지만 실제로는 다양한 영화콘텐츠를 충분히 활용하지 않았다는 사실이 드러난다. 아울러 6개 방송사를 모두 합쳐 1980년대 작품이 16편, 1970년대 이전 작품이 29편에 머무르고 있다는 사실은, 방송사가 한국영화 편성에 다양한 기획을 세우고 있지 않다는 것을 입증하고 있다.

<표 16> 2000년 6월~2001년 5월 제작연대 별 편성비율

(단위: 편)

방송사 제작연도	MBC		KBS1		KBS2		SBS		EBS		iTV		합계	
	외화	한화	외화	한화	외화	한화	외화	한화	외화	한화	외화	한화	외화	한화
'70년대 이전	3	2	4	1	1	-	1	-	75	24	-	2	84	29
'80년대	12	3	4	1	4	4	16	2	28	1	2	5	66	16
'90년대	83	30	38	13	73	34	84	30	20	31	39	11	337	149
'2000년도	1	-	-	-	-	4	-	2	-	60	-	-	1	66

*미확인 제작연도 : iTV 4개, KBS1 1개, EBS 4개

출처: 스크린쿼터문화연대, 앞의 자료

(4) 한국영화에 대한 직접투자

방송이 극영화 제작에 직접 투자하는 것에 대해서는 이미 여러 차례 논의된 바 있다. 그러나 영화계와 방송계 관계자들이 심도 있게 방송과 영화가 공생 할 수 있는 방안을 검토한 예는 상당히 드물다. 특히 방송이 영화제작에 직접투자 하는 일은 더욱 그렇다. 프랑스의 예를 들어 우리도 방송이 영화에 직접 투자하는 선례

를 벤치마킹할 수 있지 않겠느냐는 이야기도 심심찮게 등장한다¹⁹⁾. 그러나 앞서 이미 살펴본 바처럼 우리의 현실은 아직은 서로 개별 영역에서 치열하게 생존하는 쪽에 가깝고 여전히 방송과 영화는 멀찌감치 떨어져 서로를 관망하는 입장이다.

따라서 방송사로서는 이례적으로 한국영화에 상당히 적극적인 제작에 나서고 있는 SBS의 행보는 주목해볼 만하다. SBS는 방송사 중 거의 유일하게 한국영화에 투자하고 있는데, 특히 최근 상업영화에 지대한 관심을 가져왔다. 2000년 5월부터 시작된 SBS가 투자한 작품은 <신라의 달밤> <선물> <휴머니스트> <과이관> 등이다. 대략 편 당 2~4억 정도, 총 6편의 작품에 15억 가량 투자했다. 방송사가 영화에 직접 투자했을 때는 투자한 지분 분배에 따라 흥행 수익을 회수할 수 있다는 일반적인 측면도 있다. 그러나 그보다는 방송 판권에 대한 우선 협상권을 갖는다는 점이 강하게 작용한다. 게다가 SBS의 경우에는 일본의 후지TV 나 MTV처럼 방송사 자체로 직접 영화제작이 가능한 시스템으로 나아가기 위한 사전작업 성격도 가진다. 방송사가 영화제작의 노하우를 체득한 후 드라마 제작과 영화 제작을 병행할 수 있는 멀티시스템을 갖추기 위한 것이다. 이런 점에서 SBS는 영상콘텐츠 시대의 도래에 대해 발빠르게 움직이고 있다고 볼 수 있다. 신형철 차장은 SBS가 KBS나 MBC에 비해선 상업방송으로서 훨씬 조직의 유연성이나 탄력성이 높기 때문에 과감한 투자가 가능하다고 한다. 그러나 아직까지 방송이 영화에 직접 투자했을 때 별다른 이점은 없었고, 최근에는 창투사들이 흥행이 예상되는 작품에 방송사가 직접 투자하는 것 자체를 고사하는 경우도 많다. 방송사의 투자지분이 얼마 되지 않기 때문에 창투사가 전액 투자하고 그 흥행 수익도 전부 회수함으로써 이익을 극대화하겠다는 계산에서다. 하지만 일정 정도의 수익성이 보장되지 않는다면 언제라도 영화산업에서 철수할 수 있는 창투사들의 자본보다는 방송사의 직접투자는 안정적일 수 있다. 영화산업은 안정적인 자본 확보의 한 방편으로 방송사의 직접투자를 늘릴 수 있는 유인책을 마련해야 한다. 이 점은 영화와 방송이 함께 할 수 있는 win-win 전략에 대한 고려가 필요한 시점임을 감안한다면 중요한 화두가 될 수 있을 것이다.

19) 영화진흥위원회, 『한·불 영상세미나 자료집』과 별첨 1 『영화 콘텐츠 활용을 위한 좌담회』의 논의를 참조할 것.

(5) 비 상업(독립/단편)영화의 유통

방송사의 가장 큰 부담은 역시 시청률이 아닐 수 없다. 시청률로부터 자유로울 수 없는 방송사는 한국영화 의무편성비율도 부담스럽게 느낀다. 따라서 비 상업(독립/단편)영화를 방송한다는 것이 그리 쉬운 일은 아니다. 방송사의 입장에서는 방송과 영화의 제한적인 관계를 감안하더라도 독립/단편영화를 방영대상으로 고려하기 어려웠다. 수요가 전혀 없는 것은 아니지만 방송사의 이해와 맞아떨어질 만큼은 못되기 때문이다. 지상파 방송은 소수(minority)의 관심사도 채워주어야 하지만 여전히 시청률에 얽매어 있다. 스포트라이트를 기대하는 방송사 입장에서 그것은 그리 녹록한 일이 아니다. 그런데 최근 이러한 지상파 방송의 완고함이 조금씩 깨어지고 있는 징후가 보인다. 상업성이 없다는 이유로 영화 산업의 여타 창구들에서 홀대받았던 한국의 단편영화들이 지상파에서 정규편성 되어 시청자들에게 다가가고 있다. 2001년 KBS의 봄철 프로그램 개편과 함께 등장한 KBS2TV의 「독립영화관」²⁰⁾과 이미 1999년 9월부터 지속되고 있는 EBS의 「단편영화극장」이 그것이다.

EBS의 「단편영화극장」은 1995년 3월부터 「씨네마천국」에서 한 달에 한 번 단편영화를 방영하던 것에서 시작되었다. 1999년 초에 두 편의 단편영화를 60분 짜리 방송으로 내보내어 시청자들의 반응을 본 결과, 예상외로 좋은 결과를 얻어서 지금의 「단편영화극장」 포맷으로 정규 프로그램화하게 되었다. 마찬가지로 KBS2TV의 「독립영화관」 또한 정규 편성되기 전인 2001년 1월6일과 13일, 20일, 3회에 걸쳐 파일럿 프로그램을 방송했다. 그후 시청자들의 호응에 힘입어 봄철 개편에 공영방송의 기치와 문화적 다양성 제고라는 명분에 힘입어 정규 프로그램으로 편성되었다. 두 사례 모두 파일럿 프로그램을 통해 단편영화 매니아들의 욕구를 알게 되었고, 그 욕구를 충족시켜줌과 동시에 대중들에게 소개되기 어려운 단편영화의 창구가 될 수 있다는 판단 때문에 시작한 것이다.

단편영화는 대중들에게 선보이고 영화의 창구들에서 소비될 만한 여건이 충분히 조성되고 있지 못한 형편이다. 이런 면을 감안해 볼 때, 다양하고 폭넓은 수용자를 확보한 지상파 방송은 더없이 좋은 창구가 될 수 있다. 방송의 공익성과 대중성이 독립/단편영화들에 의미 있고 열린 공간으로 기능할 수 있는 가능성을 보여준다 할 것이다. 방송창구 중에서는 거의 유일하게 독립/단편영화의 유통 경로가 되고 있다는

20) 2001년 KBS가 개편으로 이전의 「단편영화전」이라는 제목에서 지금의 「독립영화관」으로 프로그램 명이 변경되었다.

점에서 지상과 방송의 두 프로그램의 예를 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

매주 금요일 밤 12시50분부터 1시40분까지 방영되는 KBS의 「독립영화관」은 지금까지 총 25회를 방영하였고, 그 동안 상영된 단편영화는 모두 50편에 이른다. 이 프로그램은 격주로 다른 프로그램으로 포맷되어 있다. 한 주는 단편영화로는 좀 긴 영화가 방영되고, 그 다음 주에는 비슷한 주제로 묶여지는 짧은 2~3편의 영화들이 옴니버스로 방송된다. 단편영화의 상영 뿐 아니라 진행자가 영화를 풀어서 설명해 주고 칼럼도 병행된다. 「독립영화관」의 최수형 PD는, 영화 선정도 중요하지만 하나의 프로그램으로서의 완성도가 있어야 하고 프로그램 안에서 이야기를 구성할 수 있는 맥을 이룰 수 있게 짜고 있는데, 이를 충족하는 프로그램을 구성하기가 어렵다고 토로했다.

EBS의 「단편영화극장」(매주 토요일 밤12시부터 1시까지)을 시작한 이승훈 PD 또한, 방송에서 단편영화를 방영한다는 점에서 같은 고민이 있다고 한다. 보통 2주간격으로 방송할 8편 정도의 영화들을 선정하는 데, 10편을 보고 나면 2편 정도만이 취사선택된다는 것이다. 따라서 매회 방송을 위해 작품의 완성도와 대중성을 고려해 영화를 선정하고 엮어내는 작업이 담당 PD들의 가장 큰 어려움인 것이다. 최근에는 6m영화들이 다수 제작되는 데다 영화계에 입문하려는 사람들의 통과례가 단편영화의 제작이다 보니 제작충수는 많지만, 그 중에서 방송 가능하며 완성도가 높은 작품을 가려내는 일이 쉽지 않다.

「독립영화관」과 「단편영화극장」 두 프로그램 공히 인디스토리과 미로비전을 통해 대부분의 영화 구매가 이루어진다. KBS는 보통 인디스토리로부터 10여 편 정도를 패키지로 한 번에 구매하는데, 저작권 가격은 편 당 2~3백 만원 정도다. EBS는 이보다도 낮아 편 당 약 50만원 선이다. EBS는 인디스토리과 미로비전에서 각각 반 정도의 비율로 단편영화들을 구매하고, 필름아이즈에서 전체의 1/4정도를 구매한다고 했다. 엄밀한 의미에서 단편영화 구매는 '저작권' 개념이라기 보다는 '방영권' 개념이다. 구매한 단편영화는 대개 1회 방송으로 그치며, 1회 방송에 대한 방영권료 또한 영화의 시간-분 단위 -을 기준으로 책정된다.

두 프로그램의 가장 큰 차이는 방영하는 단편영화의 선정 방향에 있는 것으로 보인다. KBS는 주로 한국의 단편 대표작 위주로 방송을 이끌어 간다. EBS에 비해 후발주자이다 보니 최근에 만들어진 단편영화들을 신속하게 방영하는 편이다. 반면에 EBS는 「씨네마천국」때부터 꾸준히 단편영화들을 소개해 왔기 때문에 실험성 있는 영화들에 더욱 관심을 보인다. 청소년 영화나 단편 애니메이션 등을 상당히 많이 방송하고 있는 것이 그러한 특징을 말해준다.

이 두 사례는 앞으로 영상콘텐츠를 공유해야 하는 두 분야간의 관계로 보았을 때 의미 있는 가능성을 보여준다. 특히 지극히 소외되어왔던 단편영화가 방송이라는 산업 마켓에 진입함으로써 또 다른 활로를 모색해 볼 수 있다는 점, 그리고 소수의 욕구와 방송이 가질 수 있는 문화적 다양성이 제고되었다는 점에서 KBS의 「독립영화관」과 EBS의 「단편영화극장」의 행보는 계속 지켜보아야 할 것이다.

최근 KBS측이 단편영화에 사용된 음악과 관련하여 음반저작권 협회와 갈등을 보이고 있는 점은 독립/단편영화의 배급사가 저작권 계약 이전에 일괄적으로 해결해야 할 사안이다. 단편영화의 경우에도 계약당시 제작사나 제작자가 음악이나 영상 클립 등의 저작권에 대해 해결하고 계약 맺는 것을 원칙으로 한다. 하지만 대개의 독립영화 창작자들은 저작권에 대한 이해와 정보 부족 때문에 저작권 개념에 대해 상대적으로 둔감한 편이다. 배급사에서도 저작권이 해결되지 않았다는 점을 알면서도 상호 양해 하에 계약을 하는 경우가 있으며, 상업적으로 사용되는 경우 제작사, 배급사가 함께 문제를 해결하는 실정이다. 이는 앞으로 홍보와 정보 공유를 통해서 해결해야할 문제이다. 하지만 그와 더불어 독립영화 창작자들이 음악/영상 저작권에 대한 정보를 쉽게 구할 수 있도록 데이터베이스화하고 간편하면서도 합리적인 절차를 마련하는 대책이 함께 진행되어야 할 것이다.

지상파에서 단편영화를 심야시간대에 편성되어 많은 사람들이 시청할 수 없다는 점, 한국영화 의무편성비율을 감안한 일종의 전략적 대응이라는 점 또한 견제해야 할 사안임에는 틀림없다. 그러나 지상파 방송은 독립/단편영화가 영화 산업을 통해 살아남고 부가가치를 창출할 수 있는 최소한의 선택이 될 수 있을 것이다. 독립/단편영화 배급사들이 미리 방송 가능한 독립/단편 영화의 목록을 작성하고, 각 영화의 방영시간, 주제, 음악 등 다양한 정보목록을 첨부하여 방송사와의 구매 협상에 들어간다면, 훨씬 유리한 입장에서 거래를 할 수 있을 것이다.

(6) 전망

지상파 방송이 영화의 창구로서 중요한 특징은 방송의 영향력, 공익성 그리고 문화적 매개체라는 측면에 있다. 또한 디지털 영상 시대에 걸 맞는 콘텐츠 수급자로서 방송과 영화의 역할에 있다. 그러므로 향후 영화의 활용 창구로서 방송의 의미는 바로 이런 맥락에서 찾아야 할 것이다. 단순히 방송쿼터 조정을 통해서 강제적으로 영화와 방송의 관계를 고착시키려 하기보다는, 서로가 충분한 이해와 상호작용을 통해 각 부문의 가치를 높일 수 있는 산업적, 제도적 노력이 필요하다.

방송의 문화적 영향력과 문화매개체로서의 특성을 최대한 이용하는 영화계의 전략적 노력, 산업적 측면에서는 방송의 안정적인 자본을 이용해 한국영화산업의 위험을 분산시킬 수 있는 방안이 모색되어야 한다. 이미 드라마 수출로 이윤을 창출하고 있는 방송사의 해외 마케팅 전략을 수용하여 파트너십을 도모할 수 있는 부분을 찾아보는 것 또한 영화산업이 방송을 창구로서 활용할 수 있는 가능성이라 할 것이다.

3. 케이블 방송과 영화콘텐츠

(1) 시장규모 및 창구의 특징

케이블 방송의 메커니즘은 지상파 방송과 거의 유사하다. 케이블 방송은 기본적으로 유료 채널(pay channel)과 기본 채널(basic channel)로 분류되는데, 현재 유료 영화채널로는 캐치원(catch-one)으로 출발한 HBO채널이 있고, DCN으로 출발한 OCN채널이 있다. 유료채널과 기본채널의 차이는 각 채널이 영화의 창구로서 우선 순위를 달리 한다는 점이다.

케이블 방송의 구체적인 연간 영화구매 예산은 방송 저작권을 둘러싼 경쟁 업체 간의 가격 조정 관계로 대외비로 알려져 있다. 따라서 명확한 금액을 제시하기는 어렵지만 연간 구매하는 작품 편수를 토대로 영화 창구로서 케이블 방송이 차지하는 크기를 예측해 볼 수 있다. 온 미디어(ON Media)²¹⁾의 최진희 차장에 의하면, 이들 채널에서 연간 구매하는 영화는 외국영화와 한국영화를 포함해서 대략 1,000여 편 정도이고, 이중 한국영화 편수는 40여 편 정도로 한 해 극장에서 개봉되는 한국영화를 거의 모두 구입하는 것으로 보면 된다고 덧붙였다.

영화 창구로서 케이블 방송의 시장 규모는 영화 구매 편수로 보면, 지상파 방송의 규모를 크게 초과하지만 구매하는 영화의 저작권료 면에서는 지상파 방송보다 훨씬 작다. 케이블 방송의 영화 저작권은 흔히 ‘케이블 방영권’이라 불린다. 기본채널인 경우에 ‘Basic Subscription’으로, 2~3년 계약에 10~15회 방영으로 하는 것이 일반적인 관행이다. 간혹 방영횟수는 무제한으로 계약하는 경우도 있다.

HBO와 같은 유료영화채널의 경우에는 기본채널과 상황이 좀 달라서 극장 개봉 후 1년 이내의 영화들을 방영하기 때문에 최근 작품의 신속한 확보가 가장 중요하

21) 온 미디어(On Media)는 OCN, HBO, 투니버스 채널의 영화구매 및 편성을 대행하는 업체이며, 최진희 차장은 영화구매를 전담하는 판권구매팀의 케이블 방송 판권 계약 업무 담당자이다.

다. 저작권 구매도 특정 배급사와 장기독점공급계약을 맺는 것이 보통이다. 장기독점공급계약을 통한 저작권 구매는 대개 'All TV' 저작권으로 거래되는데, 타 창구의 hold-back 파괴를 경계하고 이 덕분에 확보되는 방영 기간을 최대한 누리기 위함이다. 이 같은 유료영화채널의 전략은 유료채널 탄생 초기, 즉 영화에서의 창구 개념이 정립되기 이전부터 실시되었고 창구 개념을 명확히 하는 계기를 마련하였다.

최근 위성방송 출범을 앞두고 몇몇 케이블 방송들이 위성 채널을 갖게 되었다. 위성방송 11개 채널이 영화채널로 선정된 시점에서 기존의 채널과 유사한 영화채널을 위성방송에도 확보한 HBO나 OCN은 케이블 방영권(cable-delivery only)으로만 계약했던 영화의 위성 방영권을 추가로 구입하고 있다. 다 매체, 다 채널 시대의 도래는 방송을 포함한 영화의 부가저작권을 더욱 세분화되고 있는 현실을 보여준다.

(2) 방송쿼터

방송위원회는 2000년 5월 26일부터 케이블의 영화방송시간중 30퍼센트 이상을 한국영화로 편성할 것을 고시하였다. 지상파 방송과 마찬가지로 케이블 방송들 또한 현재의 의무비율이 한국영화 공급량에 비해 너무 과중하다고 주장한다. 케이블 방송도 최근의 흥행작들 위주로 채널을 운영하면서 시청률에 상당히 민감하다.

또 케이블 방송의 시청률 지상주의와 유료화 전략은 전반적으로 수요가 적은 비상업(독립/단편)영화의 편성 자체를 어렵게 하고 있다. 현재에는 영화예술 채널에서 「인디스토리」라는 타이틀로 단편영화를 방송하고 있는 것이 전부다. 매일 아침 전날의 시청률이 편성 책임자들에게 전달되고, 시청률에 따라 광고 수주의 비율이 크게 연동하는 상황에서 독립/단편영화의 편성이란 그야말로 생존을 포기한 모험일 수밖에 없다는 방송계의 인식도 쉽게 짐작될 수 있다.

(3) 전망

위성방송 출범을 앞두고 몇몇 케이블 방송은 위성방송사업에도 진출했다. 특히 영화전문유료채널이었던 HBO와 기본영화채널인 OCN은 각각 HBO plus(Multiplexing channel)와 OCN ACTION이라는 위성채널을 소유하게 되었다. HBO plus 채널은 현재의 유료채널인 HBO와 유사한 영화들로 상당부분 현행 편성 방향을 유지할 것이긴 하지만, 프리미엄 서비스로 기획되어 있어 보다 다양하

고 작품성 있는 영화들이 HBO와는 엇물리면서 편성될 것이다. 또한 OCN ACTION 채널은 액션영화전문 채널로서 액션영화의 새로운 창구로 기능하게 될 것이다.

그러나 현재 케이블 방송의 한국영화에 대한 직접투자는 전무한 상태다. 케이블 방송 초기에 삼성과 대우가 캐치원과 DCN을 소유하면서 경쟁적으로 영화를 구매할 당시에는 두 대기업 위주로 한국영화 제작에 대한 직접투자가 이루어지기도 했다. 그러나 두 대기업이 케이블 방송 사업에서 물러난 뒤로는 한국영화에 대한 케이블 방송의 투자는 일시에 사라졌다. 출범 당시의 가능성과 비전에 비해 케이블 방송 산업 자체가 성공적이지 못했고, 이 여파로 많은 기업들이 경영을 포기한 상황에서 영화에 대한 투자는 현실적으로 어려웠던 것이다. 이러한 추세를 감안한다면, 향후로도 케이블 방송의 영화에 대한 직접투자는 상당히 어려울 것으로 전망된다.

또 위성방송 채널 중 총 11개 채널이 영화채널로 설정되어 있다. 여기에 진출한 케이블 방송들은 기존 케이블 채널간의 경쟁과 함께 새롭게 진입한 신규 영화채널들과도 경쟁해야 하는 이중고를 안게 되는 셈이다. 따라서 기존 케이블 방송 입장에서 케이블 채널과 위성채널 모두를 살릴 수 있는 세심한 영화 편성 전략이 요구될 것이다. 최근 외화에 비해 높은 점유율을 보이는 한국영화에 대한 관객들의 반응을 감안하더라도 많은 한국영화의 공급을 필요로 하게 될 것이다. 이런 의미에서 케이블 방송이 한국영화의 창구로서 갖게 되는 의미와 가능성은 더욱 확장될 수 있다.

4. 인터넷과 영화콘텐츠

(1) 시장규모 및 창구의 특징

인터넷 영화라 했을 때는, 인터넷 전용 영화콘텐츠와 이미 필름이나 비디오로 제작되었던 것이 인터넷 경로를 통해 전송되는 영화콘텐츠, 양자가 모두 포함된다. 이 단락에서는 필름이나 비디오로 제작된 영화를 디지털화 한 후 콘텐츠 디렉토리를 확보하고 이를 인터넷상에서 서비스하는 인터넷 영화사의 사례가 주로 논의될 것이다. 인터넷 영화사에는 독자적인 홈페이지를 구축하여 인터넷상에서 영화를 전송하는 경우²²⁾와, 인터넷 전송망 사업자가 자신의 전송망을 통해 영화전송 서비

22) 2000년까지 집계된 영화상영 전문 인터넷 영화사의 수는 약 40여개사 정도로 알려져 있다. 김창규, 앞의 좌담회 발표 내용.

스를 제공하는 경우가 있다.

영화서비스만을 전문으로 하는 인터넷 영화사는 대부분 개봉관에서 상영이 막 끝난 최신영화와 비디오로 출시된 장/단편영화, 애니메이션 등을 전송하고 있다. 비디오 출시 이전에 상영하는 신작 영화의 경우에는 관람료를 2,000~3,000원으로 책정하고 있으며, 여타의 장편영화는 보통 1,000원 안팎의 관람료를, 단편영화는 500원 정도의 관람료를 받고 있다.

상당량의 영화콘텐츠를 확보하고 있는 웹시네마(www.webcinema.co.kr), 아이씨네(www.icine.com) 등의 경우는 유료화를 시행하고 있는 반면, 일부 사이트는 회원을 대상으로 무료 서비스를 시행하고 있기도 하다. 이들은 아직 보유 콘텐츠 수가 미미한 수준이거나 향후 유료화 전환을 계획하고 있는 경우가 많다. 인터넷 영화사의 매출규모는 2001년 5월 기준으로 월 8억 정도로 집계되고 있으며²³⁾, 웹시네마의 경우 월 총 15만 건, 흥행 수위 영화 1편 당 1만 건 내외의 전송실적을 올리고 있다.

인터넷 전송망 사업자가 인터넷 영화사를 직접 운영하는 경우로는, 드림시네마(www.dreamx.net)를 운영하는 드림라인, 영화상영 및 정보 포털 사이트인 시네파크(www.cinepark.com)와 제휴하고 있는 하나로통신 등의 사례를 들 수 있다. 그러나 이들은 정확히 말하면 포괄적인 웹캐스팅(web casting)의 일환으로 영화 서비스를 제공하는 경우라서 영화에 초점을 맞추고 있는 인터넷 영화사업자라고 보기에는 어려운 부분이 많다. 이들이 영화 서비스를 제공하는 것은 다양한 콘텐츠를 확보함으로써 초고속 인터넷 가입자 유치에 우위를 점하기 위한 전략적 성격이 강하다. 보통 20~40편의 영화를 구비해 놓고 1주일에 4~5편 정도를 업데이트 하는 형식을 띠고 있으며, 무료상영부터 500~1,000원의 관람료로 서비스되는 경우까지 있다.

인터넷을 통해 서비스되는 영화는 극장개봉을 막 마치고 비디오 출시 전에 있는 영화콘텐츠부터, 케이블 유료채널에서 제공되는 신작 영화콘텐츠, 지상파 TV 채널이나 케이블 TV 기본 채널에서 흔히 제공되는 영화콘텐츠에 이르기까지 다양하다. 이 중 인터넷 영화사의 매출을 높이는 데에 큰 역할을 하고 있어 이 창구의 전략적 마케팅 사례로 꼽히는 것이, 극장개봉-비디오 간 hold-back 관행을 깬 막간 상영이다. <유령> <반칙왕> <청춘> 등이 그 대표적인 사례로 알려지고 있는데, 업계에서는 7~15만건 정도의 전송실적을 올린 것으로 보고되었다. 이런 영화는 2,000~3,000원의 관람료로 전송되고 있다. 이 외에도 이 창구에서 활용하고 있는 마케팅

23) 김창규, 앞의 좌담회 발표 내용

팅 전략으로는 비디오로 출시된 신작 성인영화 상영을 들 수 있다. 16mm로 촬영되고 비디오로 출시된 성인 영화의 경우 별도의 서브 사이트(sub-site)를 통해 전송되는 경우가 많다. 이 경우는 전체 매출의 1/10 정도의 점유비를 보이는 데 그치는 반면, 극장 개봉직후의 성인 영화는 스테디셀러 성인 영화와 함께 상당한 전송 건수를 보이고 있다고 한다.

<표 17> 국내 인터넷 영화사 현황

영화사명	사이트 주소	관람료	특기 사항
아이씨네	www.icine.com	3,000원 (동시개봉) 1,000원 (프리미엄관) 500원 (일반장편)	
웹시네마	www.webcinema.co.kr	3,000원 (동시개봉) 1,000원 (장편)	관권 보유량 최다
네오타이밍	www.neotiming.com	무료 (회원)	인터랙티브 영화 상영 다양한 영화 예고편 서비스
엔스크린	www.nscreen.com	무료 (회원)	인터랙티브 영화 상영
시네파크	www.cinepark.com	500-1,000원 (장편)	
마구리	www.maguri.com	유료 단편 1년 1,000원	단편영화 상영
드림시네마	www.cinema.dreamx.net	500-1,000원	
인디방송국	www.inditv.hitel.net	300-500원	독립영화 및 애니메이션 상영
시네버스	www.cinebus.com	1,000원	
클럽와우	www.clubwow.com	500-1,000원	애니메이션 상영
filmz	www.filmz.co.kr	1,000원	
무비제미로	www.moviezemiro.com	무료	독립영화 상영
TTL 영화관	www.ttl.co.kr/ttlcinema/index.php	-	서비스 준비중
시네포엠	www.cine4m.com	500원	인터넷 전용영화, 3D 애니메이션, 단편영화 상영
필름아이즈	www.filmeyes.com	무료(회원 가입후 페이지 방문 및 활동에 따라 적립되는 포인트 사용)	극영화, 다큐멘터리, 애니메이션, 학생 작품 포함 다양한 독립영화 상영

마지막으로, 인터넷 매체의 특성을 십분 활용한 부대 서비스와 관련한 전략도 구사되고 있다. 게임무비, 채팅 시스템 등을 제공하는 것이다. 필름 및 비디오에만 해당되는 심의 과정을 비껴간 무삭제 판의 상영도 고려되고 있다고 하나, 점차 본격화될 규제 차원의 문제와 배치될 염려가 있어 적극적으로 시행되고 있지는 못하다.

(2) 저작권

현재 인터넷에서 전송되고 있는 영화콘텐츠의 저작권에 대해서는 아직 명확한 개념 규정이 이루어지지 않고 있다. 다른 창구에서 영화 상영을 위해 구매하는 저작권이 극장 판권, 비디오 판권, FREE-TV 판권(지상파 채널/ 케이블 기본 채널), PAY-TV 판권(케이블 유료 채널), 페이퍼뷰 판권(위성 TV 페이퍼뷰 채널) 등으로 명확하고 배타적으로 구분이 되어 있는 것과는 상당히 다르다. '인터넷 TV 전송권'²⁴⁾이라는 명칭이 가장 적절하겠으나, 이렇게 명시된 저작권이 거래되는 것은 아주 최근 들어 그나마 드물게 일어나는 일이라고 한다. 인터뷰를 했던 웹시네마의 경우에는 대부분 'all-media' 저작권을 보유하고 있었다. 문제는 바로 이 all-media 저작권에 인터넷 전송권이 보장되느냐 하는 것이다. 미국의 메이저 제작사 몇 곳에서 all-media 판권과 인터넷 전송권을 구분하고 있는 경우를 제외하고는 이에 대한 합의는 형성되지 못하고 있다. 실제로 인터넷 영화 전송 서비스는 우리나라가 외국보다 활발한 상황이며, 국내와 해외를 통틀어 이와 관련한 분쟁이 야기되었던 경우도 별로 없다. 하지만 인터넷을 통한 영화 상영이 활발해지고 인터넷 창구가 정착되기 위해서는 인터넷 판권과 관련한 개념 규정이 선결되어야 할 것이라는 의견이 많다.

인터넷 상영을 위한 저작권은 hold-back 관행에 의거했을 때 상영이 어느 지점에서 이루어지느냐에 따라 달라진다. 비디오 출시 이전 영화는 저작권 가격이 3,000~5,000만원에 이르며, 비디오 출시 이후의 일반 장편영화는 500만원 정도에서 형성되어 있다²⁵⁾. 영화전문 인터넷 상영업체는 대부분 Digi-Beta 상태로 구매하여 자체 보유 설비로 인코딩 작업을 한 후 이렇게 디지털화한 콘텐츠를 자체 상영하기도 하고, 타 인터넷 영화 전송업자²⁶⁾에게 판매하기도 한다.

(3) 비 상업(독립/단편)영화의 유통

2000년 초부터 인터넷 시장이 폭발적으로 증가하면서 인터넷이 단편영화 창구로서 기능하기 시작했다. 초기에 각 사이트들은 작품 성격을 파악하기 보다 콘텐츠 확보 차원에서 계약에 열을 올렸고 계약조건도 천차만별이었다. 인터넷의 열기는 한 사이트에서 미로비전이 당시에 보유하고 있던 80여 편을 일괄계약 했던 사례

24) 일반적으로 인터넷 TV 판권은 인터넷 전송권과 같은 개념으로 보면 될 것이다.

25) 김창규, 앞의 좌담회 발표 내용

26) 다양한 콘텐츠 서비스의 일환으로 영화 서비스를 제공하는 인터넷 사업자를 가리킨다

나, 1년 전송권료가 편 당 60~80만원까지 상승했던 사실에서도 확인된다. 인터넷 회사가 급증하면서 경쟁도 심해지고 계약조건도 바뀌어 갔다. 2년 정도의 기간 사이에 빠른 속도로 상황이 변화했다. 열기가 가라앉으면서 전송권료도 러닝타임 18분 기준으로 5~20만원 선에서 체결되었고, 미니멈 개런티를 지급하던 방식에서 전송횟수에 따라 러닝계약을 선호하는 쪽으로 바뀌어 가고 있다.

현재는 독립/단편영화가 인터넷을 통해 활발히 유통되고 있다고 보기는 어렵다. 특히 2001년 초에는 분위기가 상당히 가라앉아 있었고 2001년 6월이 지나면서 다시 계약이 이루어지기 시작하고 있다. 현재는 필름아이즈(www.filmeys.com), 인디방송국(www.inditv.hitel.net), 인츠필름(www.intzfilm.com), 무비제미로(www.moviezemiro.com), 마구리(www.maguri.com), 클럽와우(www.clubwow.com), 시네포엠(www.cine4m.com)등에서 단편영화 전송 서비스가 시행되고 있다. 신생 독립영화 전문 배급업체인 필름아이즈는 회원제 무료 상영 서비스를 실시하고 있다. 그리고 인츠필름은 한국독립영화협회와 연계하여 운영하는 독립영화전용관을 통해 다양한 영화를 1편 당 8주간 무료로 상영하고 있다. 그러나 현재 대부분의 사이트들이 유료상영으로 전환되고 있어, 편 당 300~500원의 전송료가 책정되어 있다. 수요규모가 적어서 수익성이 저조하기 때문에 몇몇 사이트는 서비스를 중단하기도 했다. 근래에는 모바일 회사에서 핸드폰에 단편영화를 상영할 수 있는 기술 개발이 진전되면서 프로모션을 위한 콘텐츠 확보 차원에서 단편영화 배급업체와 접촉한 사례도 있었다고 한다. 인터넷은 저작권료가 낮고 시장 자체의 가능성이 그리 크지 않다고 보는 것이 단편영화계의 일반적인 생각이다. 그러나 지속적으로 계약이 이루어지고 있고 상대적으로 안정적인 창구이기 때문에 여전히 기대해 볼 수 있는 영역이다.

(4) 전망

인터넷 영화 산업은 아직까지 비디오, TV 등의 창구에 비해 시장의 규모나 소비자의 지불의사 면에서 여러모로 열세를 보이고 있다. 이제 막 수요가 창출되고 있는 시장이기 때문이기도 하지만, 아직까지 인터넷 콘텐츠 서비스는 무료라는 인식이 강해 대부분의 인터넷 영화사들이 유료화를 단행했거나 이를 계획하고 있음에도 불구하고 상당한 어려움이 있기 때문이다.

하지만 초고속 인터넷망의 보급률이 상당히 높은 우리나라의 경우, 인터넷을 통한 영화 상영은 기술적인 측면에서나 사업적인 측면에서나 상당히 앞서 있다고 할 수 있다. 2000년 말 국내의 ADSL, 케이블을 이용한 초고속 인터넷 사용자 수는 이

미 500만을 넘어섰다. 인터넷 영화 인구 역시 200만을 넘어섰으며 이에 따른 시장 규모도 2001년에는 300억 원에 이를 것으로 전망되고 있다²⁷⁾. 인터넷 영화 상영이 보다 더 대중화될 수 있다는 예측도 가능할 것으로 보인다. 다만 인터넷 저작권의 명확한 규정을 통한 잠재적 분쟁 가능성의 불식, 인터넷 유료 서비스에 대한 인식의 정착, 스트리밍 기술 등을 포함함 인터넷 환경의 개선, 문화관광부/정보통신부 관리의 일원화, (음란물 규정 등과 관련한) 심의 기준의 확립 등이 선결되어야 할 문제들로 지적되고 있다.



인터넷 전용 단편 영화, <다찌마와리>

시네포엠(www.cine4m.com)은 기존의 영화콘텐츠를 활용하는 방식이 아니라 인터넷 매체의 특성을 심분 활용한 새로운 영화콘텐츠의 창작 및 활용을 꿈꾸며 인터넷 전용 단편 영화의 제작을 기획하였다. 시네포엠의 이성원 팀장이 밝히는 바에 따르면, 인터넷 사이트에서 상영하게 될 영화콘텐츠의 구상에서 이 부분에 특히 주안점을 두었던 점을 알 수 있다. 당시 한창 오픈 준비를 하고 있던 인터넷 영화 상영 전문 사이트나 영화 웹진에서 전 송되는 영화콘텐츠는 이미 만들어져 타 창구에서 소개된 영화를 상영하는 방식이어서 관람자를 확보하는데 한 계가 있다는 것이었다. 시네포엠은 인터넷이라는 새로운 매체의 특성에 잘 부합하는 새로운 영화콘텐츠의 창작 과 그를 기반으로 한 대안매체로서의 인터넷 개발과 궁극적으로는 인터넷 매체와 영화콘텐츠의 친화적 활용 모색을 관건으로 삼았다.

인터넷 매체의 특성을 분석한 후 도출한 영화 제작 방향은 우선 인터넷 코드에 맞는 영화, 인터넷 기술과 친화 적인 영화, 단편영화, 저예산영화의 특성을 갖춘 인터넷 전용영화였다. 우선 인터넷 전용 영화에 대한 구체적인 구상이 필요했다. 기존의 인터넷 전용 영화가 주로 SF적 분위기의 인터랙티브 영화 위주인 것과는 달리, 인터 넷 이용자의 심정적 마인드에 부합할 수 있는 컨셉 영화를 기획하게 되었다. 우선 인터넷은 개인적 관람성향이 강하고 매니아적 마인드가 공유되는 매체이다. 또 다른 매체에서는 접할 수 없는 새로움에 대한 수요가 높다고 판단하였다. 따라서 다소 '과장되고 허황되지만 새로움'을 컨셉으로 잡은 <다찌마와 리>같은 영화가 나올 수 있었다고 한다.

<다찌마와리>는 작은 화면 크기, 스트리밍 기술의 난점 등을 고려하여 주로 클로즈업 위주로 화면을 구성하였 고, 호흡이 긴 액션 등은 지양했다. 이 영화는 대략 백만 건이 넘는 접속 수를 보였다고 하며, 이 같은 호응에 힘입어 비디오 출시까지 하였다. 이는 창구를 늘려감으로써 인터넷 전용 영화의 한계를 극복하고 있는 사례로 꼽기에 적합할 수 있다. 아울러 필름/ 비디오 창구에서 인터넷 창구로 옮겨가는 식의 인터넷 영화 상영 관행을 전도하고 있기도 하다. <다찌마와 리>는 비디오의 편 당 거래가격도 25,300원으로 1만 5천장 제작되었다 극장 개봉영화의 거래가격이 25,300~27,500원에서 책정되는 점을 고려할 때, 이 가격에 거래된 것은 이례적인 일이라고 한다. 주인공 캐릭터의 활용을 통한 광고 수익 등의 부가 수익을 올렸다. 이 외에도 현재 시범적으로 SK 텔레콤 모바일 단말기를 통해 하이라이트 편집판이 무료로 상영되고 있으며, PDA, 모바일 등의 전편 유료 상 영도 계획 중에 있다고 한다.

27) 김창규, 앞의 좌담회 발표 내용

5. 위성방송과 영화콘텐츠

(1) 시장규모 및 창구의 특징

이제 막 송신을 앞두고 있는 위성방송은 다른 창구에 비해 예측이 강한 영역임을 미리 밝혀 둔다. 총 49개 비디오 채널을 운용하는 위성방송(한국디지털위성방송 SkyLife)중에 영화콘텐츠를 운용하는 채널 수는 총 21개이다. 시장성을 고려한 채널 패키지 전략을 수립하기 위해 실시한 사전 수요조사에 의하면, 영화에 대한 선호도는 20% 정도로 상당히 높게 나타났다. 이에 따라 49개 채널 중 21개 채널이라는 상당한 비중을 영화 채널에 두게 되었다. 영화 채널은 크게 자체 채널이나, 채널사용 사업자의 채널(케이블 TV에 비유하자면 PP(program provider)에 해당)이냐에 따라 두 부류로 나눌 수 있다. 그리고 이 기준에 따라 10개 채널이 자체 채널로, 나머지 11개 채널이 채널사용 사업자 채널로 분류된다.

자체 10개 채널은 모두 NVOD(near video-on-demand)방식의 페이퍼뷰(pay-per-view)채널로 구성된다. 월 15~20여 편의 신작 영화들이 30~60분 간격으로 24시간 방영되며, 시청자는 자신이 원하는 시간대에 리모콘이나 전화로 특정 영화를 신청하여 시청하고 시청료는 고지서를 발송 받아 후불하는 형식이다. 한편 채널사용 사업자가 콘텐츠를 공급하는 나머지 11개 채널은 영화콘텐츠의 성격과 타겟 시청자를 달리함으로써 다양성을 선보이게 될 것이라 한다. 즉 이 중 4개 채널은 케이블 TV 유료/기본 채널의 PP인 HBO, HBO plus/ OCN, OCN ACTION의 편성이 케이블과 위성을 통해 동시에 전송되는 형식이다. 따라서 종합 영화 채널의 성격을 띠게 되지만, 나머지 채널들은 상당히 세분화된 타겟 시청자를 대상으로 특성화된 영화콘텐츠를 공급할 계획을 가지고 있다. 나머지 7개 채널이 다루게 될 영화콘텐츠의 내용은, 여성을 위한 멜로/로맨스영화 전문, 유럽/독립영화 전문, 고전영화 전문, 중국 무협영화 전문, 성인/심야영화 전문, 영화정보 전문 등이다.

아직 전송이 시작되지 않은 사업인 만큼 시장 규모를 예측하는 일은 쉽지 않다. 업계에서는 페이퍼뷰 채널의 경우, 디지털 위성 가입자가 100만 명 수준에 시청률 30~35% 정도면 성공적으로 정착 될 것이라 전망하고 있다. 수익구조는 흔히 미국 모델을 참조하게 되는데, 1994년부터 디지털 위성방송을 통해 페이퍼뷰 사업을 하고 있는 미국의 DirecTV의 예를 통해 살펴볼 수 있다. 여기서는 수익의 분할이 대략적으로 콘텐츠 공급업자(영화사) 45~50%, 중간유통업자(계약 및 구매 대행) 5~

10%, 위성방송사업자 40~50%의 비율로 이루어지고 있다. 사업 수익은 56%가 영화, 19%가 성인영화, 나머지 25%가 이벤트 콘텐츠에 의한 것으로 보고되고 있다²⁸⁾.

페이퍼뷰 채널의 경우 극장 개봉작 및 비디오 출시 영화들을 대상으로, 비디오보다 (최단) 3개월 늦게, 유료 케이블 채널인 HBO보다 (최장) 9개월 빠르게 영화들을 공급할 계획을 가지고 있다. 그리고 나머지 채널사용 사업자 채널은 케이블 TV 기본 채널의 경우와 비슷한 hold-back 관행을 거칠 것이라 예상할 수 있다. 사전 수요 조사에 의하면, hold-back 관행에 보다 공격적으로 진입하게 될 페이퍼뷰 채널의 경우, 비디오 이후 60일의 hold-back 기간을 거쳐, 편 당 시청료는 900원 선에서 결정되는 조건을 가장 선호하는 것으로 나타났다고 한다²⁹⁾.

상품의 다양성과 최신성이 성공의 관건인 페이퍼뷰 채널의 특성을 생각할 때, 한국디지털위성방송이 자체적으로 운영하는 10개의 페이퍼뷰 영화 채널은 비디오 이후의 hold-back 기간을 최소화하는 데 주력할 것으로 보인다. 미국의 사례를 살펴보면, 비디오 이후 대략 50~60일의 hold-back 기간이 지켜지고 있는데, 평균 6개월 선에서 결정될 가능성이 많은 국내의 경우에도 이 정도의 hold-back 기간은 지켜질 것으로 나타나고 있다.

채널사용 사업자에 의해 운용되는 나머지 채널은 무엇보다도 세분화된 타겟 시청자의 욕구에 맞도록 영화콘텐츠의 내용을 맞추어 가는 전략을 채택할 것으로 보인다. 이점은 동일한 콘텐츠를 공급하는 케이블 채널과의 차별화를 위해서 가장 중요한 전략으로 여겨지고 있다. 한국영화 전문 채널이 없는 점이 다소 아쉽기도 한데, 이에 대해 업계에서는 수익성 문제가 가장 크다고 언급한다. 한국디지털방송 측은 최소 400여 편이 확보된 이후에 채널 운영이 가능한데 흥행 가능성이 있는 최근작 중심으로 영화콘텐츠를 확보하는 것이 힘들기 때문이라고 한다.

(2) 전망

위성방송은 기본적으로 몇 개의 패키지로 포장되어 제공된다. 기본 수신료만 내고 기본 채널만을 (약 20개 정도의 채널 포함) 패키지(basic package)시청할 수도 있고, 시청료를 내고 보다 많은 수의 채널을 시청할 수도 있다. 시청자가 세분화되

28) 윤용필, Pay-Per-View의 성공적 시장진입을 위한 마케팅전략에 관한 연구, 서강대학교 경영 대학원 석사 논문, 2000

29) 윤용필, 위의 논문

어 개성 있는 채널들로 구성된 패키지(extended basic package)를 수신할 수도 있으며, 선호하는 채널만을 골라서 시청(a la carte)할 수도 있다. 영화 채널의 경우 베이직 패키지는 물론이고 다양한 패키지에 기본적으로 포함되는 채널이 되기 때문에 새로운 창구 창출의 효과, 다양한 영화콘텐츠 유통의 효과는 있으리라고 본다.

페이퍼뷰 채널의 경우는 페이퍼뷰 방영권을 구매하게 될 것이며, 구매 단가는 캐치원의 초기 구매가 정도로 형성될 가능성이 높다. 채널사용 사업자는 위성 방영권을 구매하게 될 것인데, 구매 단가에 대해서는 알려진 바가 없다. 그러나 위성 송신과 케이블 송신을 병행하는 OCN/OCN ACTION과 같은 베이직 케이블 채널의 구매가와 비슷한 선에서 형성되리라는 추측은 가능하다.

위성방송은 사업 내용이 유사한 케이블 TV에 빗대어 예측하게 된다. 페이퍼뷰 채널은 최신의 흥행성 높은 콘텐츠 중심의 편성이 될 가능성이 많아 비 상업영화가 편성될 가능성은 적어 보인다. 케이블 유료채널인 HBO가 그러했다. 특히 단편 영화는 러닝 타임이 여타의 상업영화에 비해 상당히 짧음에도 불구하고 시청료를 차별화하여 적용할 수 없는 현실적인 문제도 작용할 것이다. 그렇다고해서 단편 영화 패키지를 구성한다는 것도 시도될 가능성이 희박하다. 다만 채널사용 사업자 채널의 몇몇 경우에는 장르에 집중해 다양한 영화를 편성하게 될 것이므로, 비 상업영화가 채택될 가능성이 있다고 볼 수 있다. 그러나 시청률에 민감할 수밖에 없다는 점에서, 케이블 TV에서처럼 비 상업영화가 외면 받을 가능성이 크다.

6. 정책적 고려사항

(1) 비 상업(독립/단편)영화의 유통

창구에 대한 검토과정에서 몇 가지 소외되고 있는 영역을 부각시켜 보려 했다. 문화적 다양성을 향상시키기 위해서도 단편/독립영화의 유통은 확대되어야 한다. 비디오, 지상파 TV, 케이블 TV 유료/기본채널, 인터넷에 이르는 다양한 창구를 망라하여 살펴 볼 때, 비 상업영화가 원활하게 유통되고 있는 모습은 찾아보기 힘들다. 인터넷 창구는 독립/단편영화를 비교적 안정적으로 무료/유료로 서비스하고 있는 창구다. 그러나 인터넷 열기가 가라앉고 있는데다가, 최근에는 대부분의 단편 영화가 인터넷의 매체 성격에 맞지 않는다고 판단하는 경우도 있어서 시장 규모가 크다고는 할 수 없다.

현재로서는 단편영화의 활용이 부각되고 있는 창구는 지상파 TV이다. KBS, EBS는 단편영화를 매주 소개함으로써 안정적인 창구로 기능하고 있다. 그러나 시청률에 민감한 방송의 특성상 언제까지 지상파에서 정규편성을 할 수 있을지는 지켜보아야 할 문제다. 단편영화는 수익성이 보장되지 않는다는 이유로 여전히 창구로부터 외면당할 가능성이 짙다. 문제는 단편영화가 산업적으로 활용될 수 있는 안정적인 창구가 거의 없다는 점이다. 배급사 측에서도 이용자의 제의가 있으면 대응하는 수동적인 마케팅 방식에 제한되어 있다. 이윤을 창출할 수 있는 여지가 그리 크지 않기 때문이다. 그런 점에서 몇 가지 측면이 단편영화의 활용 통로를 점칠 수 있는 가능성을 준다.

① 상영공간의 확보

독립/단편영화는 안정된 상영공간의 확보가 관건이라 할 수 있다. 이에 대해 독립영화 전용관에 대한 논의가 계속되어 왔고, 이제 문을 열게 될 미디어센터의 주요 사업에 독립영화 상영이 중요하게 포함되어 있다. 그럼에도 불구하고 독립영화 전용관 사업이 언제 실행될지는 여전히 불투명한 상황이다. 독립영화의 활용이란 차원 외에 미디어 교육이 실질적인 성과를 거두기 위해서도 독립/단편영화를 고정적으로 상영할 수 있는 공간은 필수적이다. 독립영화는 안정된 프로그램을 지속적으로 상영하고 홍보함으로써 인지도를 확보하는 것이 중요하기 때문이다.

또한 독립영화가 필름 이외에 비디오나 DVD로 제작되어 유통될 수 있도록 길을 터주는 것도 필요하다. 여기서 일정한 역할을 담당할 수 있는 것이 국공립 도서관과 각급 학교 도서관이다. 따라서 국공립 시설의 영상자료실에 독립영화를 구매하는 예산을 배정하도록 하는 방안을 고려해 볼 수 있을 것이다. 영국의 BFI에서는 교육용으로 단편영화를 비디오로 출시해 공 기관이나 학교, 도서관에 배포하는 사업을 하고 있다. 우리의 경우, 배급사에서는 단체나 도서관, 학교 등의 요청이 있을 경우에 단편영화나 다큐멘터리를 한정적으로 각각 3~5만원에 제공하고 있다. 이들 영화의 저작권을 보호하기 위해서는 별도의 저작권료를 책정하여야 한다. 그러나 현실적으로 교육용으로 판매되는 단편영화는 대부분 비디오로 출시될 수 있는 가능성이 거의 없고, 당연히 저작권료를 지불하고 구입하려는 도서관이나 학교도 없다. 따라서 공공기관에서 배급사에 일정한 저작권료를 지불하고 출시하여 도서관, 학교 등에 배포하거나 직접판매 방식을 실시하는 것도 생각해 볼 수 있는 정책 중 하나다. 다른 창구가 안정적이지 않기 때문에 공공기관이 비디오,

DVD 등의 출시와 배포 기능을 담당하는 것은 필요한 일이다. 연출자나 배급사 측에서도 최소한의 저작권을 보호받을 수 있고 공공기관도 제 기능을 다 하는 지원책일 수 있다.

또 초중고교 과정에서 앞으로 영상교육이 실시될 경우, 독립영화는 중요한 교재로 쓰여질 수 있으므로 그와 관련해서 지금까지 만들어진 독립영화에 대한 데이터베이스를 구축하고 오프 라인, 온라인 상에서 정보를 제공하는 시스템을 만들어갈 수 있도록 지원해야 할 것이다. 데이터베이스는 각급 학교에 대한 홍보 뿐 아니라 독립영화의 전반적인 수요를 창출하는데 크게 기여할 수 있음은 물론이다.

② 극장 상영 후 비디오 출시

1999년 7월 미로비전은 <한국단편영화의 힘>이란 주제로 코아 아트홀, 오즈 등에서 2달간 상영하고 비디오 출시를 한 선례가 있다. <영영>이 칸 영화제에 초청되었고 <소년기>가 글레르몽 페랑 영화제에 출품되었던 것을 계기로 기획했다고 한다³⁰⁾. 위의 두 편을 포함해 <집행> <소풍> <동창회> <히치콕의 어느 하루> 등 6편을 묶어서 상영했고 극장과는 입장료를 5:5로 나누는 조건이었다. 그 결과 총 6,000명의 유료관객이 들어서 수지균형은 맞추어 졌다.

배급사의 수익은 이 시리즈를 비디오로 출시하면서 생겼는데, 1만장을 찍어서 5천장씩 비디오 제작사와 배급사인 미로비전이 각각 판매하여 수입을 관리했다. 극장 상영작이어서 비디오 판매가도 높았고 당시에 비디오 시장에서나 매니아들의 소장용으로 반응이 좋아서 인터넷 판매접촉도 있었다고 한다.

독립영화나 영화를 전문적으로 상영할 수 있는 전용관이 신설되면 그 후에 비디오나 DVD로 출시함으로써 틈새 시장을 공략하는 것이 하나의 모델로 평가될 수 있다. 특히 배급사가 직접 판매하는 경우에는 위성방송이나 인터넷을 통한 판매망을 연결하여 광고효과와 함께 시장개척의 가능성이 있다고 판단된다. 이 모델은 KBS, EBS 등의 지상파에서 방송한 단편영화에도 적용될 수 있다. <KBS 단편영화 컬렉션> 등으로 묶어 출시하는 방안도 가능할 것이다.

③ 해외 판매

작품성을 인정받은 소수에 해당하는 것이기는 하지만, 단편영화의 안정적인 창

30) 미로비전 배급담당 강성경과의 인터뷰, 2001. 11. 1.

구가 형성되어 있는 해외시장 중요한 활로가 될 수 있다. 아래의 <표 20>은 그 동안에 인디스토리나 미로비전에서 가장 높은 수익을 냈던 단편영화의 사례다. 표기한 금액과 해외 수익금액은 원으로 환산한 근사 값이다.

<표 18> 단편영화 수익모델

(단위 : 원)

구분	사 례 1		사 례 2	
	내 역	금액	내 역	금액
국내	영화제 수상	1,000만	이스트만 코닥 지원금	1,000만
	KBS방영권	200만	KBS방영권	200만
	EBS방영권	50만	EBS방영권	50만
	인터넷방영권 (1년에 여러 곳 판매)	300만	인터넷방영권 (1년에 여러 곳 판매)	300만
	상영수익(국내 영화제 등)	100만	상영수익(국내 영화제 등)	100만
해외	프랑스(CANAL +)	650만	이탈리아	230만
	덴마크	100만	이스라엘	110만
	독일(ZDEF)	600만	(Yes TV)	
	일본(시네필이메지가)	250만	노르웨이(Film Institute 비디오 저작권료)	160만
	스페인(CANAL +인터내셔널)	500만	미국(필라델피아 지역방송)	110만

<표 18>에서 영화제와 대학가 등의 전통적인 창구이외에 지상파와 인터넷 방송이 상당한 규모의 수익창구로 기능하고 있음을 볼 수 있다. 그러나 이 사례에서는 해외시장의 수익규모가 상당한 비중을 차지하고 있음도 확인할 수 있다. 특히 유럽시장은 정규적인 필름 마켓이 활성화되어 있고 방송과의 연계를 통해 상영 기회도 보장된다는 점에서 주목할 만하다.

<표 19> 제작비 대비 총 매출

(단위: 원)

구 분	사 례 1			사 례 2		
제작비	500만			2,000만		
총매출	3,750만	국내	1,650만	2,260만	국내	1,650만
		해외	2,100만		해외	610만

유럽시장에 판매되는 영화는 2000년 이후에 증가되고 있기는 하지만 1년에 5~10편에 그치고 있다. 근래에 단편영화의 제작비는 디지털의 보급으로 거의 제작비가 들지 않는 초 저예산영화와 35밀리로 제작해 2,000~3,000만원 이상 투자되는

영화에 이르기까지 양극화 현상을 보이고 있다. 그러나 사례1과 2는 제작비 규모에서는 차이가 나지만 공히 제작비를 환수하고 이후에 다시 단편을 제작할 수 있는 정도의 수익을 내고 있다. 단편영화 중에 제작비를 환수하는 영화는 전체의 5~10% 정도이고, 해외에 배급되는 영화는 전체 제작 편수의 5% 정도에 불과하다. 따라서 해외에 배급되는 경우에는 제작비를 환수하고 재 작업에 들어갈 수 있는 여력이 생긴다는 논리가 가능하다. 단편영화의 해외시장 개척을 위한 지원책이 다각도로 모색될 필요가 있을 것이다. 물론 근래 해외의 단편 시장이 위축되고 있다는 현실을 감안한다면 방송 이외의 영역에 대한 시장 개척도 필요할 것이다.



단편영화의 해외시장

■ 유럽시장

마켓에 있어서는 플레르몽 페랑 단편마켓이 가장 크고 이곳에서의 세일즈 및 홍보를 통해 많은 계약이 이루어진다. 프랑스의 CANAL+(케이블 방송으로 직접 제작도 한다), ARTE (독일/프랑스 합작 방송사)와 같은 방송국이 가장 큰 구매자이다. 특히 CANAL+는 유럽공동자본으로 출자된 회사라서 이 방송을 타면 CANAL+ 인터내셔널을 통해 유럽 전 지역에 확산되는 효과도 기대할 수 있다. 이외에 독일의 ZDF(국영) 3ZSAT(위성)등은 움직임은 적극적이었으나 실제 판매는 거의 없다. 영국의 Channel 4도 단가는 높은 편이지만 하드코어를 선호해서 역시 판매 사례는 없다. 핀란드의 YLE(공영방송), 덴마크의 DR-TV(케이블), 스웨덴의 SVT, 이탈리아의 유니버설, 스위스의 TRS, CANAL+ 인터내셔널(스페인, 폴란드 벨기에 등이 포함된다)은 CANAL+에 비해 시장은 작다. 그러나 이런 채널들도 유럽 영화를 우선적으로 구입하므로 동양권 영화는 그다지 많이 구매하지 않는다. 프랑스를 중심으로 큰 곳만 따지면 1년에 4~5작품 판매되고 있다.

■ 미국

미국시장에는 Sci-Fi Channel, Sundance Channel, HBO, Independent Film Channel 등의 케이블 채널이 활성화되어 있지만, 장르성이 강하거나 단편의 특징을 살린 영화를 원하고 자국 생산이 충분하므로 판매하기가 어렵다. 선댄스 영화제나 마켓이 있는 팜스프링스 영화제 등이 영향력 있는 시장이지만 해외의 작품에 대해서는 문이 넓지 않다. ATOMFILMS, HYPNOTIC(유니버설 자회사) 등이 큰 단편영화 배급사이다. 다소 큰 규모의 배급사는 미국 내 채널들과 일괄 계약을 제시하는 경우가 많아서 해외 작품이 직접 채널에 접촉해 계약까지 가는 것은 유럽에 비해서도 가능성이 낮다. 간혹 지방 방송국이나 PBS, The Short List 등과 같은 채널에서의 문의가 있으나 가격대가 매우 낮고 작품의 선정 기준도 까다로운 편이다.

■ 일본

시네필이미지카라는 방송사가 적극적으로 한국 단편에 관심을 보인다. 인터넷으로 감독 인터뷰도 하고 매거진도 활용하는 등 아시아 최고의 구매자다. 1년, 3~6방에 분당 100불 정도를 제시해 조건도 좋다. 2000년부터 연간 12~13편 정도의 우리영화가 판매되었다.

■ 기타

아시아에서는 싱가포르 정도가 단편을 소화하는 채널을 가지고 있는데 분당 15불 정도의 낮은 금액을 제시한다. 호주의 방송국 SBS(공중파)의 'Eat Carpet'이라는 심야 프로그램에서는 한국영화를 활발하게 구매하고 있으며 분당 50불 정도로 올해 10편 이상을 계약했다. 브라질 등에 극장상영권 등을 판매하기도 했으며, 에어캐나다 등에 분당 50불/1개월 5~6편이 기내상영용으로 판매된 바 있다.

(2) 저작권의 정립

영화가 콘텐츠로 이해되고 새로운 창구에서 유통되면서 부가 수익에 대한 기대가 커짐에 따라 영화는 예전 어느 때보다도 상업적으로 이해되고 있다. 매체의 특성상 영화는 한번 제작되면 얼마든지 타 매체에서 활용이 가능하기 때문에 영화의 산업적 효용도를 높이는 문제는 다양한 각각의 창구와 연결 지어 사고되어야 할 필요가 있다. 영화콘텐츠가 유통되는 창구는 비디오, 지상파 TV처럼 그 역사가 긴 경우도 있지만, 케이블 TV, 인터넷, 위성 TV같은 신생 창구도 있다. 영화콘텐츠는 극장개봉을 마친 이후부터 비디오 판권, Pay TV 판권(케이블 TV 유료 채널), Free TV 판권(케이블 TV 기본 채널 및 지상파 TV 채널) 하는 식의 창구 고유의 저작권 거래가 이루어짐으로써 활용되기에 이른다. 따라서 여러 창구를 관통하는 영화콘텐츠의 산업적 효용도를 높이는 과정에서 전제적으로 정리되어야 하는 부분이 저작권 문제가 될 것이다.

저작권과 관련한 현재의 문제점을 몇 가지 지적해 본다면 첫째, 인터넷 저작권 개념의 정리 및 이와 관련한 시스템의 체계화를 들 수 있다. 현재 영화콘텐츠가 유통됨에 있어 인터넷 저작권이 별도로 규정되는 경우는 흔치 않다. 대개 기존의 창구에 모두 적용될 수 있는 all-media 저작권 안에 인터넷 전송권이 보장되는 것으로 해석하는 관행이 지배적이다. 그러나 인터넷을 통한 영화콘텐츠의 활용이 국제적으로도 그 선례가 많지 않고 아직 이와 관련한 문제가 크게 불거진 적이 없다고 해서 외면할 수 있는 문제는 아니다. 특히 이 창구를 새로운 창구로서 효율적으로 정착시키고자 한다면, 산업의 근간이라 할 수 있는 저작권과 관련한 문제를 명료하게 할 필요가 있다.

둘째, 초창기 한국 영화의 활용을 가로막고 있는 문제로서, 이들 영화의 저작권 소재가 불분명하며 이를 관리해줄 수 있는 기관 역시 미비하다는 점을 들 수 있을 것이다. 저작권과 관련한 현실적인 문제점은 비디오, 지상파 TV등의 창구에서 간혹 제기되는 문제이다. 이 문제는 문화 보존의 차원에서도 고려되어야 하지만, 산업적인 측면에서도 각각의 신생 창구에 동일하게 적용될 수 있는 문제이기도 하다.

(3) 방송쿼터 개선

지금까지 방송의 적절한 한국영화 쿼터 비율에 대한 논의와 의견 조정이 계속

진행되어 왔다. 현재는 통합방송법 시행령 제57조 2항에 근거하여 방송위원회가 고시한 비율은 지상파 25%(이전보다 5% 증가하였다), 케이블 30%이다. 그러나 그 비율이 충분하다고 할 수는 없으며 시행령이 규정한 범위인 20%~40%내에서 상향 조정될 필요가 있다. 지상파가 담당해야 하는 공익성을 고려한다면, 케이블을 비롯한 부가 창구보다도 지상파에 대한 효율적인 강제가 필요하다. 방송 쿼터의 수치를 높이고 그것을 준수하는 것도 중요하지만 시청자의 실질적인 접근 가능성을 확대시킨다는 면에서 편성의 내용도 그에 못지 않게 중요하다. 따라서 방송쿼터의 의미를 실현시킬 수 있도록 지상파와 지상파 이외의 채널을 세분하여 방송 비율과 편성 시간대나 날짜에 대한 적절한 규제가 필요할 것이다³¹⁾.

영화 정책에 있어서 가장 모범적인 사례를 보여주고 있는 프랑스에서는 프라임 시간대의 편성과 기타 방영시간에서의 편성을 구분하여 적용시키는 등의 제도적 장치가 마련되어 있다. 프랑스의 영화방영쿼터는 프랑스적인 작품 40%, 유럽작품 60%로 규정되어 있다. 프라임시간대(20시 30분부터 22시 30분까지)³²⁾에 방영하는 영화의 최소 40%는 프랑스적인 영화여야 하고 60%는 프랑스적인 영화를 포함한 유럽 영화여야 한다. 방송쿼터 문제는 영화계와 방송계의 오랜 논쟁점이었고 현재도 가장 민감한 사안이다. 영상문화산업이라는 거시적인 안목아래서 이 사안을 이해하려하기 보다 서로의 영역을 침범하는 규제로 받아들이고 있기 때문에 끊임없이 마찰을 일으키는 소지가 되고 있는 것이다. 방송이 영화에 대해 좀더 진지하고 적극적인 수용자세를 보이고 영화계가 방송을 진정한 파트너로 대접하려는 자세가 요구된다. 동시에 쿼터 비율을 상향조정해야 하고 그 내용을 더욱 알차게 하는 강제하는 방향으로 개선되어야 할 것이다.

31) 방송의 한국영화 쿼터제의 실효성과 세분화 된 접근의 대안으로서는, 별첨 1 『영화 콘텐츠 활용을 위한 좌담회』 녹취 요약문 중 방송위원회 오용수 차장의 견해를 참고할 것.

32) 법령에서 규정하고 있는 프라임 시간대는 민영 및 공영 지상파 방송과 영화전문 유료 지상파 방송인 CANAL+(18시~2시), 케이블 TV(19시30분~21시30분)가 각각 다르다. 그러나 방송 전체에 대한 프라임 시간대 방영에 있어서의 프랑스적인 장편영화와 유럽 장편 영화의 최소 방영 비율은 각각40%, 60%로 동일하다. 『한·불 영상세미나 자료집』, p46~48)

4장 영화콘텐츠의 잠재적 활용 가능성 (산업적 활용 방식 이외의 방식)

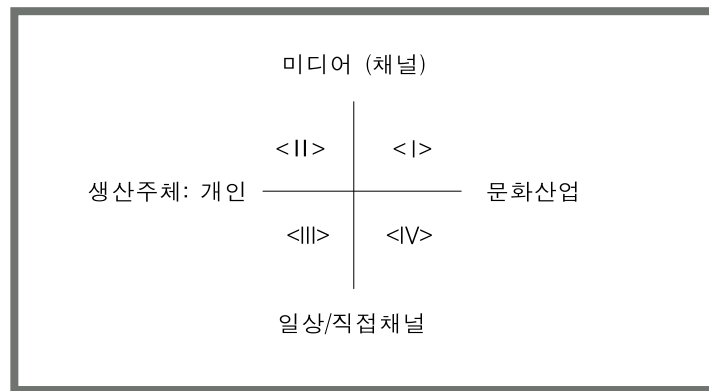
영화콘텐츠가 극장 외의 공간에서 활용될 수 있는 방식은 앞서 논의된 바와 같다. 영화콘텐츠의 부가적 유통은 관련 기술의 발전에 힘입고 있긴 하지만 그것이 전부는 아니다. 기술의 진전에도 불구하고 유통이 제대로 이뤄지지 않는 경우도 얼마든지 있다. 인터넷을 통한 영화콘텐츠의 유통이 그 예라 하겠다. 인터넷의 등장은 영화 유통에 획기적 바람을 불어넣을 것이라는 전망이 많았다. 인터넷 방송은 목표 수용자를 정확하게 찾고, 주문형 방송으로서 기존 방송계를 위협할 지경에 이르게 될 것이라고 전망하기도 했다. 하지만 인터넷 방송은 결코 위협적 존재로까지 성장하지 못했다. 인터넷을 통한 영화콘텐츠 유통도 방송의 경우와 크게 다르지 않다. 확고한 유통 경로로 자리를 잡는데 성공을 거두지 못한 것이다. 유통을 위한 기술 인프라가 성공 여부를 결정하는데 한계를 갖는다고 볼 수밖에 없다.

기술의 진전이 유통 경로를 새롭게 만들어나가는데 필요충분 조건이 아니라면 새로운 유통 경로는 어떻게 고안이 되어야 하는 것일까. 영화콘텐츠의 활용을 극대화하는 이 연구에서는 영화콘텐츠를 산업적 측면에서 활용하는 방안을 제시하는 한편, 비 산업적 분야로 눈을 돌릴 것을 제안하고자 한다. 산업분야, 비 산업분야가 극명하게 이뤄지기는 쉽지 않다. 그 어느 것도 영화산업을 떠나서 생각하기 힘들기 때문이다. 여기서 산업분야, 비 산업분야를 나누는 것은 주된 목적에 따른 차이라 하겠다. 산업분야에서의 영화콘텐츠 활용이 영화산업에 직접적 영향을 미치는 것이라 한다면, 비 산업분야에서의 영화콘텐츠 활용은 영화산업에 간접적 영향을 미치며 대중들이 영화콘텐츠를 향유하는 정도를 향상시키는 것을 의미한다. 그런 점에서 비 산업분야에서의 영화콘텐츠 활용이라 함은 영화콘텐츠의 공공적 활용을 높이는 전략이라고 하겠다.

1. 영화콘텐츠의 공공적 활용

영화콘텐츠를 공공적으로 활용함에 대한 오해가 있을 수 있다. 영화콘텐츠의 정치적 활용(propaganda) 혹은 시민들의 동원(mobilization) 등으로 받아들일 여지가 없는 것은 아니다. 영화콘텐츠는 극장 관객 수입을 위한 것인데 공공성 부분을 강

조합은 억지스럽다는 불평도 있을 수 있다. 앞서 서론 부분에서 밝힌 바와 같이 영화콘텐츠는 단순히 산업적 산물이 아니라 사회적 산물이며, 사회적 산물이기 때문에 공공성을 발휘할 필요가 있다. 공공성의 발휘는 산업에 부과된 의무나 부담이라기 보다는 산업을 더욱 공고히 하는 기반이 될 수도 있다. 영화콘텐츠를 공공적으로 활용한다 함은 영화산업의 지형을 넓히고 영화의 사회성을 높이자는 의지이기도 한 셈이다.



영화콘텐츠의 공공적 활성화 논의를 위해서 생산주체와 소비 방식에 따른 매트릭스를 마련해보았다. 영화콘텐츠의 생산 주체는 거대 제작사, 독립 영화사, 그리고 개인 등에 이르기까지 다양한 스펙트럼 상에 존재하게 된다. 이를 한 축으로 놓았을 때 거대 산업부터 개인에 이르는 서열 척도를 구성하게 될 것이다. 영화콘텐츠를 소비하는 방식은 극장, 방송, 비디오 등의 매체를 접하는 방식, 그리고 극장 공간이 아닌 곳의 소비 방식 등이 있을 수 있다. 이를 미디어를 통한 접촉으로부터 일상에서의 영화콘텐츠 접촉 등으로 배열할 수 있을 것이다. 생산 주체와 소비 방식의 두 축을 교차시키면 앞과 같은 매트릭스를 만들 수 있다.

두 축을 바탕으로 만들어진 매트릭스 속에는 4개 유형의 영화콘텐츠 활용이 제시될 수 있다. <I>의 영역은 거대 자본이나 인프라를 기반으로 대중매체를 통해 대중에게 소비될 목적으로 만들어진 문화상품을 의미한다. 대부분의 대중문화물들은 여기에 해당한다. 영화산업이 기획을 통해 만든 영화를 대중에게 내놓고 관람되도록 하는 결과물, 혹은 관람되는 현상이 여기에 해당할 것이다. <I>의 영역을 영화콘텐츠의 전통적 소비 방식 혹은 공간이라고 부를 수 있을 것이다.

<II>의 영역은 문화생산물이 독립 프러덕션이나 개인 창작자에 의해 만들어지되 대중매체를 통해 유통되는 대중문화물의 일부다. 이에 해당하는 대중문화물은 <I> 영역과 큰 차이는 없으나 다양성과 실험성을 담보해준다는 점에서 어느 정도 차별성을 띤다. 즉 <I>의 방식은 영화산업이 대자본에 의해 완전히 통합된 경우를 말하고 <II>는 덜 통합이 된 상태라 할 수 있다. 여기서도 구분이 필요하다. 대자본의 문화산업에 덜 통합된 독립영화가 있을 수 있고, (독립 제작사에 의한 상업적 작품) 다른 한편으로 비 상업적 독립영화도 있을 수 있다. 전자는 <I> 영역의 영화콘텐츠와 경쟁 관계에 놓여 있다. 그러나 후자의 경우 자주적인 영역을 구축하고 있으며, 상업적 영화콘텐츠와 경쟁 관계에 놓여 있지는 않다.

<III>영역에 속하는 문화물은 특별한 이벤트를 통해 유통되는 개인 혹은 독립 프러덕션의 생산물들이다. 극장 공간이 아닌 비 상업적 상영 공간에서 벌어지는 유통방식이다. 독립 제작사나 독립영화가 영화제, 특별한 상영 이벤트를 통해 소개되는 경우를 말한다. <III> 영역은 현재 활성화되어 있지는 않지만 독립 제작사나 독립영화가 관심을 갖고 개척해야 할 분야임에 틀림없다. 이를 비 상업적 공간에서의 독립영화, 독립 제작사 영화 유통 방식이라고 부르도록 하자.

<IV>의 영역은 문화산업에 의해 형성된 테마파크, 페스티벌 등을 통해 대중에게 직접적으로 문화물이 전달되는 상업적 공간과 대 자본에 의해 제작된 상업적 영화가 비 상업적 공간, 즉 도서관이나 비 상업 상영장 등에서 유통되는 방식이 포함될 수 있다. 이는 극장을 중심으로 한 대중매체 바깥에서의 상업적 활용과 공공적 활용으로 요약될 수 있을 것이다. 전자의 경우는 영화콘텐츠가 대중 매체 바깥의 수익 창구에서 더 많은 수익을 올리는 것에 해당된다. 후자는 영화콘텐츠가 극장이나 대중 매체 바깥에서 수익과 무관하거나 수익성 의도가 약화된 형태로 유통됨을 의미한다.

영화콘텐츠가 대중 매체에 의해 활용되는 경우에 대해서는 앞 장에서 이미 언급한 바 있다. 대중매체가 점차 다양해지고 더 많은 채널을 갖게 됨에 따라 대 자본에 의해 제작된 영화콘텐츠 뿐 만 아니라 개인이나 독립 제작사들이 제작한 영화콘텐츠도 대중이 접촉할 수 있는 가능성이 점차 커지고 있다. 여기서 영화콘텐츠의 공공적 활용이란 대체로 <II> <III> <IV> 영역의 일부를 지칭한다. 공공적 활용은 대중의 경제적 부담을 최소화하면서 영화콘텐츠(상업적 영화콘텐츠, 비상업적 영화콘텐츠를 모두 포함)를 접근할 수 있도록 하는 기회 제공을 말한다. 그리고 독립영화 등과 같은 비 상업적 영화콘텐츠가 대중들에게 다가갈 수 있는 기회를 극대화시켜주는 것을 의미한다. 이는 매체를 통해서도 가능하고 공식적 매체가 아닌 일상 공간에서의 배려로도 가능하다.

2. 공공적 활용의 정당성

대중 매체를 통한 문화적 내용을 상품으로 간주하는 경향이 많아지고 있다. 이럴 경우 문화적 내용은 문화상품으로 규정되고, 수용자는 일정 비용을 지불하고 문화적 내용을 접해야 하는 소비자로 규정된다. 영화콘텐츠는 단순히 극장에서 돈을 지불한 관객에게만 보여지거나 이후 창구(비디오, 인터넷 등)를 타고 소비자에게 소비되는 상품이 되는 셈이다. 이 경우 소비자의 권리는 돈 낸 만큼에 해당하는 효용을 주장하는 것에 그치게 된다. 거래되는 것들에 대해서만 권리를 내세울 수 있을 뿐이다.

그와 같은 논의가 대세를 이루는 중에 영화콘텐츠의 공공적 활용을 주장하는 근거는 도대체 어디에 있는가. 영화와 같은 대중 매체에 대한 수용자의 권리가 과연 어떤 것이길래 공공적 활용을 주장하고, 그에 대한 논의를 펼쳐나가는가. 이를 논의하기 위해서는 아무래도 영화 외의 대중 매체와 관련된 수용자 권리 논의를 빌어야 할 것 같다. 여기서는 방송과 수용자 권리에 대해 논의하도록 하겠다. 그런 다음 방송의 수용자 권리에 대한 논의를 영화콘텐츠로 끌어오는 것이 무리는 없는지를 살펴 볼 것이다.

대중매체에 대한 수용자의 권리는 대체로 몇몇으로 나뉘어 설명된다. 방송 등에 적용되어 오던 수용자의 권리가긴 하지만 영화 매체에 적용시켜도 크게 무리가 없으리라 본다. 누구든 매체(특히 전파매체)로부터 차별 받지 않을 권리인 보편적 서비스권, 누구든 매체에 접근해 자신의 목소리를 낼 수 있는 퍼블릭 액세스권, 그리고 기존 매체가 아닌 형태로 (대안적/지역 공동체) 매체를 만들어 서로 나눌 수 있는 커뮤니케이션권 (문화권이라고도 불린다) 등으로 나뉜다. 앞의 두 권리가 기존 매체에 대한 권리라고 볼 수 있다면 커뮤니케이션권 혹은 문화권은 전혀 새로운 매체를 설립하고 커뮤니케이션할 수 있는 더욱 적극적인 권리라 하겠다.

각 권리들은 매체 환경에 대한 대응이기도 하면서 다른 한편으로 현재의 매체 환경을 바꾸고자 하는 노력이기도 하다. 각 권리에 대한 자세한 언급들을 통해서 매체 환경의 현재와 전망을 언급할 수도 있다. 매체 환경에 대한 권리 중 시기적으로 가장 먼저 언급된 것은 대중매체에 대한 불편부당한 서비스 요청인 보편적 서비스(universal service)권이다. 보편적 서비스 권리란 균등하게 매체로부터 서비스를 받을 권리를 말한다. 이 개념은 원래 미국의 1934년 통신법이 '보편적 서비스의 원활한 제공'을 목적으로 제정됨으로써 공식화되기 시작했다³³⁾. 이 개념은 이후

33) 김병근, 주요 선진국의 보편적 서비스 정책 변화와 우리나라 정책 방향, 통신개발연구원, 『정보통신정책

각 나라에 따라 다르게 사용되고 있으나 대체로 방송과 통신으로부터 누구나 차별 없이 보편적으로 서비스를 받을 권리가 있음을 근거하는 개념으로 해석되고 있다. 좀 더 적극적인 해석을 하자면 그 같은 서비스 받을 권리를 충족시키기 위한 매체 복지 정책이 뒷받침되어야 함까지 포괄한다고 하겠다. 보편적 서비스권은 주로 방송과 통신의 인프라 구축을 통한 차별 없는 매체 접근권을 언급하고 있지만 이를 보다 더 확대 해석하자면 방송과 통신 내용으로부터 소외되지 않을 권리 또한 포함한다고 볼 수 있을 것이다. 수용자/매체와 관련된 운동들은 보편적 서비스권을 보다 광의로 해석하고 있다. 운동들은 매체들이 인프라 뿐 만 아니라 내용으로 모든 수용자들을 차별없이 대하기를 권유하고 감시하고 있다. 뿐만 아니라 매체의 비합리적 시장 경쟁 등으로 인하여 접근권이 훼손되지 않도록 하는 정책적 개입 등도 시도하고 있다. 대체로 보편적 서비스권에 입각한 수용자/매체 운동은 기존 매체의 인프라나 내용으로부터 불이익을 받지 않을 권리 주창으로 이어졌다고 할 수 있겠다.

보편적 서비스권 보다 한 걸음 더 나아간 형태의 수용자 권리가 퍼블릭 액세스(public access)권이다³⁴⁾. 이는 수용자들이 매체의 시간이나 공간을 빌어 자신들을 알리는 좀 더 적극적인 권리인 것이다. 퍼블릭 액세스 권리는 매체 환경이 보편적 서비스를 제공하고 있다 하더라도 지나치게 사기업화 되고 있음으로써 발생할 수 있는 공적 영역의 위축을 막아내지는 못한다는 위기 의식에서 비롯된 것이라 볼 수 있다. 즉 시장이 잠식해 재 봉건화 되고 있는 공적 영역을 회복시키고자 하는 일이 필요한데 수용자들이 대중매체에 직접 접근할 수 있는 길을 열어 놓음으로써 그 가능성을 찾아보자는 것이다. 보편적 서비스를 받을 권리가 송신자로부터 복지 혜택을 제공받을 권리 주장이라면, 퍼블릭 액세스권은 매체에 다가가 직접 매체를 활용해 권리를 챙기는 좀 더 적극적인 권리주장인 셈이다. 퍼블릭 액세스권은 보편적 서비스권에 비해 수용자의 매체에 대한 적극적인 참여의 길을 열어두고 있지만 여전히 제한적인 모습을 띠고 있다. 매체가 제공하는 시간과 공간을 제한적으로 사용할 수밖에 없고 참여를 위한 제작 또한 본격화되기 어렵다는 한계를 갖는다.

퍼블릭 액세스권이 보편적 서비스권에서 한 걸음 더 나아간 수용자 복지 형태라면 커뮤니케이션권은 퍼블릭 액세스권에서 진화한 수용자 권리라 할 수 있다. 커뮤니케이션권은 흔히 제3 세대 권리라 불린다. 언론과 표현의 자유가 제 1세대 권리라면, 교육권, 주거권 등은 제 2의 권리에 해당하고, 공동체를 유지하며 문화를

ISSUE』, 1997. 1.

34) 최영목 외, 『국민참여방송의 이론과 실천』, 언론개혁시민연대, 1999, p44~69.

향유하는 권리가 제 3세대 권리에 속한다. 커뮤니케이션권은 공동체 유지와 문화 향유를 위한 보다 더 적극적인 권리로 볼 수 있다.³⁵⁾ 이 권리에 따른 수용자/매체 운동은 기존 매체를 벗어나 수용자 스스로 매체를 보유하고 제작을 거쳐 서로 나누는 것에까지 목표를 두게 된다. 커뮤니케이션권은 공동체가 기존 매체에 대안적인 매체를 통해 자신들의 관심사를 나누고 그 나눔을 통해 공동체를 다시 공고히 해나가는 명실상부한 공적 영역을 만들 권리를 말한다. 기존 매체 중심의 매체 환경을 균형잡힌 매체 환경으로 혹은 다원화된 매체 환경으로 바꾸는 권리까지를 포함하는 것이다.

비판의 여지는 있겠지만 세 차원의 수용자 복지권을 진화론적 선상에 배치해볼 수 있겠다. 즉 수용자의 매체에 대한 참여폭을 기준으로 그 같은 배치를 시도할 수 있다는 것이다. 하지만 이 세 차원의 권리는 상호 교접되는 부분도 있으며 한 개념이 다른 개념을 포함할 수도 있다. 그리고 동시에 발생할 개연성도 얼마든지 있을 수 있다. 퍼블릭 액세스권의 보장과 함께 커뮤니케이션권이 보장되면 기존 매체에의 참여도 가능할 뿐만 아니라 전혀 새로운 대안적 매체를 이용해 수용자들이 제작한 프로그램을 전파하는 일도 가능해지는 것이다. 이 세 차원의 권리는 따로 혹은 동시에 발생할 수 있는데 그 수준과 정도는 사회의 상황에 따라 달라진다. 어떤 사회는 수용자 권리를 퍼블릭 액세스권과 연관짓는 수준에서 마감할 수도 있고, 다른 사회에서는 한 걸음 더 나아가 커뮤니케이션권의 보장까지 요청할 수도 있다. 과연 한 사회의 수용자 권리의 수준은 어떻게 정해지는 것일까.

대중 매체에 대한 수용자의 참여 정도를 논의할 때는 적어도 몇 개의 논의 축이 전제되어야 한다. 그 첫 번째는 대중 매체의 성격에 가변성을 주는 헤게모니 과정에 대한 논의 축이다. 대중 매체의 성격을 본질적으로 논의할 것이 아니라 정치계와 경제계 그리고 시민 사회계의 힘의 균형에 맞추어 수용자의 몫과 개입 지점을 찾아내야 한다는 얘기다. 시민 사회계의 역량과 현재 그것이 정치계와 경제계와 맺고 있는 관계 정도에 따라 참여를 요구하는 수위 조절이 이루어질 수 있는 것이다. 두 번째는 수용자의 가용 자원에 대한 논의 축이다. 이는 대체로 대중매체의 기술적 발달과 관련되는 축이라고 볼 수 있다. 대중 매체의 내용을 제작하는 기술이 고도로 전문화되어 있고, 수용자의 근접 가능성을 배제하고 있다면 수용자의 매체 참여는 매우 제한될 수밖에 없다. 그러나 반대로 내용 제작과 수용자의 참여가 용이할 수 있는 가능성이 열려 있다면 참여 욕구도 늘어나게 될 것이고, 매체의 제한 의지도 약화될 수 밖에 없다. 또 다른 축은 참여를 지원할 수 있는 사회

35) J. Servaes et al., *Participatory Communication for Social Change*, New Delhi : Sage, 1996.

적 가용 자원에 대한 논의 축이다. 참여 욕구와 참여 기술의 가능성이 사회적으로 뒷받침될 수 있는지를 논의하는 축인 셈이다.

이를 헤게모니 축, 기술자원 축, 그리고 사회 지원 축으로 개념지어 논의해보면 우리 사회에서 대중매체에 수용자가 참여할 수 있는 수준, 방식과 구체적인 해법이 정해질 수 있을 것이다. 먼저 헤게모니 논의 축으로 수용자 참여를 정리해보자. 방송의 경우 1999년 12월에 제정되고, 2000년 3월부터 시행된 <방송법>에 의거하면 이 논의는 몇 가지로 압축되어 있음을 알 수 있다. 새 방송법은 수용자의 권리를 전에 비해 확대 해석해놓고 있다. 오랫동안 시민 사회계에서 요구해온 시청자 평가 프로그램에 대한 조항이 강제 조항(방송법 제 89조)으로 포함되었고, 시청자 제작 프로그램을 공영방송인 KBS가 의무적으로 편성 방영토록 강제해 두었다(방송법 제 69조). 이 같은 변화는 언론이나 국가의 수용자에 대한 배려라기 보다는 시민 사회계가 꾸준히 권리 확보를 위해 벌여온 운동의 결과이다. 권리 확보를 위한 시민 사회에서의 운동은 더욱 강화되는 모습을 보이고 있으며 정치계의 이에 대한 관심도 높아지고 있다. 그런 점에서 헤게모니 논의 축은 수용자의 매체 참여 가능성을 더욱 높여 주는 기반이 되고 있는 것으로 평가할 수 있다. 또 다른 한편으로 새로운 세대의 등장으로 자신을 표현하고자 하는 욕구는 상승하고 있으며 그 기대를 채워 주고자 하는 다양한 제도, 공간들이 등장하고 있다. 이 같은 변화도 시민 사회계의 매체 참여에 긍정적인 방향으로 작동할 수 있을 것이다.

헤게모니 논의 축으로 볼 때 현재 수용자 참여는 액세스권의 확보 수준에까지 도달하고 있으며 현재로서는 그 이상의 수준에 이르고 있다는 것도 읽을 수 있다. 시민 사회계의 법 제정 운동은 어느 정도 성과를 거두었고, 방송사들도 방송법 취지에 따라 액세스권을 인정하고 그에 맞는 편성지침을 구하고 있다. 곧 사업을 시작할 위성방송 등도 액세스 채널 마련을 천명한 바 있다. 그에 맞추어 발족을 마친 <시민의 방송>이 액세스 채널로서 활동할 준비를 하고 있으며 시민 사회단체들도 점차 제작을 통해 자신들의 활동과 관심영역을 알려야 하는 시기가 도래했다고 인식하고 그에 대한 준비에 착수하고 있다. 아울러 수용자들의 늘어나는 자기표현의 욕구에 맞춘 교육 프로그램들도 수용자 단체 등에서 준비 중에 있다. 이제 액세스권에 대한 인식이나 활용 등은 어느 정도 기반이 잡혔고, 아울러 그를 넘어서는 참여도 요구하고 있는 것이다. 기존 매체로부터 완전히 자유스러운 국민의 방송을 요청하고 있는 것도 그 같은 맥락에서 이해될 수 있을 것 같다.

기술자원의 논의 축으로 볼 때 수용자 참여는 더욱 전향적인 형태로 이뤄질 것이라 전망할 수 있다. 디지털 기술은 수용자들의 보편적 제작 참여기회를 열기에

충분한 자원이 되고 있다. 거대 방송제작 시스템이 아닌 형태로서도 방송제작이 가능하고 심지어는 방송 송출도 가능해졌다. 적은 수의 인원으로 구성된 제작팀이 디지털 장비로 촬영하고, 편집하고, 마무리한 다음 인터넷을 통해 송출하는 것이다. 이는 앞으로 보편화될 전망이다. 단순히 보도나 다큐멘터리 등 몇몇 장르에 국한되지 않고 디지털영화 등도 편성해 오락부분까지 장르 영역을 넓힐 수 있는 획기적인 사건이라 하겠다. 전보다 간편해진 제작 시스템에 힘입어 퍼블릭 액세스 채널 운용은 물론이고 액세스권을 넘어선 커뮤니케이션권에 입각한 수용자 참여가 가능해진 셈이다. 「대안 TV」 등에서 자체 제작한 프로그램, 학생들의 실습 프로그램, 시청자 단체 제작 프로그램 등을 엮어서 주문형 비디오(VOD) 방송국을 운영하고 있는 것을 그 실례로 들 수 있을 것이다. 예전의 비디오 운동이 비디오 테이프를 유통시키며 돌려보던 수준에 머물렀다면 인터넷은 그 같은 방식을 지나치게 낡은 것으로 돌려버릴 정도로 유통방식을 개선하고 있는 것이다.

세 번째 논의 축인 사회적 지원도 긍정적인 변화의 모습을 보여주고 있다. 새 <방송법>에는 수용자 평가 프로그램과 제작 프로그램 지원을 위한 조항이 신설되어 있다. 그밖에 방송발전기금을 통해 각종 시청자 단체들의 사업을 지원하게 되어 있어 공적 기금을 통한 사회적 지원의 폭은 전에 비해 상당한 변화를 보인 셈이다. 그 같은 사회적 지원과 더불어 행정 자치부의 하부 행정기구의 변화 또한 수용자 참여를 도모할 수 있는 소중한 사회적 지원 기반이 되고 있다. 현재 지방 자치체 들은 읍, 면, 동사무소를 주민자치센터 혹은 문화의 집으로 이름을 바꿔 달고 주민들의 문화적 편의를 위해 봉사하는 공간으로 바꾸어 놓고 있다. 그리고 문예회관이나 문화의 집 건립 등을 통해 지역 공동체의 문화활동을 지원할 수 있는 방안들을 모색하고 있다. 전 지구화가 가속화되고 중앙집권적 문화 배분이 벌어지는 것에 대한 대응책이라고 볼 수 있다. 이 같은 움직임은 수용자가 방송 제작 등에 참여할 수 있는 중요한 인프라로 인식될 수 있다. 그 인프라를 통해서 매체 내용의 제작 교육이 가능해지고, 운용 여부에 따라서는 지역 공동체를 하나로 묶을 수도 있다. 지역 주민이 직접 제작에 참여하고 지역 주민을 대상으로 하는 (인터넷 등의) 매체 신설이 가능해진 것이다.

세 가지 논의 축으로 수용자의 매체 참여를 가능해보면 대체로 퍼블릭 액세스권 행사를 위한 기반은 무르익었다고 할 수 있겠고 더 나아가 커뮤니케이션권 행사를 통한 집단적 문화 창출의 가능성도 도래했다고 볼 수 있다. 문제는 퍼블릭 액세스권과 커뮤니케이션권의 행사를 어떻게 적절히 결합시키나 하는 것과 전 단계의 권리라고 인식되어 왔던 보편적 서비스권까지 포괄하는 체계적이고 구체적인 안을

내놓는가 하는 점이다. 현재 서구 각 지역에서 벌어지고 있는 커뮤니티 매체 운동들은 그런 점에서 좋은 본보기가 될 수 있지만 우리 실정에 비추어 그 운영이 지나치게 서구적인 환경에서 이뤄지고 있다는 한계를 지니고 있다. 아직 자발성을 유도할 만한 사회적 동인이 많지 않으며, 수용자 참여에 드는 비용을 참여자가 스스로 지불하는 문화에 익숙하지 않은 상황에서 서구와는 다른 형태의 제안이 필요할 수밖에 없다. 이제 우리에게 필요한 것은 매체 환경에 맞춘 새로운 참여 방식의 개발 그리고 그 개발을 지원할 수 있는 인프라의 구체적 활용 등에 관한 구체적인 제도의 마련이다.

방송이나 통신 등에 적용될 수 있는 문화권, 커뮤니케이션권 혹은 공공적 활용이 영화에도 그대로 적용될 수 있는가. 이는 매우 어려운 질문이다. 영화를 하나의 산업으로 보고자 하는 이들은 이 같은 권리는 영화 산업이 아주 충분히 성장한 다음 이뤄져야 하는 사안으로 여길 여지가 크다. 영화와 관련해서는 아직 문화권, 커뮤니케이션권 혹은 공공적 활용에 대한 정당성이 시기 상조임을 강조할 것이다. 문화권이나 커뮤니케이션권은 매체간 구분이 불분명해지고, 매체의 상업화가 가속화되고, 문화적 향유에 대한 시민적 욕구가 강해짐에 따라 제기된 것들이다.

3. 공적 활용의 실제와 제안들

그렇다면 보편적 서비스권, 퍼블릭 액세스권, 그리고 문화권 (혹은 커뮤니케이션권)은 방송에만 적용될 수 있는 것인가. 방송은 기본적으로 국민의 자산인 전파를 위탁 관리하기 때문에 공적 책무를 질 수밖에 없다는 주장도 있고 보면 영화를 방송의 사회적 책무에 연결시키는 것은 적절치 않다는 지적도 있을 수 있다. 영화콘텐츠의 공적 활용에 대한 논의를 방송과 비슷하게 성사시키기 위해서는 기존의 영화와 방송간 차이가 점차 불식되고 있음을 강조할 필요가 있다.

영화가 필름으로만 제작되지 않는다는 것은 이제 상식에 속한다. 디지털 기술의 진전으로 훌륭한 영상이 소형 비디오 기자재로도 보장이 되고, 그럼으로써 영화는 상영 공간이 무한히 확장될 가능성을 갖게 된다. 영화의 상영공간이 극장에서 비디오, 방송, 인터넷, 야외 공간 등 열린 공간으로 확장되면서 영화는 수익을 목적으로만 만들어지던 영화 산업의 산물이 아닐 수도 있게 되었다. 즉 영화는 몇몇 소수자에게만 주어지는 매체가 아니라 많은 이들에게 주어지는 표현매체로 자리바꿈 하게 되는 것이다. 이 같은 전환은 방송도 마찬가지다. 앞서 퍼블릭 액세스권을 논의하는 자리에서 시민들이 영상을 만들어 방송에 직접 참여함을 얘기한 적이 있

다. 그 같이 이제 영화든 방송이든 단순히 수용자의 자리에 머물러 바라보던 시민들이 적극 참여하는 매체로 탈바꿈하고 있다. 영화와 방송이 전혀 다른 채널을 통해서 시민들에게 전달되다던 차별성도 최소화되고 있다. 이 같은 배경 탓에 방송에 적용되는 권리를 영화콘텐츠에 적용시키기엔 무리가 있다고 주장하는 것은 설득력을 잃을 수밖에 없다.

영화콘텐츠가 극장 밖, 상업적 영역 밖에서 활용되거나 활용될 수 있는 가능성은 매우 많아 보인다. 우리 사회에서 문화적 욕구가 증대하고 그에 따른 문화적 인프라가 점차 갖추어져 가고 있기에 가능성은 증대하고 있다. 여기서는 영상미디어센터 혹은 미디어센터 등과 같은 공적이며 전문적인 센터에서의 영화콘텐츠 활용, 전문적인 영상센터는 아니지만 그 역할을 해낼 수 있는 도서관 및 지역 문화센터, 패키지화된 영화콘텐츠를 활용할 수 있는 학교 등 교육기관, 그리고 비상업적 영화콘텐츠를 소개할 수 있는 공영 방송 등을 그 예로 들고자 한다. 일부 지역에서의 이러한 공간들은 이미 영화콘텐츠를 활용하고 있기도 하고 준비중에 있기도 하다.

(1) 영상미디어 센터

영상미디어센터는 현재 영화진흥위원회가 한국독립영화협회(이하 한독협)와 위탁 관리 계약을 맺고 서울에 설치할 예정이다. 한독협은 위탁 관리 사업 중에서 시네마테크와 영상 제작 교육 등에 그 역점을 두고 있다. 시네마테크에서는 이미 상영 완료한 상업영화 상영, 독립영화 상영, 외국의 우수 영화 상영 등을 준비하고 있다. 영상미디어센터에서의 시네마테크 운용이 주된 목적은 아니지만 이 공간을 통해 독립영화, 저예산영화, 그리고 이미 극장 상영을 마친 영화들의 상영 등은 매우 의미 있는 작업이라 할 수 있다. 영화를 기존 극장이라는 상업적 공간을 벗어나 새로운 의미를 부여할 수 있는 기회를 제공할 수 있다는 점에서 더욱 그렇다.

현재 영상미디어센터는 서울에 설립될 예정이지만 각 지역 자치 단체 등에서도 상당한 관심을 보이고 있다. 이미 문화의 집이나 주민자치센터 등에서 부분적으로 그 같은 역할이 이뤄지고 있기도 하다. 서울에서의 성공적 운용은 각 지역 영상미디어센터로 확산될 수도 있을 것이다. 영화콘텐츠의 활용이란 측면에서 보자면 영상미디어센터는 몇 가지 정리해야 할 과제들을 갖는다. 그 첫째는 영화콘텐츠의 확보일 것이다. 이는 두 번째 과제인 저작권 문제 해결과 연결된다. 저작권 문제가 해결되지 않는 한 영상미디어센터내의 시네마테크는 큰 역할을 해내기 어렵다. 세 번째 과제는 시네마테크의 대중화 작업이다. 이는 평소 극장을 찾기 힘들거나 독

립영화 등을 접하지 못한 이들 까지 영상 미디어 센터의 시네마테크를 찾게 하는 작업이 될 것이다.

영상미디어센터에 대한 관심은 방송 쪽에서도 지니고 있다. 방송위원회 등은 방송법 상의 시청자 참여 프로그램의 활성화를 위해 미디어센터를 운용할 계획으로 있다. 방송 쪽에서 관심을 보이는 미디어센터 또한 영화콘텐츠 상영 공간을 갖출 것이다. 이 또한 영화진흥위원회의 위탁관리체인 영상미디어센터와 역할이 비슷해질 전망이다. 제작, 교육, 그리고 상영 등 세 차원의 작업을 수행할 책임을 지는 것이다. 방송에서의 미디어센터 또한 단순히 방송에만 국한시키지 않고 영화콘텐츠를 포괄하는 영상 콘텐츠 전반을 확보하는 정책적 협조도 필요하다. 이는 영화진흥위원회와 한독협이 이미 갖춘 영상미디어센터 노하우를 협조하는 방식으로 이뤄질 수 있을 것이다.

영화콘텐츠의 활용은 영상미디어센터를 시민들에게 영화를 친근한 매체로 인식케 하는 효과를 얻어낼 뿐만 아니라 영화콘텐츠의 다양성 확보라는 면까지 영향을 미칠 것이다. 영화콘텐츠 활용을 통한 영상미디어센터의 활성화는 곧 시민들의 영상 제작에까지 이르게 할 것이다. 이미 마련된 영상미디어센터의 기능에는 제작 교육 및 지원이 포함되어 있어 영화콘텐츠 접촉을 위한 시민들의 접근은 그 시발점의 역할을 해낼 전망이다. 결국 앞서 지적한 바와 같이 얼마나 다양하고 수준 있는 영화콘텐츠를 센터가 확보할 수 있을 것인가가 관건이 된다. 영상미디어센터의 확보 덕분에 독립영화는 일단 상설 상영장을 확보할 것이지만 이미 상영이 끝난 지나간 영화콘텐츠들의 재 상영을 위해서는 프린트 혹은 비디오 확보가 필수적인데 영상미디어센터만의 노력으로는 확보가 쉽지는 않을 것이다.

(2) 도서관 및 지역 공공 센터의 활용

비디오, DVD 등의 도서관 및 지역 공공 문화 센터 배포는 영화콘텐츠의 대중화란 점에서 매우 중요한 의미를 갖는다. 평소 영화콘텐츠로부터 일정 거리를 둔 사람들이 이미 친숙한 공간인 도서관이나 각 지역의 공공센터(문화의 집, 주민자치센터 등)를 영화콘텐츠 접촉 공간으로 만들 수 있다. 또 다른 한편으로 일정 공간을 시네마테크 역할을 할 수 있도록 유도할 수도 있을 것이다. 지난 90년대부터 시작되어 이미 지역 등에서 자생적 시네마테크로 활용되고 있는 곳은 지원책을 마련해 활성화되도록 도울 필요가 있다.

디지털 시대를 맞아 도서관은 급변하고 있다. 이미 도서관은 종이 책만을 다루

는 곳이 아닌 종합정보센터로 기능을 전환하고 있다. 도서관과 관련된 인적자원을 길러내는 대학의 도서관학과도 문헌정보학과, 정보공학과 등으로 이름을 바꾸어 달고 있다. 도서관은 자신이 포함된 지역의 종합정보센터, 여가생활 공간 등으로 급격히 바뀌고 있는 것이다. 서구에서는 도서관에서 비디오, CD, DVD 등의 자료를 대여하는 일이 일상적이다. 뿐만 아니라 도서관의 일부는 그 같은 자료를 열람하는 공간으로 바뀌고 있다.

문제는 도서관이 그 같은 기능 수행을 위해 얼마나 원활하게 영화콘텐츠가 제공될 수 있는가 하는 점이다. 기본 도서 구입에도 어려움을 겪는 도서관이 과연 영화콘텐츠 구입까지 배려를 할 수 있는가 하는 점을 고려해보면 쉬운 일이 아님을 알 수 있다. 결국 이 같은 기능 수행을 위해서는 영화콘텐츠가 먼저 공공적 이익을 이유로 저가로 배포될 필요가 있는 셈이다. 그리고 영화콘텐츠를 열람할 수 있는 장비와 시설을 갖추려는 의지 또한 중요한 일이 된다. 영화콘텐츠가 일정 수준으로 비치되면 이에 대한 고려도 가능해질 것으로 보인다. 대학 도서관 등에서 영화 관람을 상설화하고 있는 추세로 보아 인프라 구축에 도서관 등이 관심을 가지리라 전망된다.

주민자치센터, 지역문화센터 등도 도서관과 비슷하게 대여 기능과 시네마테크 기능을 수행할 수 있다. 부천 영화제의 상영관으로 사용되고 있는 소사구청 시사실의 예를 볼 때 이런 가능성은 점차 커지고 있다. 이상의 센터들은 주민들의 문화생활을 도모한다는 기능을 최우선으로 설정하고 있기 때문에 영화콘텐츠가 적극 활용되는데는 큰 무리가 없을 것이다. 그러나 도서관과 비슷하게 영화콘텐츠를 안정적으로 공급받을 수 있는 장치가 마련되어 있지 않다는 점 등이 문제가 될 수 있다. 당분간은 영화콘텐츠와 영사기 등을 확보한 형태의 이동 상영 시설을 활발히 가동할 필요도 있겠다.

영화진흥위원회 등 영화관련 기관들은 영화 제작을 지원하는데 집중하고 있다. 영화콘텐츠들이 다양하게 유통되고, 공공적 활용이 가능하게 하는 데는 큰 노력을 기울이지 않고 있다. 우리가 주요 모델로 삼는 프랑스의 영화 지원이 제작 뿐 만 아니라 공익적 상영공간에까지 미치고 있음은 참고로 할 만하다.³⁶⁾

36) 프랑스의 배급, 유통 지원 정책에 대해서는 김소희, 대안적 배급망의 모색, 『문화과학』 28호, 2001, p233~250를 참조할 것.

(3) 학습용 디지털 자료

학습용 디지털 자료 제작은 영화콘텐츠의 대중적 보급을 목적으로 한다. 도서관, 학교, 지역 주민센터, 영상미디어센터 등에서 개인이 영화콘텐츠 접촉 기회를 갖도록 돕는다. 저작권 등과 관련된 문제만 명료하게 해결된다면 학습용 디지털 자료는 평소 영화를 접할 기회를 많이 갖지 못한 청소년 등에 매우 유용한 자료로 활용될 수 있을 것이다. 학교 현장에서 특별 활동 등을 통해 영화 제작반, 영화 감상반, 미디어 교육반 등이 활발한 활동을 하고 있음에 비추어 디지털화된 영화콘텐츠가 공적인 목적으로 학교 현장 등에 배포되는 것은 매우 바람직한 일이라 하겠다. 뿐만 아니라 대학의 도서관 등에도 비치된다면 다양한 영화 동아리와 영화 지망생들에게는 훌륭한 교재가 될 수 있을 것이다.

이 같은 자료의 제작은 단순히 한 편의 영화를 소개하는 것에 그치지 않고 기획된 형태의 자료로도 제작될 수 있다. 예를 들어 편집에서 특이함을 보였던 영화콘텐츠들의 묶음을 모은다든지, 특정 감독의 작품 세계를 조망한다든지 등의 시도도 가능할 것이다. 이러한 작업은 영상자료원의 활동, 즉 영화콘텐츠의 디지털화 등에 힘입어 가시화될 전망이다. 영상자료원이 아카이브 기능에 머물지 않고, 저작권 업무를 수행하게 되고 콘텐츠의 활용도를 높이는 기능을 수행한다면 쉽게 성사될 수 있을 것이다.

(4) (이동) 임시 상영공간

상영 기구 등을 갖춘 이동 상영차의 운영 등은 낙도나 문화적 혜택을 받지 못하는 지역민들을 위한 좋은 장치가 될 수 있다. 임시 상영 공간을 만들어 기존의 영화콘텐츠를 활용하는 예인 셈이다. 현재 영상자료원이 벌리고 있는 사업 중에 ‘이동 상영회’ 같은 행사를 그 예로 꼽을 수 있다. 그러나 임시 상영공간을 활성화하는 것은 문화적 소외 지역으로만 한정지을 필요는 없다. 다양한 공간에서 활용될 수도 있다. 예를 들면 공원, 문화제가 열리는 공간, 각급 학교, 각종 행사장 등을 찾고 영화콘텐츠를 접할 기회를 제공하는 것이다. 특히 한국영화를 접할 기회를 많이 갖지 못한 연령층을 집중 대상으로 삼는 일이 필요할 것이다.

5장 영화콘텐츠 활용을 위한 정책 제언

1. 영화콘텐츠 활용의 단계

영화콘텐츠의 활용을 극대화하기 위해서는 영화콘텐츠를 효율적이고 합리적으로 관리하는 시스템이 구축되어야 한다. 영화의 보존, 유통, 활용을 위한 활동은 이윤을 창출하는 수단이지만 문화적 책임 또한 그에 못지 않게 중요한 것임은 앞서 여러 번 강조하였다. 영화콘텐츠를 활용하기 위한 과정은 다음의 세 가지 단계로 나누어 정리해 볼 수 있다.

(1) 영화콘텐츠의 확보, 보존 및 데이터베이스화

첫 번째로 영화콘텐츠를 확보하고 체계적으로 정리하는 단계이다. 이 단계는 콘텐츠의 효율적인 이용을 위한 기반이다. 각종 영화콘텐츠를 확보하고 활용에 적절한 상태로 보존하며 훼손된 자료를 복원하는 활동, 변화하는 매체 환경에 적응하고 훼손의 걱정이 없는 보존을 위한 필름의 디지털화 작업 등이 이 단계에 포함된다.

확보된 자료는 체계적으로 정리하여 데이터베이스화 할 필요가 있다. 여기에는 영화콘텐츠에 관한 상세한 정보는 물론이고 영화 저작권자의 소재에 관한 정보까지 포함되어야 한다. 영화 정보의 체계적인 정리가 영화콘텐츠를 관리하는데 필수적임을 말할 필요도 없을 것이다. 이 정보가 이용자에게 제공됨으로써 이용의 편의와 새로운 수요창출에 기여할 수도 있게 될 것이다. 또 이러한 과정이 좀 더 발전되면 저작권의 처리에 관한 정보, 즉 사용료나 사용 조건 등까지 수록되는 저작권 관리정보 시스템이 구축되고 저작권 거래가 온라인으로 가능해지는 단계까지 나아갈 수 있는 것이다.

(2) 저작권과 관련된 문제의 해결

두 번째 단계는 콘텐츠를 활용할 수 있도록 저작권을 해결하는 단계이다. 영화는 기존의 주요 창구를 거쳐 이용되는 동안 저작권자(제작자 또는 배급자)가 직접 관리하는 것이 일반적인 일이다. 여기서의 논의는 영화를 두 부류로 구분하여 진

행할 필요가 있는데, 하나는 최근에 만들어져 각 윈도우들을 거치는 과정에 있는 영화들이고, 다른 하나는 만들어진지 3~4년 이상 경과하여 한번 창구 흐름을 거친 영화들이다.

첫 범주의 영화들은 저작권자가 자체적으로 효율적인 이용을 도모할 것이므로 논의의 대상으로 삼지는 않을 것이다. 다만 인터넷 저작권과 관련해서 제기되고 있는 문제는 고려할 필요가 있겠지만, 인터넷은 신생 창구이기 때문에 시간이 흐르고 사례가 축적 된 후 실정 법규에 반영되는 과정을 거쳐야 하는 영역이다. 따라서 영화콘텐츠의 활용에 관한 정책 제안은 주로 두 번째 범주의 영화에 집중할 것이다.

이 영화들은 기존의 창구 흐름을 거친 후 현재 활발히 이용되고 있지 못하며 어떤 경우는 주인을 잃은 채 사장되어 가고 있다. 특히 1980년대 이전의 한국영화는 그 이용이 현저히 제한되어 없다. 영상자료원도 이에 대처할 수 있는 활동을 하지 못하고 있다. 일반인은 물론이고 영화 연구자들이나 전문가들조차도 영화 자료에 대한 접근이 사실상 불가능한 상황이다. 이러한 현실이 문화적으로 큰 손실이며 영화 연구 및 영화 문화 발전에 얼마나 커다란 장애가 되고 있는지는 말할 필요도 없을 것이다. 따라서 영상자료원에서는 영화에 대한 정보를 파악하고 저작권을 위탁관리 하기 위한 적극적인 노력이 있어야 한다. 물론 이것은 영상자료원이 저작권 위탁관리 기구로 임무를 부여받아야 가능한 일이다.

영화 저작권의 위탁관리 기구가 창설되어 체계적인 관리에 들어가면, 첫 단계로서 홍보를 통하여 등록이나 필름의 위탁을 유도하여 숨어있던 저작권자나 필름들이 발견될 수 있도록 해야한다. 그 후에도 해결되지 않는 부분들은 직접 찾아 나서도록 해야 한다. 뉴욕 현대미술관의 한 큐레이터가 할리우드 스튜디오들은 물론 유럽 각지를 돌아다니며 감독 및 제작자들로부터 필름을 보관할 것을 설득하고 필름을 확보하였다는 사례는 우리에게 시사하는 바가 크다고 할 것이다. 이러한 노력들을 통하여 저작권자로 하여금 등록을 유도하고 동시에 저작권의 위탁관리를 할 수 있도록 해야 한다. 특정 기구에서 영화 저작권에 대한 위탁관리 사업을 담당하고 합리적인 이용허락 시스템을 마련한다면 한국영화의 이용과 연구를 활성화 할 수 있는 계기도 될 수 있을 것이다.

(3) 다양한 활용 경로 마련

세 번째 단계는, 본격적으로 다양한 활용의 장을 마련하는 단계이다. 한국 영화

를 다양한 기획을 통해 정례적으로 상영하는 것, 체계적으로 정리된 영화콘텐츠들을 라이브러리의 형태로 제공하여 언제든지 이용할 수 있도록 하는 것, 산업 창구의 이용을 확대하기 위한 방안을 마련하는 것 등이 여기에 해당한다.

영화콘텐츠를 활용하는데 있어서 영상자료원의 역할은 무엇보다 중요하다. 영화 콘텐츠의 활용은 필름의 보관과 직접적인 관련을 가지기 때문이다. 영화 필름을 보관하고 있는 영상자료원에서 그 필름들을 자체 상영 공간 안에서 상영하는 프로그램을 운영하고 그와 함께 테이프나 디지털 전환하여 많은 사람들이 쉽게 접근할 수 있는 기회를 제공할 수 있어야 한다. 영상자료원 내부에 영화 도서관을 구축하여 보유하고 있는 영화를 비디오화 한 자료와 그와 관련한 도서, 잡지, 기타 자료들을 열람할 수 있도록 해야 한다. 또 저작권자와 협의가 된 경우에는 소정의 저작권료를 받고 영화를 복제 판매하는 서비스를 제공할 수도 있을 것이다. 이 자료들을 공공, 대학 도서관 등의 영상자료실에 공급하는 일 역시 영상자료원이 담당해야 할 역할이라 할 수 있다.

지방 순회 상영 프로그램을 통해 상영공간을 다변화함으로써 문화를 향유하는 과정에서 발생하는 지역적 불평등을 해소하기 위한 노력도 병행되어야 할 것이다. 각 지방 자치 단체와 연계해 그 지역의 문화 공간을 활용하는 영화상영 프로그램을 개발하고 전국적인 네트워크를 형성해 프로그램을 공유하도록 해야 한다. 상영 시설이 갖추어지지 못한 지역들에 대해서는 이동 상영관 형식의 프로그램을 지속적으로 확대 운영할 필요가 있다. 기획 프로그램들을 적극적으로 홍보하는 일 또한 개발하고 운영하는 일 못지 않게 중요하다. 우리 영화의 해외 상영 기회를 확대하는 것은 문화적으로나 경제적으로나 큰 의미를 가지는 일이다. 해외 상영회 등을 통해 세계 각 국에 한국 영화를 알리고 해외시장에 진출하는 영화들을 지원하는 노력도 더욱 활발히 행해질 필요가 있다.

연구 작업에 대한 지원도 중요한 사안이다. 80년의 영화 역사에도 불구하고 인식의 부재와 자료의 부족으로 제대로 이루어지지 못했던 한국영화에 대한 연구 작업을 정상화시켜야 한다. 무엇보다 영화 필름을 필요한 때에 볼 수 있는 시스템을 마련해야 하며 한국영화 관련 자료 발간이나 연구 발표 등을 지원할 필요가 있다. 관객 개발과 조직화를 위한 활동, 대중 강연이나 토론회, 회원 모집, 동호회 등의 문화적 활동이 학술적 활동과 연계하여 지원되고 운영된다면 한국영화연구의 발전 뿐 아니라 한국영화에 대한 인식 제고와 수요 창출에 크게 기여할 수 있을 것이다.

본 보고서의 각 장에서도 주제별로 요구되는 정책적 지원사항에 대한 언급이 있

있지만, 다음은 우리의 현실에서 공공의 노력이 필요할 뿐 아니라 가장 긴급한 사항 두 가지를 설정해 논의하려 한다. 첫째는 영화 자료의 보존을 위한 ‘영상 아카이브 설치법’의 제정과 관련된 것이다. 둘째는 영화콘텐츠의 산업적, 문화적 유통을 위해 해결되어야 하는 저작권의 운영방안에 대한 것이다.

2. 영상아카이브 설치법 제정

2001년 11월 국회 법제사법위원회를 통과한 「영화진흥법개정안」 제24조의 3조항의 신설 및 제 25조의 삽입으로 영상자료원의 법적 지위는 확보할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 영화진흥법 안에 영상자료원의 구체적인 성격이나 사업 내용, 예산 확보 등 세부활동들을 규정하는 것은 한계가 있다. 특히 영화 필름의 수집과 보존 업무를 담당하기에는 현재의 인력과 예산이 너무 부족하다. 따라서 영화콘텐츠의 효율적 관리를 위한 규정을 명시한 가칭 ‘영상아카이브 설치법’을 제정하여야 한다. 이 법에 명시되어야 할 사항에는 다음과 같다.

기본적인 사항으로 이 기구의 성격과 목적, 사업 내용, 운영 예산 확보 방안, 국가의 지원, 관리 규정(자료의 관리 및 이용 방법, 이용료에 관한 규정 등 포함), 지도 감독 규정 등이 포함되어야 한다. 기타 사항으로는 i)자료의 보존 및 이용과 관련하여 필요한 경우(디지털화 시설, 상영 공간 등) 타 유관 기관, 예를 들어 문화콘텐츠 진흥원이나 미디어센터 등과 협력할 수 있도록 하는 조항, ii)보관 자료의 활용 측면에서 이용자에게 다양한 서비스를 제공할 책임을 부여하고 활동을 보장해 주는 조항, iii)자료의 효율적인 활용을 위해 저작권 위탁관리기구로서의 업무도 동시에 수행할 수 있는 근거 조항, iv)보존 자료에 대한 학술적, 기술적 조사 및 연구를 위한 연구 기관(가칭 한국영화 연구소)을 산하에 설치할 수 있는 근거 조항 등을 마련하여 다양한 활동에 대한 법적인 권한과 의무를 부과하여야 할 것이다.

영상자료원이 아카이브로서의 활동을 제대로 수행하기 위해서는 다음의 사업들에 대한 예산 지원이 뒤따라야 한다. 첫째, 영화 필름의 수집, 보존과 복원 작업에 필요한 경비의 지원이다. 영화의 보존과 활용 양 측면에서 변화하는 매체환경에 적극적으로 대처하기 위한 필름의 디지털화 작업 또한 여기에 포함된다³⁷⁾.

둘째, 보존 자료를 문화적 학술적 목적으로 다양하게 이용할 수 있도록 서비스

37) 올해 출범한 한국문화콘텐츠진흥원의 기본 사업에 문화콘텐츠의 디지털화가 포함되어 있고 그에 필요한 장비나 기술적 지원이 있을 것으로 보인다. 영화콘텐츠 디지털화와 관련하여 각 기관이 협력(디지털화 장비 및 기술적인 지원확보)을 맺는 방안을 고려해 볼 수 있을 것이다.

를 제공하는 데 필요한 경비 지원도 중요하다. 구체적으로는 i)저작권 및 저작권자의 소재 파악, ii)영화 자체에 대한 정보와 저작권에 대한 정보를 아울러서 데이터베이스화하는 작업, (장기적으로는 저작권의 이용에 관한 정보까지 수록하여 최종적인 저작권 관리정보 시스템의 구축으로 나아가야 할 것이다), iii)영화도서관 운영 (영화콘텐츠는 물론 각종 관련 자료를 구비하여 일반인들이 이용할 수 있도록 제공하고, 나아가서는 온라인으로도 서비스할 수 있는 체제를 구축하여야 할 것이다), iv)자체 시설에서의 상설 상영 프로그램, 각 지역으로의 순회 상영 프로그램 개발 및 운영, v)해외 상영회를 통한 우리 영화의 해외 홍보 활동에 필요한 지원 등이 필요할 것이다. 이 전제 하에 영상아카이브 설치법의 근간이자 부수적으로 시행되어야 하는 사업을 제안하고자 한다.

(1) '영상 자료 보존 기금'의 창설

영상아카이브 설치법이 제정된다면, 이를 기반으로 영화 필름의 보존을 위한 가칭 '영상자료 보존 기금'을 조성해야 할 것이다. 문화산업진흥기금 등의 정부 기금에서 출연하는 형식을 생각해 볼 수 있지만 방법은 다양할 수 있다. 자료의 체계적인 보존이 시급하다는 인식이 공유된다면 기업의 후원금이나 일정한 수익사업을 통한 조성도 가능할 것이다. 이 기금은 영화 필름의 단순한 수집 뿐 만 아니라 옛 필름의 매입과 복원 작업, 디지털화 과정을 전담해야 하는 경비이기 때문에 500억 이상의 규모는 되어야 한다.

또 공공기관의 예산은 1년을 단위로 집행되는데 매 회계 연도마다 일정한 규모의 영화가 발굴되는 것이 아니므로 예산편성에 일정액을 반영하기도 어렵다. 영화 콘텐츠의 보존을 위해서는 적극적인 수집과 매입에 필요한 기금을 조성하고 운영 주체를 세워야 하는데 이에 대한 여건이 마련되고 있지 못하다. 기금을 마련하고 별도의 조직체나 영상자료원에 전담 부서를 구성하고 공개 홍보를 통해 필름의 소재를 파악하는 일이 이루어져야 한다. 기증이나 자발적 위탁에 맡겨온 지금까지의 필름의 수집방법도 능동적으로 전환하여 필름의 문화적 가치를 평가하여 대가를 지급하고 매입하는 방법도 이루어져야 한다. 여기에 더해 필름의 보수작업과 디지털화하여 이후 유통의 준비작업까지 수행한다면 영화콘텐츠의 체계적 활용을 위한 토대가 마련될 것이다.



미국의 필름 보존 기금

(The National Film Preservation Foundation)

미국의 필름보존 기금(이하 NFPF)은 미국 의회 도서관 산하의 필름 보존위원회(The National Film Preservation Board)에 의해 설립된 비영리 단체다. 필름 보존 요구를 충족시키기 위해서는 기존의 기금 체계가 부적절하다고 판단하여 주의 기금을 받아 예산을 증설하고 새 기금을 창설하였다. NFPF의 창설은 1996년 제정된 필름 보존법(The National Film Preservation Act)이 토대가 되었다. 이 기금은 공공단체나 비영리 아카이브의 필름 보존과 전 국가적으로 필름의 물질적 복원과 연구, 교육, 상영 등과 쉽게 관람하기 어려운 영화에 대한 접근을 높일 수 있는 기획행사도 지원하고 있다. 따라서 NFPF는 필름 보존위원회, 미 의회 도서관, 컬럼비아 주와 연계를 유지하고 있으나 독립적으로 운영되고 있다.

NFPF는 지난 1세기 동안의 미국역사가 영화에 의해 기록되었다고 본다. 상업영화 뿐 아니라 아마추어가 만든 단편적인 기록도 그러한 기능을 한다고 한다. 영화는 전통을 기록하고 일상의 사건들을 포착해 왔으며 사회의 전망을 표현함으로써 집단적 기억이 되었다. 그러나 필름은 시간이 흐를수록 끊임없는 손질이 필요하고, 따라서 영화가 말하는 바를 후대에도 지속시키기 위해서는 국가적인 보존 대책이 마련되어야 한다는 것이다. NFPF는 2000년 위기에 처한 89편의 필름을 보존하기 위해 각 주의 30개 아카이브에 기금을 지원하였고, 2001년에는 87편의 영화의 수집과 보존을 지원할 예정이다. NFPF의 활동으로 수집되거나 복원작업을 거친 영화는 상업적 관심에서는 소외될 수밖에 없는 영화들이다. 여기에는 D.W 그리피스의 초기작들이나 1910, 20년대의 희귀 영화 목록도 들어 있다.

NFPF는 개인이나 기업의 후원 등의 민간영역에서 시작된 기구가 아니다. 오히려 영화의 보존이라는 문제를 국가의 책임으로 설정하고 정책적으로 조성된 것이다. 물론 현재는 개인의 후원금이나 연구소, 영화 작업을 하는 스튜디오들도 이 조직의 운영을 거두고 있다. 시민사회의 생명력을 보여주는 부분이다. 미국의 NFPF 사례는 영화를 문화와 역사를 아우르는 것으로 이해하고 적극적인 수집과 보존에 나서는 공공차원의 노력이 얼마나 중요한가를 보여준다. 필름 보존은 상업적 수익을 기대할 수 없는 영역이기 때문에 민간의 자발성을 촉구하기 위해서도 공공의 토대마련이 절실하다.

미국의 필름 보존 기금 사례는 필름 보존을 위한 공공차원의 노력이 얼마나 중요한지를 보여준다. 이들은 “미국의 영화 유산은 미국의 살아있는 과거다”, “영화는 역사다. 잃어버린 영화의 모든 부분만큼 우리는 우리의 문화, 세계, 타인 그리고 우리 자신에 대한 연결점을 상실한 것이다”라는 가치를 내걸고 미국영화의 유산을 보존하는 데 열의를 다하고 있다.

‘영상자료 보존 기금’을 운영하는 것은 영화의 보존 상황이 대단히 열악한 우리나라의 상황에서는 무엇보다 중요한 사안이다. 이를 현실화 할 수 있는 여타의 정책적 고려가 뒤따라야 할 것이다.

(2) 데이터베이스 구축

영화 자료를 수집, 보존하는 것만큼 한국 영화의 정보 사이트를 구축하는 것도 긴급한 과제다. 영화관련 종사자들이나 외국에서 한국영화를 소개하기 위한 정보를 확보하려 해도 영문 자료를 서비스하는 사이트는 고사하고 영화에 대한 정확한 자료를 제공하는 사이트도 없다. 현재 한국영화에 관한 자료는 영상자료원(<http://www.koreafilm.or.kr>)의 '데이터베이스'라는 장과 필름스(<http://www.films.co.kr>)를 통해 제공되고 있다. 대표적인 것은 영상자료원에서 운영하고 있는 사이트이지만, 이곳에는 누락되거나 수정이 필요한 정보가 많다. 즉각적인 업데이트도 이루어지지 못하고 있다.

특히 각 영화에 대한 정보가 입력될 때마다 기존의 정보로 추가되어 서로 링크되는 하이퍼 링크의 기능을 제대로 지원하고 있지 못하다. 영화관련 최고의 데이터베이스를 자랑하는 IMDB(<http://www.imdb.com>)와 비교해 보았을 때 시스템 상의 문제점은 쉽게 발견된다. 영화 정보 사이트는 특정 영화자료를 입력하면, 감독이나 주연배우, 촬영감독 등에 대한 정보들이 기존의 정보에 자동으로 업데이트 되는 방식으로 각각의 창이 연계되어 있어 하나의 정보가 입력될 때마다 다른 창의 항목에도 추가로 링크되는 형식이어야 한다. 영상자료원의 데이터베이스도 이와 비슷한 형식을 띠고 있지만, 세부적으로 들어가면 이중으로 작업을 하고 있음을 알 수 있다. 예를 들어 <엽기적인 그녀>를 검색하면, 촬영감독에 '김성복'이라는 인물 명이 나오지만 막상 '김성복'을 검색하면 <엽기적인 그녀>가 작품목록에 업데이트 되어 있지 않다. 또 영화 명으로 검색하면 나오는 스태프 인물명으로 검색했을 때 자료가 없는 경우도 허다하다. 어떤 인터넷 사이트도 한국영화를 대표할 만한 '데이터베이스'를 서비스하지 못하고 있는 것이다.

그런 면에서 2000년에 오픈하여 채 1년을 못 버티고 사라진 씨네디비넷(www.dbdbdb.com)은 여전히 아쉬운 사이트다. 한국영화에 대해서는 그 어떤 사이트보다 방대하고 상세한 자료를 자랑했지만 특별한 수익이 없어 운영이 중단된 상태다. 현재에도 이 사이트가 사라진 것을 서운해하는 목소리가 많다. 이 사이트는 영화를 검색하면 그 영화의 홈페이지가 링크되어 있었고 제작현장 정보를 제공하는 등 한국영화의 정보가 늘 살아있었다. 또한 과거의 영화도 직접 보고 확인하여 줄거리 및 스텝에 대한 정보를 구성하는 놀라운 활동력을 보였다. 일제시기부터 한국영화의 사료를 아우르는 기획을 통해 한국영화사의 자료를 수집하기도 했고 영화인의 다큐멘터리 작업도 진행했다. 이런 소중한 정보들이 사용되지 못하고

있는 것이다. 정책적 차원에서 씨네디비넷을 공 기관에서 인수하여 지속적인 자료 수집과 업 데이트 작업이 진행되도록 해야 한다.

인터넷 데이터베이스 자체가 온라인상의 수익을 기대하기 어렵지만, 영화콘텐츠의 활용도를 높이는 창구로서는 대단히 중요한 역할을 한다. 한국영화에 관한 데이터베이스를 구축하는 일은 한국영화육성을 위한 그 어떤 정책 못지 않게 중요한 일이다. 한국영화와 관련된 사이트는 데이터베이스의 기능을 수행하면서 동시에 사이버 상에서 인포메이션 센터로 기능해야 한다. 별도의 데이터베이스를 구성하려면 시간과 비용이 이중으로 투자되어야 하기 때문에 씨네디비넷의 자료를 공 기관에서 인수하여 서비스하는 것이 현실적 방안이라 본다. 영상자료원의 데이터베이스에 추가할 수도 있겠고 별도의 기관에서 수행할 수도 있을 것이다. 영화진흥위원회도 대안일 수 있다.

한국영화가 해외시장에서 올리는 수익이 늘어가고 있는 현실을 감안하면 이 데이터베이스는 영문으로도 지원되어 한국영화 창구로서의 전망을 세워야 한다. 우선 한글 정보를 축적하면서 영문을 지원하는 방안을 모색하면 한국영화 정보를 총괄하는 데이터 베이스로 발전될수있을 것이다.

한국영화 정보에 대한 데이터베이스가 상세히 구축된다면 각 창구에서 활용할 수 있는 기초자료가 됨과 동시에 연구, 기획상영, 해외시장 개척 등 다양한 영역으로 이용될 수 있을 것이다. 나아가서는 저작권 관리정보 시스템과 연동하여 활용할 수 있는 작업도 될 것이다.

3. 저작권 관리 방안

영화콘텐츠가 창구에서 유통되기 위해서는 당연히 저작권 계약이 체결되어야 한다. 다시 말하면 저작권자의 동의가 있어야 가능한 것인데, 매번 저작권자와 접촉하여 이용허락을 받거나 사용계약을 맺는 것은 여러 가지 면에서 비효율적이다. 따라서 영상자료원에서 저작권 위탁관리 업무를 담당하여 운영하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 본 단락에서는 이의 방안을 중심으로 검토하고자 한다.

(1)저작권 위탁관리

우리의 영화 유산에 대하여서는 저작권자를 찾아내어 저작권자로 하여금 자신의 영화에 대한 가치를 인식시켜 등록을 유도하고, 그와 동시에 위탁관리의 의미와 이점을 알

림으로써 위탁관리를 할 수 있는 적극적인 사업을 하여야 할 것이다. 이는 사장되었던 우리 영화를 살려내는 작업이며 저작권자에게는 작품에 대한 재조명의 기회와 그 사용으로 인한 이익을 보장해줄 수 있다. 대중들에게는 접근이 어려웠던 우리 영화 유산을 향유할 기회를 확대할 수도 있다. 또한 영화 유산에 대한 이용이 활발해지면 우리의 영화와 문화, 역사에 대한 새로운 담론과 다양한 논의들을 이끌어 냄으로써 영화 연구에도 이바지하는 바가 클 것이다.

위탁관리의 혜택이 우리 영화 유산에만 적용되는 것은 아니다. 영화는 다양한 창구가 생겨나고 각종 멀티미디어 저작물의 제작 및 인터넷 사이트 구축이 급증하고 있는 현 시점에서 가장 중요한 콘텐츠다. 이런 상황에서 윈도우 흐름을 한번 거친 비교적 최근의 영화에 대해서도 저작권 위탁관리를 실시한다면, 저작권자 입장에서는 불법적인 이용을 예방하고 다양한 활용에 대하여 포괄적으로 대처할 수 있다는 장점이 있다. 이용자 입장에서는 각종 영화를 다양한 방법으로 이용하고자 할 때 일일이 저작권자를 찾아 접촉해야하는 번거로움을 덜면서 이용허락과 사용료 지불이 간편해진다는 장점이 있다³⁸⁾.

① 위탁관리 대상 및 사업내용

위탁관리의 대상은 저작권자들이 관리하지 못하고 있는 지난 영화들의 재 상영권, 비디오 화권 및 방영권, 인터넷 전송권 등의 각종 저작권들이 될 것이다. 비교적 최근 영화들은 극장 상영, 비디오 출시, 공중파 및 케이블 TV방송 등 주요 판권을 제외한 부수적인 저작권들이 포함될 것이다.

위탁관리 업무는 위탁받은 권리들에 대해 이용자와 이용조건을 협상하여 이용허락을 주고 그에 대한 사용료를 받는 것(신탁관리), 저작권 관리정보를 제공함으로써 이용자와 권리자간의 협상을 단순히 중개하거나 권리자의 의사에 따른 협상과 계약을 대리하는 것을 포함한다. 또한 저작권자 불명인 영화들에 대해 필요한 경우 법정허락 절차를 대행하여 그 영화의 이용을 가능하게 할 수도 있을 것이다.

38) 예를 들어 제작된지 3~4년이 지나 극장 상영을 비롯해 비디오, 지상파 및 케이블 방송, DVD, 인터넷 등의 윈도우들을 한번씩 거친 <A>라는 영화가 있다고 하자. 이 영화의 상업적 활용 가치는 거의 다 소진되었다 하더라도 영상 콘텐츠로서의 이용가치는 무궁무진하다. 영화에 관련된 각종 CD-ROM(영화사, 영화백과사전 등)을 제작하는 멀티미디어 제작자나 영화와 관련된 정보를 제공하는 인터넷 사이트, 영화 관련 사이버 강의 프로그램, 영화를 소재로 한 방송 프로그램, 영화관련 출판물 등에서 영화콘텐츠를 이용하고자 하는 수요는 적지 않고 앞으로 더욱 늘어갈 것이다. 다수의 사용자들에 대해 일일이 제작자가 그 사용여부를 허락하고, 확인하며, 경우에 따라 사용료를 징수하는 것은 대단히 번거로운 일이다. 사용자의 입장에서도 모든 제작자들에게 일일이 사용허락을 받아내는 일 또한 쉬운 일이 아니다. 이를 한꺼번에 해결해줄 수 있는 방안으로 저작권 위탁관리 제도가 효율적으로 활용될 수 있다.



저작권 위탁관리의 개념 및 종류

■ 저작권 위탁관리

저작권자의 저작권 관리의 어려움을 극복하고 저작물 이용자의 불편을 덜어주기 위한 방안으로서, 저작권법에 의하여 보호되는 저작자의 복제, 공연, 방송권 등의 권리를 특정 단체가 대리, 중개하거나 신탁관리하는 제도를 말한다. 현행 저작권법에서는 제78조부터 제80조까지 저작권 위탁관리업에 관한 규정을 두고 그 사업의 허가, 감독, 허가의 취소에 관해 정하고 있다. 저작권 위탁관리의 종류로는 저작권 신탁관리, 저작권 대리·중개, 저작권 집중관리 등 세 가지가 있다.

■ 저작권 신탁관리

저작재산권자, 출판권자 또는 저작인접권자를 위하여 저작재산권, 출판권, 저작인접권 또는 그 이용권을 신탁받아 이를 지속적으로 관리하는(동법 제2조 18)것을 말한다. 즉 수탁자가 자신의 이름으로 저작물의 이용허락, 양도, 분쟁조정, 저작권 사용료 징수 및 분배 등 포괄적인 범위에서 위탁자의 재산을 관리하고 저작권의 침해로 소송을 할 경우에도 수탁자가 소송의 당사자가 된다.

■ 저작권 대리·중개

저작재산권자, 출판권자 또는 저작인접권자를 위하여 저작물 또는 저작인접권 대상인 실연, 음반, 방송의 이용에 관한 대리 또는 중개행위를 하는(동법 제2조 19)것을 말한다. 신탁의 경우와 달리 대리나 중개의 경우는 저작권이 저작권자(위탁자)에게 그대로 귀속된다. 민법상 대리는 권리자의 위임에 의하여 대리인이 상대방과 법률행위를 하였을 경우 그 효과가 본인에게 미치는 것으로, 저작권을 대리 관리하는 자는 저작권자의 대리인 자격으로 법률행위를 하는 것이다. 따라서 대리인이 계약을 하는 경우 계약은 저작권자의 이름으로 하여야 하며 대리인은 대리인이라고 명시함으로써 계약의 효과가 저작권자 본인에게 미치게 된다.

■ 저작권 집중관리

저작권 위탁관리의 한 형태로 저작권자로부터 일정한 권리를 위임받은 단체나 기구에서 위탁받은 저작물들을 일괄적으로 관리하며 이용자들에게 정해놓은 기준에 따라 이용허락을 하며 이용료를 징수하는 관리 방식이다.

영화의 저작권 사용료는 투입된 제작비의 규모가 천차만별이기 때문에 일률적인 사용료를 적용하기는 어렵다. 저작권료의 산출 방식에는 권리자와의 계약 내용에 따라 일정한 기준을 가지고 개별적으로 협상하도록 하는데, 해당 영화사용에 대해 정해진 금액을 무조건 지불하는 정액제와 그 영화의 이용에 따른 수입의 일정 비율을 지급하는 정율제가 있다. 이중에서 사용의 목적과 형태를 고려하여 정하도록 하는 것이 좋을 것이다. 다만 멀티미디어 제작자나 영화관련 인터넷 사이트 및 영화정보 제공업자 등의 경우처럼 많은 수의 영화를 한꺼번에 사용하거나, 정보의 일부만 이용하는 이용자를 위해서는 특정한 조건 하에서 표준화된 사용료 체계를 마련하도록 하는 것이 효율적일 것이다.

이외에도 해외시장은 아직 개발의 여지가 많은 창구이다. 최근 국제적인 경쟁력을 갖춘 한국 영화들이 생산되면서 한국 영화 해외 수출의 성공 사례가 늘어가고

있다. 그러나 아직은 일부에 지나지 않으며 흥행성이 담보되지 않는 영화나 지난 한국 영화의 해외 진출은 지원이 필요한 사업이다. 더구나 해외 업무는 전문성과 노하우가 필요하므로 영상 아카이브에서 위탁관리 업무를 담당할 경우, 국제영상 자료원연맹 네트워크를 기반으로 자료나 정보 교환의 형태로 한국 영화를 해외에 홍보하는 사업을 벌여나갈 수 있을 것이다. 우리 영화를 원하는 외국의 잠재적인 사용자들에게 접촉 창구를 일원화함으로써 교섭력을 강화시키는 효과도 가져올 수 있다. 그러기 위해서는 우리 영화 목록과 소개가 실린 홍보물을 제작하여 꾸준한 활동을 벌이는 것은 물론 외국시장에 대한 조사도 함께 이루어져야 하며 전문 인력 양성에도 힘을 기울여야 한다.

② 운영방안

영화 저작권 위탁관리가 실질적인 성과를 거두기 위해서는 많은 콘텐츠를 확보하는 것이 관건이다. 따라서 적극적인 사업이 매우 중요한데, 특히 사업 초기에는 홍보활동이 위탁관리 사업 자체만큼이나 중요하다. 그러므로 위탁관리 업무에 대한 소개와 함께 영화 목록과 관련 자료들을 포함한 책자 등을 발간하여 각종 교육 시설이나 도서관, 기업체, 관공서, 지방 자치 단체 등에 배포하고 인터넷을 통해서도 홍보하도록 해야할 것이다.

영화 유산에 대한 저작권 위탁관리는 영화 필름의 수집, 보존, 복원 작업과 병행해서 이루어져야 하며, 그 문화적 중요성에 비해 당장에 큰 수익을 기대하기 힘든 사업이다. 순수한 관리비용은 저작권 사용료의 일정 비율을 수수료로 공제함으로써 충당한다고 하더라도 그 외의 활동들은 정부 예산이나 앞에서 언급한 바 있는 기금 등으로부터의 지원이 있어야 한다.

저작권 위탁관리 사업이 일정한 궤도에 올라 안정적인 수입을 창출하게 되면 영화 산업 발전을 위해 보다 다양한 사업을 펼쳐갈 수 있을 것이다. 외국의 저작권 집중관리 단체들이 저작권수입의 일정비율(10%~20%)을 기금으로 조성하여 그 분야에 대한 교육사업이나 저작자들의 복지, 해당 분야 예술의 진흥 등을 위한 문화적, 사회적 목적에 사용하도록 하는 것은 참고할 만한 사례이다. 저작권 사용료의 분배와 관련하여 사용료 중 30%를 제작자에게, 30%를 연출자에게, 나머지 40%를 시나리오 작가에게 할당하고 있는 네덜란드의 VEVAM이나 수입의 50%를 영상저작물의 작가(연출자, 시나리오 작가 등)에게, 나머지 50%를 권리소유자(프로듀서, 배급자, 기타 권리소유자)에게 할당하는 스위스의 SUISS-IMAGE의 사례도 우리에게 시사하는 바가 크다³⁹⁾.

(2) 등록제도 개선 및 저작권 관리정보 시스템의 구축

영화콘텐츠를 활용하는데 있어 영화 필름과 저작권자의 소재 파악이 중요한 과제임을 앞에서 여러 차례 언급하였다. 이러한 과제를 해결하는 첫 번째 도구는 등록제도를 이용하는 것이다. 등록의 필요성과 이점을 홍보함으로써 등록을 유도하여 숨어있는 영화들을 찾아내면 영화 저작권에 대한 정보의 근거로 삼을 수 있다. 이를 바탕으로 저작권 관리정보 시스템이 구축되면 영화콘텐츠를 보다 편리하게 이용하고 관리할 수 있는 기반이 되는 것이다.

저작권 등록제도는 저작권 소재에 대한 정보를, 저작권 관리정보 제도는 저작권 소재 및 사용료, 요율이나 이용허락 조건을 포함하는 권리 처리에 대한 정보를 그 내용으로 한다. 등록제도를 통해 축적된 정보를 바탕으로 저작권 관리정보 시스템이 구축되어 있을 경우, 저작권자의 존재여부와 소재 및 저작물 사용에 대한 조건들을 이용자들이 쉽게 알 수 있다. 저작권 침해의 가능성을 감소시킬 수 있고 관리정보에 저작물의 내용이나 개요가 포함될 경우 공시의 효과도 가지게 된다. 따라서 우리 영화계의 문제점 중의 하나인 악의적인 저작물 도용을 예방할 수 있으므로 업무의 효율성을 높일 수 있다.

① 현행 등록제도의 개요

2000년 1월 저작권법의 개정으로 전반적으로 정비된 현행 등록제도는 이전보다 등록의 범위가 확대되었다(저작권법 제51조 1,2항)⁴⁰⁾. 변경된 사항을 포함하여 현행 등록제의 전반적인 내용을 살펴보자. 등록된 정보에 대해서는 추정적 효력을(동법 제51조 4항)⁴¹⁾, 저작재산권의 권리 변동 또는 처분 제한과 관련해서 등록에 대해 제3자에 대한 대항력을 부여하였고(동법 제52조)⁴²⁾, 등록된 저작권 관련 사항을

39) David Sinacore-Guinn, Collective administration of copyrights and neighboring rights : International practice, procedures and organizations, Little Brown, 1993, p 680~681

40) 저작권법 제51조 【저작권의 등록】 ① 저작자 또는 저작재산권자는 다음 각호의 사항을 등록할 수 있다. 1. 저작자 또는 저작재산권자의 성명·이명(공표 당시에 이명을 사용한 경우에 한한다)·국적·주소 또는 거소 2. 저작물의 제호·종류·창작년월일 3. 공표의 여부 및 맨처음 공표된 국가·공표년월일 4. 기타 대통령령으로 정하는 사항 ② 저작자가 사망한 경우 저작자의 특별한 의사표시가 없는 때에는 그의 유언으로 지정한 자 또는 상속인이 제1항의 각호의 규정에 의한 등록을 할 수 있다.

저작권법 시행령 제14조의2 【등록사항】 법 제51조 제1항 제4호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이라 함은 다음 각호의 사항을 말한다. 1. 2차적저작물의 경우 원저작물의 제호 및 저작자 2. 저작물이 공표된 경우에는 그 저작물이 공표된 매체에 관한 정보

41) 저작권법 제51조 ④ 제항 및 제2항의 규정에 의하여 저작자 또는 저작재산권자로 성명이 등록된 자는 그 등록저작물의 저작자 또는 저작재산권자로, 창작년월일 또는 맨처음의 공표년월일이 등록된 저작물은 등록된 연월일에 창작 또는 맨처음 공표된 것으로 추정한다

침해한 자에 대한 과실추정 규정(동법 제93조)을 신설하였다. 또한 저작권 관리정보를 데이터베이스화하여 멀티미디어 저작권 정보관리 시스템을 구축중인 저작권심의조정위원회에 등록업무를 위탁할 수 있게 하였다(동법 제97조의3).

그리하여 이제 저작권을 등록한 자는 그 저작물의 저작자 또는 저작재산권자로 추정되며, 창작연월일 또는 공표연월일이 등록된 저작물은 등록된 연월일에 창작 또는 맨 처음 공표된 것으로, 등록되어 있는 저작권을 침해한 자는 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정 받는다. 따라서 등록권리자는 추정사실에 있어 입증책임을 면하며 추정 사실을 부인하려는 자가 법률상 추정을 반복할 증거를 제시하여야 한다. 저작재산권의 변동사실을 등록하면 이를 제3자에게 대항할 수 있다. 그리고 무명 또는 널리 알려지지 않은 이명으로 공표한 저작물의 경우, 실명을 등록하면 공표 후 50년인 저작권 보호기간이 저작자 사후 50년으로 연장되는 효과가 있다. 단체명의 저작물이나 영상저작물의 경우 공표연월일을 등록하면 창작 후 50년에서 공표 시점을 기준으로 50년까지 보호기간 연장을 인정받을 수 있다. 등록 내용 및 저작물의 개요는 앞으로 저작권정보관리시스템 또는 온라인 저작권 등록 시스템에 의해 인터넷으로 공시될 것이다. 신청인은 자기의 의사에 따라 장차 저작물의 내용도 이 시스템을 통해 인터넷으로 알릴 수 있게 됨으로써 저작물을 홍보하는 효과도 얻을 수 있다. 또한 제98조는 허위 등록을 한 자에 대해 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처할 것을 규정하고 있다.

② 영상물 저작권 등록 현황과 등록제도 개선 방안

현재 등록되는 저작물 건수는 연간 300~500건 정도이다. 이 중에서 영상물의 비중은 크지 않으며 그나마 방송물이나 애니메이션, 게임 등의 저작물이 대부분이어서 영화의 등록은 극히 미미한 실정이다⁴³⁾.

42) 저작권법 제 52조 【권리변동 등의 등록·효력】 다음 각호의 사항은 이를 등록할 수 있으며 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다. 1. 저작재산권의 양도(상속 기타 일반승계의 경우를 제외한다) 또는 처분 제한 2. 저작생산권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분제한

43) 현재 등록 업무를 담당하고 있는 저작권심의조정위원회의 등록실 관계자에 따르면 영상물 등록시에 영화에 대한 분류 코드가 따로 마련되어 있지 않으므로 등록저작물의 데이터베이스에서 영화저작물을 따로 검색하는 것이 불가능하다고 한다. 이러한 상황은 등록된 정보를 이용함으로써 저작물의 수요를 늘릴 수 있다는 등록의 이점을 무색하게 하는 것이므로 빠른 시간내에 개선되어야 할 것으로 보인다.

<표 20> 저작물 종류에 따른 등록 건수

(2000. 10. 31 현재)

종류	연도	'87 - '90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	계
어문 저작물	국내	280	98	58	114	102	55	125	42	84	64	149	1,171
	외국	135	13	1		3	1	2	22			1	178
	계	415	111	59	114	105	56	127	64	84	64	150	1,349
음악 저작물	국내	33	1		2		176	35		21	112	70	450
	외국								1			10	11
	계	33	1		2		176	35	1	21	112	80	461
연극 저작물	국내											1	1
	외국												
	계											1	1
미술 저작물	국내	59	11	86	159	325	72	53	11	50	156	384	1,366
	외국				22	5	17	13	2		3	17	79
	계	59	11	86	181	330	89	66	13	50	159	401	1,445
건축 저작물	국내								4	1	78	414	497
	외국												
	계								4	1	78	414	497
사진 저작물	국내				5					1	4	15	25
	외국												
	계				5					1	4	15	25
영상 저작물	국내	25	4	11	3	7	4	3	7	6	9	18	97
	외국	164	71	49	45	46	25	26	179	35	11	4	655
	계	189	75	60	48	53	29	29	186	41	20	22	752
도형 저작물	국내	8	3	2	6	5		1	1	6	5	3	40
	외국	1											1
	계	9	3	2	6	5		1	1	6	5	3	41
편집 저작물	국내		2	12	17	8	3	3	1	2	16	64	128
	외국								1				1
	계		2	12	17	8	3	3	2	2	16	64	129
이차적 저작물	국내											3	3
	외국												
	계											3	3
총계	국내	405	119	169	306	447	310	220	66	171	444	1,121	3,778
	외국	300	84	50	67	54	43	41	205	35	14	32	925
	계	705	203	219	373	501	353	261	271	206	458	1,153	4,703

저작권 등록이 저작권자에게 유리한 제도임에도 불구하고 활발히 이루어지지 않는 것은 등록에 대한 인식의 문제일 수도 있고, 비용이나 절차상의 번거로움 때문일 수도 있을 것이다. 그런 측면에서 영상자료원에 영화필름을 제출할 때, 납본과

동시에 저작권 등록을 할 수 있도록 저작권심의조정위원회와의 업무상 연계를 통하여 절차상의 편의를 제공하는 방법을 검토해 볼 수 있을 것이다.

저작권은 종류(판권)별로 그 소유관계 및 이전관계를 등록할 수 있도록 해야 할 필요가 있다. 저작권관리에 대한 체계적인 관행이 없는 우리의 실정에서는 영화의 저작권을 거래할 때 권리자의 진위여부를 판단할 수 있는 근거 자료가 없다. 따라서 저작권의 소유관계 뿐 아니라 각종 판권 이전에 관한 정보를 등록할 수 있도록 하고 거래시 그것을 확인하도록 해야 한다. 등록제가 원활히 진행된다면 거래에서 발생할 수 있는 위험을 많이 감소시킬 수 있다.

영화에 대한 저작권 위탁관리가 정착되어 각종 이용허락 및 관리가 위탁관리기구를 통해 이루어진다면, 이러한 변동 상황이 보다 상세하게 등록되고 그 외에 다양한 이용허락의 내용도 저작권 관리정보 시스템에 수록될 수 있을 것이다.

등록된 저작권 정보들은 저작권 관리정보 시스템의 구축으로 이어질 것이다. 이 시스템이 갖춰지게 되면 신속하고 효율적인 저작권 거래가 가능해짐으로써 결과적으로 영화콘텐츠의 이용 증가를 기대할 수 있다. 세계 각국에서도 저작물의 유통을 촉진시키려는 목적으로 저작권 관리정보 시스템의 도입을 추진하고 있으며 일부 국가에서는 부분적으로 시행하고 있기도 하다. (별첨 2 참고)

③ 저작권 관리정보 시스템의 구축

개정된 저작권법에 의거해 저작권 심의조정위원회는 2000년 8월말부터 저작권 등록업무를 문화관광부로부터 위탁받았다. 이 기구에서는 등록 내용을 바탕으로 한 저작권 관리정보 데이터베이스를 구축하고 있으며 1999년 그 시범시스템 구축 사업을 완료한 바 있다. 이 시스템은 저작권자와 저작물 이용자 사이의 전자적 저작권 처리방식을 제공하는 것을 기본 목적으로 한다. 구체적으로는 저작물 이용자의 저작권 처리에 들이는 비용과 노력을 대폭 줄이는 것과 새로운 저작물 수요 창출을 통해 저작권자의 권익을 향상시키는 것, 국가 정보인프라의 기반을 확충하는 것도 포함된다.

데이터베이스에 수록하는 정보항목은 i) 저작물명과 창작 년도, 저작물 샘플 등이 실리는 저작물 창작부문, ii) 공표 형태, 공표 연도 등이 들어가는 저작물 공표 부문, iii) 저작자의 본명, 예명, 출생/사망 연도, 국적, 프로필 등이 포함되는 저작자 부문, iv) 저작권자의 성명, 연락처, 보유권리의 종류, 질권설정 정보, 처분제한 정보, 위탁관리업자 정보, 이용 조건 등이 수록되는 저작권 부문 등 4부문이다⁴⁴⁾



Chain of Title

무권리자의 위조판권 판매나 이중양도 등의 문제를 예방하기 위해 미국에서 정착되어온 관행으로 Chain of Title제도가 있다. Chain of Title이란 어떤 영화에 대한 소유관계의 변화를 그 시초부터 보여주는 계약서 및 다른 문서들을 말한다. 말하자면 권리 등기부 같은 것이다. 그 문서들은 한 저작물이 영화화되기까지 원 저작물의 저자로부터 저작물저자로부터 양도되어간 흔적이고 해당 저작물의 소유권과 그것을 팔 수 있는 권리를 입증하는 것이다. 따라서 미국에서는 한편의 영화를 배급하고자 할 때 배급자가 그 영화에 대한 Chain Title을 요구하는 것이 보통이다.

시범적으로 구축되어 있는 데이터베이스에는 어문저작물 158,000건, 음악저작물 46,000건, 사진저작물 78,000건, 음반 3,000건, 가창과 연주 중심의 실연물 8,000건에 대한 정보가 입력되어 있다⁴⁴⁾. 이 사업은 앞으로 영문판 데이터베이스를 구축하여 우리 저작물에 대한 해외 수요를 창출하는데 이바지 할 수 있을 것이며, 저작물 분야별 집중관리단체의 전산화 작업을 지원하여 각 단체의 로컬DB와 시범시스템의 메인DB를 연동시켜 확산 작업을 진행할 예정이다.

저작권 관리정보 시스템의 구축은 영화콘텐츠 자체 뿐 아니라 스틸 사진이나 음악, 시나리오 등 영화와 관련된 다양한 자료들을 편리하고 합법적으로 이용할 수 있는 길을 열어줌으로써 각종 영화관련 정보 사이트나 출판물들의 제작을 활성화시킬 것으로 기대된다. 물론 저작권자에게도 이익이 돌아갈 수 있다. 또 저작물 이용허락과 대가 지불까지 이 시스템 내에서 해결할 수 있는 전자상거래의 기반을 조성하기 위하여 저작물 이용조건의 국내외 사례를 수집하고 조정하는 작업을 진행하고 있으며 표준계약서 양식 작성 등도 수행하였다.

궁극적으로 전자적 저작권관리정보시스템은 인터넷 전자상거래와 맞물려 각국의 전자적 관리정보 시스템을 통합하여 운영할 수 있는 방향으로 추진될 것이다. 그러나 저작권 관리정보에서 공개되는 항목에 대한 저작권자들의 합의를 이끌어내는 문제, 국제적인 표준을 마련하는 문제 등이 여전히 어려운 과제로 남아있다.

44) 김현철, 멀티미디어 저작권 정보관리 시범 시스템 구축사업 완료 보고, 계간 저작권 1999 겨울호, 저작권 심의조정위원회, p.67

45) <http://www.mct.go.kr>

(3) 법정 허락제도 개선방안

우리 영화 유산들이 저작권 불명으로 이용이 제한되고 있는 문제를 해결하기 위한 현실적 방안으로 현행 법정허락제도의 변형인 포괄적 사용을 위한 공탁제도를 생각해 볼만하다.

현행 저작권법 제47조에 규정되어 있는 법정허락제도⁴⁶⁾는 저작권 소재가 분명하지 않거나 저작권자를 찾을 수 없는 경우, 사용자가 문화관광부 장관의 승인 하에 보상금을 공탁한 후 저작물을 이용할 수 있도록 한 제도이다. 그런데 다양한 매체를 통해 이용될 수 있는 영화에는 이용할 때마다 매번 일정한 절차를 거쳐 허락을 받는다는 것이 시간과 비용 면에서 비효율적이다. 다음 그림의 법정허락 제도에서 설명되는 것처럼 저작권자가 확인되지 않은 저작물을 사용하는데 기울여야 하는 ‘상당한 노력’이란 실로 엄청난 것이다. 더구나 상업적 목적이 아닌 문화적 차원에서 이용하고자 할 경우에는 그로부터 발생하는 이익이 없기 때문에 공탁금을 납부하는 것이 부담으로 작용할 수도 있다. 따라서 일정한 조건 하에 저작권 위탁관리 기구가 한번 법정허락 절차를 거쳐 포괄적인 이용허락을 받으면 그 저작물에 한해서는 저작권 위탁관리 기구를 통해 별도의 절차 없이 이용할 수 있도록 근거를 마련하는 것이 필요하다. 우리 영화사의 특수한 상황이 저작권자의 소재파악을 더욱 어렵게 하고 있다는 것을 감안한다면 포괄적 법정허락 제도와 공탁의 확대는 중요한 사안이다. 과거의 영화에 대해서는 저작권 관리기구에서 위탁받아 일괄적인 법정허락을 위임받아야 한다.

46) 저작권법 제47조 【저작권재산권자 불명인 저작물의 이용】 ①누구든지 대통령이 정하는 기준에 해당하는 상당한 노력을 기울였어도 공표된 저작물의 저작권재산권자나 그의 거소를 알 수 없어 그 저작물의 이용 허락을 받을 수 없는 경우에는 대통령이 정하는 바에 의하여 문화관광부의 승인을 얻은 후 문화관광부장관이 정하는 기준에 의한 보상금을 공탁하고 이를 이용할 수 있다.



법정허락의 조건 및 절차

현재 시행되고 있는 법정허락 업무는 2000년 1월 개정된 저작권법에 의해 문화관광부 장관으로부터 위탁받은 저작권심의조정위원회가 담당하고 있다.

법정허락에 의해 저작물을 이용하려면 저작권의 소재를 찾기 위해 대통령령이 정하는 기준에 상당한 노력을 기울여야 한다. '상당한 노력'에 해당하기 위해서는 다음 두 가지 조건을 충족하여야 한다. 첫째, 당해 저작물 또는 저작인접물 분야를 취급하는 저작권법상의 저작권 위탁관리업자 또는 당해 저작물 또는 저작인접물 이용 허락을 받은 사실이 있는 자 중 두명 이상에게 그 권리자의 명칭, 주소 또는 거소의 조회를 위하여 확정일자 있는 문서를 발행한 날로부터 1월이 경과해야 한다. 이 경우 당해 저작물 또는 저작인접물 분야의 저작권 신탁 관리업자가 있는 경우에는 반드시 그에 대해 조회해야 한다. 둘째, 전국을 보급지역으로 하는 일간신문 또는 정보통신망에 권리자의 명칭, 주소 등의 조회사항을 공고한 날로부터 10일이 경과해야 한다. 일간 신문과 정보통신망에 공고할 때에는 i) 저작재산권자를 찾는다는 취지, ii) 저작물의 제호, iii) 공표시 표시된 저작자의 성명 또는 이명, iv) 저작물을 발행 또는 공표한 자, v) 저작물의 이용 목적, vi) 가능한 복제물의 표지 사진 등 그 내용을 특정할 수 있는 자료, vii) 공고자 및 연락처에 관한 사항을 포함하여야 한다. 이러한 과정을 거친 후에도 저작권자를 찾지 못한 경우에는 저작권심의조정위원회에 저작물이용승인신청서를 제출하고 그 내용을 관보에 공고하여야 한다. 저작권심의조정위원회에서 이용 신청을 승인한 경우에는 그 내용을 관보에 공고하여야 하고 신청자는 법정허락 이용자 주소지 관할 공탁소에 보상을 공탁하여야 한다. 그런 후 일반 일간신문에 i) 저작물 또는 저작인접물의 제호, ii) 저작자 및 저작재산권자 또는 저작인접권자의 성명(불명의 경우에는 그 뜻을 기재), iii) 저작물 또는 저작인접물 이용의 내용, iv) 공탁금액, v) 공탁소의 명칭 및 소재지, vi) 공탁 근거, vii) 저작물 이용자의 주소 및 성명 등의 사항을 게재하고 그 사실을 저작권심의조정위원회에 신고하여야 한다.

영화 스틸사진의 이용에 관한 저작권도 법정 허락 사업 내용에 포함되어야 한다. 스틸사진은 영화콘텐츠를 활용할 수 있는 홍보 매개임과 아울러 인쇄매체에서는 반드시 필요한 이미지다. 일반적으로 영화를 촬영할 때 제작사는 스틸기사와의 계약을 통해 필름 값과 인건비를 지불하고 사진을 남기기 때문에 제작사에 저작권이 속해있다고 볼 수 있다. 현재에는 간혹 제작사가 배급사와 계약할 때 사진까지 일괄 계약하는 경우도 있지만 과거 영화의 경우, 관습상 영화의 스틸 필름이나 사진은 스틸기사가 보관하는 경우도 많았다. 그 결과 스틸작가협회에서는 자신들이 보관하고 있는 사진을 저작권료를 받고 판매하는 상황이 발생했다. 스텝이 영화의 특정 물건을 소유하면서 저작권까지 주장하게 된 특수한 영역인 셈이다. 그러나 스틸작가에게 사진의 저작권이 있는가 하는 점은 논란의 여지가 있다. 지금까지 스틸작가 협회를 거쳐 사용된 사진은 그다지 많지 않고 제작사가 저작권을 주장한 사례도 없었기 때문에 이와 관련한 분쟁은 없었다. 스틸사진은 영상자료원, 영화진흥위원회에

서도 보관하고 있는데, 사진을 사용자에게 제공하려 해도 저작권 해결을 위한 절차나 주체가 투명하지 않아 공식적인 활용이 어렵다. 실질적으로 1980년대 이전의 사진은 대부분 어떤 저작권 계약을 거치지 않고 사용되고 있다고 보는 게 정확하다. 따라서 저작권 관리기구는 스틸 사진의 수집과 일괄적인 관리, 활용의 절차를 정례화 하는 작업도 수행해야 한다. 스틸작가협회와의 업무 연계도 고려해 볼 수 있을 것이다.

비디오나 DVD 등 개인적으로 관람할 수 있는 매체로 전환되지 못한 영화를 제한적인 공간에서 관람할 수 있는 구조도 마련되어야 한다. 제한적인 공간에서 비상업적, 학술적 목적의 영화 상영 권리도 제공되어야 한다. 물론 공적 기관에서 저작권료를 지불하고 비디오나 DVD로 출시하는 업무를 기획할 수도 있지만 규모나 예산 면에서 쉽지 않은 일이고 제한적인 수준일 것이다. 따라서 영화 관람 기회를 확대하는 여타의 자구책은 마련되어야 하는데, 저작권의 위탁관리와 비상업적 제한상영권리 위임은 아카이브의 활용도와 한국영화에 대한 학술적 접근도를 높이기 위해서 반드시 필요한 일이다.

6장 결 론

이 보고서는 영화콘텐츠의 활용이 두 가지 관점에서 접근해야 할 사안임을 핵심적으로 강조하였다. 두 가지 관점 중 하나는 영상산업 혹은 문화산업 측면에서 접근함을 가리킨다. 이는 영화콘텐츠가 재화로 파악되고 여러 유통 경로를 거치면서 수익을 창출하고 그 수익이 영상문화산업의 재생산을 위한 기반이 되는 측면을 강조한 관점이다. 또 다른 하나는 영화콘텐츠를 문화적 활용 자료로도 파악하는 것이다. 이 보고서가 영화에서 영화콘텐츠로의 어휘 전환을 강조한 것은 영화의 이중적 차원 즉 산업으로서의, 문화로서의 영화에 대한 법제, 정책, 인식이 서로 연계성과 일관성, 그리고 탄력성을 갖게 하고자 함이다.

이에 따라 영화콘텐츠에 대한 담론이 계량화된 산업논리로 치우치는 것을 경계하고 문화적으로 활용될 수 있는 현실적 방안을 모색하고자 하였다. 따라서 영화 대신 영화콘텐츠라는 용어를 사용했고, 영화 논의에서 배제하지 말아야 하는 공공성을 추적, 포함시켰다. 영화콘텐츠는 가치 사슬 과정에서 소비하는 주체에게 문화적, 정신적 영향력을 행사하는 문화상품이다. 문화 산업물의 속성에 이미 공적 활용의 정당성과 당위성이 포함되어 있다고 보아야 하는 것이다. 따라서 우리 사회가 지니고 있는 영화콘텐츠와 앞으로 생산될 영화콘텐츠가 산업적으로나 문화적으로 최대한 활용될 수 있는 방안을 모색하는 것이 본 보고서의 요체인 셈이다.

보고서는 첫 부분 (제 2장) 에서 현재 보존되어 있는 영화콘텐츠의 현황을 조사하여 활용 준비 상황을 밝히고 있다. 그 범위를 한국영화 유산과 비 상업(독립/단편)영화에 이르기까지 확대하였다. 그 결과 영상자료원에 보존되어 있는 영화 유산과 정보화 실태는 매우 낮은 수준에 머물고 있었다. 영화콘텐츠의 디지털화 작업이 이뤄지고 있긴 했지만 매우 느린 속도로 그 활용도에 대한 전반적인 방향을 잡지 못한 채 이뤄지고 있었다. 두 번째 부분에서는 영화콘텐츠가 활용될 상업적 창구(window)의 현황, 그리고 창구 활용의 메커니즘을 분석하였다. 현황과 메커니즘의 분석을 통해 아직 영화콘텐츠의 창구 창출이나 유통 과정에서 합리화되어야 할 부분이 많이 남아 있음을 찾아낼 수 있었다. 방송관련 매체 창구는 적극적으로 활용되고, 수익 창출을 위해 합리화되어야 할 부분이기 때문에 더 많은 관심과 연구가 필요함을 알 수 있었다. 인터넷은 전혀 새로운 창구로서 중요한 역할을 할 것임을 전제해 볼 때 이에 대한 본격적인 학문적, 산업적, 정책적 배려가 필요했다. 특히

비 상업(독립/단편)영화의 유통과 배급에 대한 지원은 지속적으로 이루어져야 할 사항이다.

보고서의 세 번째 부분 (제 4장)에서는 영화콘텐츠가 공공성을 발휘할 수 있는 가능성을 점쳐 보았다. 이론적으로 영화콘텐츠가 공공성을 발휘해야 하는 당위성을 국민의 문화권에 두고 분석한 결과 다양한 형태의 활용이 가능함을 찾아냈다. 다양한 공간을 영화콘텐츠 활용 공간으로 변화시키고 그에 맞춘 정책적, 제도적 지원을 제안했다. 특히 최근 들어 마련되고 있는 문화의 집, 주민자치센터, 영상미디어센터 등의 공적 공간을 영화콘텐츠 활용 공간으로 이용할 수 있는 것이다.

네 번째 부분(제 5장)은 이상의 사안들이 제대로 이뤄지기 위해 먼저 이뤄져야 할 사안들을 정리하고 있다. 우선 '영상 아카이브 설치법'의 제정과 '저작권 관리체계의 합리적 방안'을 내오는 데에 논의를 집중하였다. '영상 아카이브 설치법'은 영화콘텐츠의 유통을 준비하는 사전 단계이자 가능성을 확대할 수 있는 근간이다. 아울러 이를 지원하기 위한 '영상자료 보존 기금'은 영화콘텐츠의 적극적인 수집을 위해서 미룰 수 없는 시급한 과제다. 영화콘텐츠의 활용을 논한다 하더라도 콘텐츠의 확보가 없다면 불가능 할 수밖에 없다. 따라서 우리의 영화 유산을 적극적으로 수집하고 관리할 뿐 아니라 디지털화 작업까지 전담할 공공의 기금을 창설하는 일을 구상해볼 필요가 있다.

영화자료의 데이터베이스 구축도 긴급한 사안으로 제시했다. 한국영화 시장은 영화콘텐츠의 질적 상승과 마케팅의 다양화, 영화 수용자의 세대교체라는 흐름을 형성하면서 문화산업의 저변을 바꾸는 단계로까지 성장을 거듭하고 있다. 한국영화에 관한 데이터베이스를 구축하는 일은 한국영화육성을 위한 그 어떤 정책 못지않게 중요한 일이다. 한국영화와 관련된 대표적 사이트를 구축하고 데이터베이스의 기능을 수행하면서 동시에 사이버 상에서 인포메이션 센터로 기능하도록 조치할 필요가 있다.

한국영화콘텐츠의 유통 흐름에서 각 창구마다 문제로 제기되었던 사안은 저작권이었다. 저작권의 개념 자체가 비교적 최근에 제기된 것이고 보면, 이에 대한 혼란은 당연한 일인지도 모른다. 본 보고서는 활용되지 못하고 있는 영화의 저작권 관리에 대한 합리적인 방안을 제시하려 했다. 영상자료원은 영화콘텐츠의 보존 기구지만 개정 「영화진흥법개정안」에서 비로소 법정 기구화 될 것을 계기로 저작권 관리와 영화콘텐츠 및 부가 자료를 서비스하는 명실상부한 공공의 기관으로 위상을 정립하도록 제안했다. 저작권의 위탁관리, 저작권 등록제의 활성화, 저작권 관리 정보 시스템의 구축, 법정허락 제도의 포괄적 확대 등은 영상자료원이 그 역할

을 다 할 수 있다는 전제 하에 쓰여진 것이다. 물론 영화콘텐츠의 위탁관리는 별도의 기구를 창설하거나 영화제작가협회, 영화진흥위원회, 영상자료원 등 영화관련 제 단체의 협의체나 별도의 기구로서 출발할 수도 있다. 그러나 본 보고서의 취지는 영화콘텐츠의 보존과 활용의 체계를 일원화하고 효율적인 관리 기구가 필요하다는 전망에 의해 쓰여졌기 때문에 영상자료원을 저작권 위탁관리 기구로 제안하였다.

그 외에도 영화진흥위원회가 제작 지원 중심에서 유통, 공공적 활용에 대한 지원을 확대할 것도 제안했다. 이는 영화콘텐츠 제작 지원과 별개의 사안이 아니다. 영화콘텐츠가 활발하게 유통될 수 있음이 확인되어야 콘텐츠 제작도 자극을 받게 된다. 무엇보다도 비 상업적 영화 시장 거래를 위해서도 공공적 활용에 대한 지원은 매우 절실한 일이다.

별첨 1

『영화콘텐츠 활용을 위한 죄담회』

참 석 자

김동호(부산영화제 집행위원장, 중앙대 교수)

조기업(영상자료원 총무부장)

김창규(웹시네마 대표)

이상훈(방송진흥원 디지털영상정보팀장)

오용수(방송위원회 방송정책부 차장)

이용관(중앙대 교수, 영화진흥위원회 위원)

김혜준(영화진흥위원회 정책연구실장)

원용진(본 연구 책임 연구원)

김미현(본 연구 책임 연구원)

『영화콘텐츠 활용을 위한 직담회』 녹취 요약문

원용진: 영화와 방송이 어떻게 연관 맺을 것인가, 또 영상콘텐츠를 어떻게 보존, 활용하고, 법적 제도적인 정책은 어떻게 이루어져야 하는가 등에 대해 토론해 보겠습니다.

조기업: 영상자료원에서 가지고있는 자료들을 활용하는데 영상 산업적인 차원에서 해결해야 될 과제를 말씀드리겠습니다. 영화 필름의 제출은 1996년도 7월 1일부터 국내에서 시행됐습니다. 그 이전에 꾸준히 영화 필름의 보존에 대한 논의는 진행돼 왔습니다만, 강제성이 없었기 때문에 상당히 미약했습니다.

제출대상은 영화제작자가 제작한 영화에 예고편과 광고영화가 포함돼있습니다만, 실질적으로는 이루어지지 않고 있습니다. 상영등급분류를 받은 영화에 한해 영화의 원판 필름 또는 그 복사본 필름을 제출 하고, 이 외에 시나리오와 관련자료도 같이 수집하고 있습니다. 그러나 영상자료원에서는 영화 필름 제출제도 자체가 미흡하다고 생각을 하고 있습니다.

첫 번째 이유로는 영상진흥기본법이 사실상 과업적인 효력을 가지고 있지 않습니다. 두 번째로 수입되는 외국영화에 대한 대책이 이루어져야 되겠습니다. 국내에서 이미 상영된 외화들조차 프린트를 별도로 구매를 하고 있습니다. 소형 단편영화도 보존되어야 하지 않을까 생각합니다. 또 비디오테이프나 비디오디스크로 곧바로 제작되는 영상물들이 있습니다. 이런 것들은 사실상 보관에 있어서 상당히 취약 대상이라고 할 수 있습니다. 극장용 같은 경우에는 필름으로 하고 방송용 같은 경우는 테이프로 예고편을 제작하고 있는데 이것조차도 사실상 제대로 보존이 안되고 있습니다.

영상자료원에서 5월 31일 현재 보존하고 있는 영상자료 네가 필름이 4,840벌입니다. 그리고 영상관련도서, 비디오 테이프, 디스크에 있어서 거의 30만 점 정도의 자료들을 보존하고 있습니다. 그 중에서 영화 필름에 대해서만 언급하면, 극영화에서 본 편을 2,993편을 가지고 있습니다. 1919년을 영화의 기점으로 봤을 때 제작된 영화의 45% 정도의 수준 밖에 되지 않습니다. 예고편은 1,021편인데 본 편과 대비를 했을 때 상당히 많은 예고편들이 분실됐고 비 극영화가 4,317편입니다.

정보화 작업에 대해 말씀드리겠습니다. 현재 2001년 6월 현재까지 목표의 70% 정도까지 진행했다고 말씀드릴 수 있는데, 나머지 30%가 사실상 영화 필름의 디지털화 작업에 해당됩니다. 비율 상으로는 30% 정도 밖에 되지 않지만 실질적으로

작업에 소요되는 시간이나 비용에 있어서는 상당히 많을 것입니다. 저희가 전량을 모두 디지털화하려면 현재 속도로 50년 이상의 시간이 걸리는 걸로 추정을 하고 있습니다.

자료원에서 진행을 하고 있는 정보화 디지털화 작업의 구성은 네 가지 카테고리로 나뉘어 있습니다. 영상정보, Image정보, 문자정보, 관련정보로 나뉘서 영상정보 부분에 있어서는 필름부분에 집중해서 작업을 진행하고 있고, Image정보는 스틸이나 포스터와 같은 2D 이미지에 대해서 진행을 하고있습니다. 영화 필름을 포함한 제반 필름의 경우 극영화 예고편, 본 편, 기록영화, 단편영화 즉 동영상화 할 수 있는 모든 자료들이 대상입니다. 포맷은 보존용을 MPEG2로 작업을 해왔고 활용을 전제로 해서 MPEG1/MPEG4 두 가지 포맷을 작업하고, 해상도는 320×240 픽셀로 작업하고있습니다. 이미지 작업은 2D를 위주로 하고 있습니다.

비디오 자켓이라던가 음반 CD나 DVD 자켓의 이미지까지 포함해서 작업하고 있는데, 보존용은 PSD 파일로 작업하고 활용용은 JPEG 파일로 작업하고 있습니다. 해상도는 활용용은 72dpi, 보존용은 400dpi입니다. 텍스트 작업은 포맷에 있어서는 TXT파일, PDF파일, DB파일 세 가지로 형태입니다.

디지털화작업은 1999년도부터 본격적으로 진행했기 때문에 아직 많은 양이 진행된 것은 아니고, 시간이 많이 걸리고 퀄리티 문제 때문에 2, 3년 뒤부터 본격적으로 작업할 수 있다고 예상하고 있습니다. 필름에 대한 디지털화 작업은 아직까지 중간매체로써 디지털 테이프를 활용하고 있습니다. 원래 구상했었던 것은 필름에서 막바로 파일로 작업하는 것이었는데 장비 문제 때문에 적용하지 못하고 있습니다.

향후 계획을 말씀드리면 현재 작업을 기준으로, Film to Tape, Tape to File 이 두 가지 단계로 해서 Film to Tape은 매년 200편 정도, 그리고 테입에서 파일로 만드는 건 2004년부터 매년 100편 정도 작업할 계획입니다. 정보화 작업을 했을 때 영상자료원에서 생각하는 기대효과는 네 가지 차원에서 말씀드릴 수 있습니다.

첫째, 문화적인 측면에서 원시 자료의 훼손이 실질적으로 방지될 수 있을 것이고, 두 번째로는 시, 공간적으로 제약을 받게되는 보존 조건을 극복할 수 있습니다. 세 번째로 산업적인 측면에서 봤을 때 One-Source Multi-Use를 위한 인프라가 완벽하게 구현될 수 있다는 측면이 있습니다. 다수의 이용자가 사용했을 때 재가공에 들어가는 비용들이 절감되는 것입니다. 네 번째로 기술적인 측면에서 영상자료 콘텐츠에 대한 국내기술, 국제기술의 표준을 확립할 수 있는 계기가 될 수 있으리라고 생각합니다.

그렇지만 영상산업계에서 바라고 있는 영상자료의 보존과 영상콘텐츠의 활용화 문제들은 아직까지 여러 가지 해결해야될 과제들이 있는 것 같습니다. 영상자료원은 아직까지 법적인 활동근거가 상당히 취약합니다. 이런 부분이 좀 더 완벽하게 해결해야 국내 영상산업의 인프라 내지는 시너지 효과를 얻을수 있는 기초가 다져진다는 생각이 듭니다.

산업 쪽에서 영상자료를 활용하려면 아직까지 취약한 부분이 저작권입니다. 저작권법 상에는 저작권 효력발생을 인정했지만 저작권의 관리 등에 있어서는 미국이나 유럽과 같은 체계가 아직까지 상당히 뒤떨어져있다는 생각이 들고, 인터넷 저작권부분까지 언급된다면 지금부터 논의되어야된다고 생각합니다. 그래서 저작권법 상에 분명하게 영상자료의 저작권 효력을 발생시키는 문제와 등록함으로써 저작권 효력이 유지될 수 있는 부분이 강화되어야 하지 않을까 생각하고 있습니다.

그리고 아직까지 영상자료보존에 대한 관련 법규가 일원화 되어있질 않습니다. 이 부분은 극영화보다는 실험영화나 애니메이션이 정리가 되지 않았을 뿐더러, 국가에서 만들어지는 제반 영상물, 방송에서 만들어지는 영상물에 대해서도 획적인 업무통계가 좀 약합니다. 방송은 방송개발원 시절서부터 진행하고자 했었던 방송자료 아카이브 경우, 적어도 메이저급의 방송국에서 생산되는 중요자료는 방송진흥원에서 보조를 하는 것도 한 방법이지 않을까 합니다.

또 한가지는 영상자료 정보화인데, 이것은 영상자료원 만의 문제는 아닙니다. 현재 보유하고 있는 영화 필름에 대한 디지털 작업을 할 때 50년 이상이 시간이 걸리고, 소요되는 비용이 전체적으로 100억원 이상이 들어갑니다. 이 비용을 어떻게 확보할 것이냐는, 물론 일차적으론 영상자료원이 가장 신경을 써야할 부분이긴 하지만 시너지적인 측면에서 봤을 때 영상산업계에서도 관심을 가져야 하는 일이라고 생각합니다.

마지막으로는 멀티미디어 전환용 마스터 선정 장비 문제입니다. 실질적으로 DVD라고 한다면 꿈의 영상, 최첨단 기술이라고는 하지만 한국영화 또는 우리나라에서 생산된 어떤 영상물도 DVD를 충분히 활용해서 일반인들이 공감 할 수 있는 퀄리티가 아직까지는 나오지 않습니다. 이런 부분에 있어서라도 멀티미디어전환 장비가 확보돼야 한다고 생각하고 있습니다.

원용진: 개선되어야 될 부분도 많고 또 다른 영역과도 협조해야 될 부분도 많은 것 같습니다. 영상콘텐츠를 멀티미디어 시스템이나 웹을 통해서 어떻게 활용을 할

수 있는지 김창규 웹시네마 대표께서 말씀해 주시겠습니다.

김창규: 중요한 것은 인터넷으로 영화를 보는 사람들이 빠른 속도로 증가하고 있다는 것입니다. 그런데 인터넷으로 영화를 보는 크기가 엽서보다 조금 작은 크기입니다. 과연 이걸로 영화에 대한 감동이 오고 수요가 늘어나겠느냐 했는데, 네티즌들이 이제는 그 작은 화면을 보며 혼자서 즐기는 새로운 윈도우가 생겼다는 거죠. 작년 말까지는 에로물 등의 성인물 서비스가 많았던 건 사실이었습니다. 그런데 그것이 금년에 들어와서 청춘물이라든지 극장 개봉작들을 빠른 시간 안에, 비디오가 출시되기 전에 한 타이틀 당 한 15만명정도까지 전송되곤 합니다.

저는 인터넷을 통해 디지털로 서비스되는 시기가 국내의 인프라 수준이라면 상당히 빠른 시간, 최소한 1년이나 2년 정도에 비디오 시장까지 인터넷이 잠식하는 결과도 올 수 있을 것이라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 앞으로 정책적으로 고려해 보시면 좋을 부분에 대해서 말씀을 드리겠습니다.

지금 인터넷 사업의 매출규모는 2001년 5월 기준해서 월 8억 정도인데, 웹 시네마가 그 중에 한 20~25% 정도 하는 것 같습니다. 작년까지 40개 업체가 서비스를 했는데 최초로 시작한 몇 회사들이 시장진입을 잘못했다고 생각합니다. 맨 처음에 모 회사가 오백 원에 서비스를 시작했습니다. 비디오의 대여가격이 천 원, 천 원 이하까지 내려오니깐 그럼 오백 원에 서비스하면 되겠다 라고 한 것 같습니다. 그러나 저희 마케팅 팀에서 한 1~2년 후를 추측해보더라도 원가가 칠백 원, 팔백 원, 심지어 천 원까지 나오더라는 거죠. 그래서 저희는 천 원으로 시작을 했습니다. 그러나 지금도 아쉬운 건 더 값을 올려야 된다는 사실입니다. 왜냐하면 인프라부터 시작해서 저희가 작년에 투자한 돈 만해도 약 50억 정도가 들어갔는데, 최근에 와서는 타이틀 한 편을 라이선스로 사는데 비디오 출시된 이후 작품은 가격이 500만원에서 1,000만원이고, 출시 이전에는 한 3,000만원에서 5,000만원 정도의 판권료를 지급하고 있습니다.

단편영화는 장사가 안됩니다. 그리고 작년 같은 경우에는 6:4 정도로 성인물이 많았는데 금년에 들어오면서부터는 9:1정도로 성인물이 줄었습니다. 10% 정도 밖에 안 되는 거죠. 이제는 좀 더 좋은 콘텐츠 쪽으로 보는 겁니다. 그래서 새로 나온 영화면서 좋은 영화를 사려고 노력을 하고 있는데 의외의 데이터들이 나오는 게, 예를 들어 <JSA>라든지 <친구>같은 경우에는 판권비에 비해서는 수입이 적습니다. 그런 거 말고 극장에 짧게 붙었다가 이름은 알려졌고 홍보는 됐었는데 못 본 영화들이 히트를 해서, 어떤 경우는 400만 원을 주고 산 판권을 갖고 2억 정도

를 버는 경우도 있습니다. 그래서 비디오 이전 콘텐츠를 2,000원 정도의 전송료를 받고 지난달에 한 번 했었는데 소비자들이 줄지 않고 지속적으로 20~30%씩 매달 늘고 있습니다.

인터넷 서비스 회사들이 실패한 요인 중 하나는 많은 회원들을 확보한 후 이를 이용한 다른 부가사업에다 너무 신경을 쓰고 그 사업의 본질적 의미를 자꾸 잊어먹었기 때문입니다. 작년 같은 경우, 모회사가 앞으로 나올 향후 판권을 편 당 1억 원씩 해서 10편을 10억 원에 계약을 했는데, 그거는 엄청난 투자입니다. 그런데 작년 말부터 다시 경제적으로 찬바람이 불다보니까 편당도 더 안되고 그런 회사들이 없어져가거나 개점휴업 상태에 있게 됩니다. 그래서 지금 저희 경우에는 금년도와 같은 속도면 내년도에 연간 시장규모가 200~300%는 늘어줄 수 있겠다는 생각을 합니다. 금년에 전체 시장을 100억 정도로 본다고 하면 내년도에는 한 400억 정도 되지 않을까 생각합니다.

추가로 셋톱박스라는 것을 통해서 영화를 인터넷으로 보되, DVD화질 또는 TV 화면 정도에서 볼 수 있는 것들의 개발이 끝났고, 실제 보급을 위한 커머셜 버전들을 만들어내고 있어서, 그것까지 가세를 하게 되면 비디오 시장 자체가 인터넷 시장으로 옮겨오는 건 시간문제일 것이라는 생각을 하고 있습니다. TV에 셋톱박스가 내장이 돼서 나오는 형태로 개발이 되었고 양산 단계에 준비하고 있다고 그러는 데요. 그것은 컴퓨터 한 대를 TV에다 붙인 모양입니다. 그래서 컴퓨터가 인터넷을 통해서 서비스를 해주고 셋톱박스 안에는 DVD도 옵션으로 들어가 있습니다.

이제 기술적인 얘기를 잠깐 말씀드려야 될 것 같은데, 지금 영화를 보는 사이즈가 320×240의 엽서 사이즈로 약 400Kbps에서 500Kbps정도 되는 통신 속도입니다. IMT2000이라고 하는 게 그것의 약 두 배 정도, 그러니까 약 1메가 정도를 모바일에서 서비스를 받겠다는 거구요. 그 다음에 DVD같은 경우에는 3.5메가bps 정도의 스트림 사이즈가 되는데, 지금 ADSL이라던지 또는 케이블 네트워크에 초고속 서비스가 안정적으로 500K정도가 나온답니다. 맥시멈 8메가까지가 가능합니다. 중계장치가 CPU로 바뀌고 내부부품 자체의 클럭스가 빨라지는 것으로 바뀌면, 펜티엄에서 1기가로 넘어가는 수준 하나가 스트림 사이즈는 수십 배, 수백 배로 키울 수 있습니다. 그러니까 HDTV에서 화질을 서비스하는 것도 빠른 시간 내에 업데이트 될 수 있다는 거죠.

3년 전만 하더라도 모뎀을 쓰던 사용자들이 ISDN을 쓰면서 굉장히 빠르다고 느꼈는데, ISDN은 국내에서 서비스조차 제 빛을 발하지 못하고 없어져 버렸거든요. 그리고 바로 ADSL이나 케이블 쪽의 초고속으로 넘어 왔는데, 이게 크기를 비교한

다면 약 56K에서, 같은 단위로 얘기하면은 1메가라면 즉 1000K가 되는 거죠. 그러니까 한번 뛰어 넘는 것이 약 100배 이상, 200배 정도가 됨으로서 한번을 더 뛰어 넘는다고 하면은 엄청나게 좋은 화질, 음향을 서비스 받을 수 있다는 것입니다. 그렇게 된다고 봤을 때 VHS가 살아남을 수 없는 거죠.

두 번째로 디지털 판권에 대해 개념정리를 해주지 않고 있다는 점이 항상 불안감을 안고 있는 것입니다. 예를 들면 외국에서 몇 년 전에 미국극장에 짧게 걸렸던 것을 비디오 업자들이 국내 all-right 판권으로 구입한 경우가 있습니다. 인터넷 영화가 정의가 안 되어있었기 때문에 그것을 서비스하게 되면 고소를 당할 수 있고 또 무조건 지게 됩니다. 그런데 그런 판권으로 서비스를 하고 있는 회사들이 많습니다. 이것을 법적 근거를 통해서 양성화해주든지, 아니면 지금 규제를 해서 나중에 시장규모가 커졌을 때 큰 문제가 발생하지 않게 하는 것도 정책적으로 필요할 것 같습니다.

그리고 성인콘텐츠 문제인데요, 막아도 문제고 안 막아도 문제죠. 그것을 불법적으로 보는 당사자에게까지도 벌칙을 강화하는 반면에, 성인들은 성인콘텐츠를 마음대로 누릴 수 있도록 하는 제도적 장치가 필요하지 않겠나 하는 생각을 합니다. 성인 비디오 시장이 다 죽어 가는 상황인데, 성인물을 인터넷용으로 싸게 만들고, 그것을 국내 시장뿐만 아니라 다른 나라에 전부 서비스를 하면 그 시장은 다시 살 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 작년의 경우에 성인콘텐츠 동호회가 굉장히 많았습니다. 그것을 좋아하는 사람들은 사실 아이들이 아니었는데, 이렇게 막아놓으니깐 어른들도 갑갑해지고, 좀더 엽기적이고 포르노그래피적인 것들이 판을 치게 되는 것입니다. 그러기에 그것을 적당히 보안을 해서 유료화로 정착시키고 시장을 열어주는 것이 필요하다는 겁니다.

그리고 가장 큰 문제는 아직까지 우리나라 사람들이 인터넷은 무료라고 생각하고 있는 것입니다. 최근에는 저희도 저작권 문제 때문에 소송한 적이 있습니다. 인터넷 동호회에서 네티즌들이 보안이 허술한 곳을 들어가 콘텐츠를 훔쳐 자기네 카페에서 공짜로 그것을 보여주고 이를 통해 다른 물건을 판매합니다. 그런데 그런 동호회가 작년 말 기준으로 약 6,000개였습니다. 네티즌들의 인식이 바뀌어야 합니다.

두 번째는 자꾸 영화가 끊긴다는 것인데 초고속을 정상적으로 쓰고 있는 사람들은 이상이 하나도 없어야 합니다. 저희는 5개 망에서 8대의 대형 서버를 통해 25개의 제휴사가 있기 때문에 네티즌들이 각자의 환경만 좋다고 하면 문제가 없습니다.

DVD는 인터넷과 맥락을 같이 합니다. 화질도 그렇고, 음질도 그렇고 꿈의 매체라고 하는데, DVD를 빨리 시장에 보급시키고 그 다음 HDVD가 나오게 되면 훨씬 더 좋을 것입니다. 그러나 아직까지 타이틀을 제작하는 업체는 영세한 업체들만 모여 있고, 하드웨어를 제작하는 회사는 대형업체만 모여있는 잘못된 점이 있어서 서로 협조가 안 됩니다. 타이틀 만드는 사람이 판매를 하려면 하드웨어 한 대를 팔 때 서비스하는 식으로 들어가는데, 지금 전반적인 보급률이 미국은 지난해 약 480만대, 가구 당 보급률 5%, 올해는 1700만대에 보급률이 2002년에 30%까지 이르는 엄청난 숫자입니다. 우리도 빠른 시간 안에 달성될 것이라 봅니다. 저희도 DVD를 온라인으로 판매를 하고 있습니다만, 처음에는 일주일에 하나, 한 달에 열장 팔리더니 이젠 하루에 20장 정도로 올라가는데 불과 3개월 걸렸습니다. 그러니까 앞으로 3개월 후에는 좀 더 좋아지겠죠. 80만~100만 되는 회원들이 들어와서 영화를 보다가 지겨우면 그 중간에 가서 삽니다. 사실 콘텐츠 비즈니스는 그게 맞는 거 같아요.

그래서 DVD는 지금 플레이어하고 롬 드라이브의 보급률이 작년보다도 열 배의 규모, 50만대 정도로 가능할 것 같습니다. 국내 현재 보급률은 1% 정도에 불과한데, 대형업체들이 몰려있는 하드웨어업체와 소형업체들이 몰려있는 타이틀업체들이 공동으로 달려 가면서 수요가 창출되고 있는데 시장조성을 위해서는 약 1,000억 이상 정도는 투자해서라도 DVD시장을 활성화 시켜야 되겠습니다. 제가 보기에 디지털영상사업이 정말 가능성이 큰 사업이라 생각합니다. 국내 인프라 현황을 세계적으로 비교할 때 우리나라의 위치가 IMF를 지나오면서 기가 막히게 맞물려왔고, 시장 조건이 굉장히 좋은 상태입니다. 투자와 기술력을 증강시키면 좋은 아웃풋이 될 것이라 생각합니다.

마지막으로 오늘의 주제와 상당히 부합되는 이야기인 것 같은데, 지금 국내에 저희가 900편 정도의 타이틀에 대한 라이선스를 갖고 있습니다. 그런데 살 때는 제작자나 저작권을 소유하신 분들에게서 50개가 있으면 50개를 다 샀습니다. 그러다보니까 원천소스가 없는 경우, 즉 베타가 없는 경우 등이 많습니다. 15%~20% 정도는 저작권에 대한 라이선스만 갖고 있지 구해볼 수가 없습니다. 그래서 20% 정도는 손실분이 생기는데, 처음부터 그 정도는 감안해서 싸게 구입한 경우도 있긴 하지만 영상자료원에서도 보존을 하셔야 할 테니까, 찾아보는 것이 좋지 않겠나 하는 생각이 듭니다.

끝으로 영상자료원에서 보관관리를 잘해주시면 저희 업체가 많은 도움이 될 것이라는 생각이 듭니다. 그리고 아까 나온 이야기 중에 영구보존용은 MPEG2로 보관하신다

고 들었는데, 저희 아이디어입니다만 화질과 음질의 좋은 복원을 위해서 예산이 많이 들더라도 HDVD가 좋지 않겠나 생각합니다.

조기업 : 예산이 많이 들어가기도 하고 중간매체로 디지베타를 차용한 것 자체도 D-1을 써야 화질의 왜곡을 막을 수 있는데, 그 장비를 갖고 있는 업체들이 유지비용 때문에 거의 대부분이 디지베타로 전환하는 것으로 알고 있습니다. 저희는 필름에서 HDTV 등으로 작업하면 바로 파일로 작업해서 필요한 매체를 컨버팅하는 것이 가장 이상적인 방법이고 기술적으로도 불가능한 것이 아닌데 거기에 소요되는 장비가 워낙 고가이다 보니 엄두를 못 내고 있습니다.

원용진 : 방송 부분은 몇 가지만 이야기하도록 하겠습니다. 한국영화의 편성비율이 지금 100분의 20에서 100분의 40까지 하도록 되어 있는데, 지금 지상파 방송이 25%, 그 외에는 30% 편성을 하도록 고시를 해 놓고 있습니다. 그런데 이것 자체도 방송사의 입장에서는 너무 부담스럽다, 채우기가 너무 힘들다고 합니다. 한국 영화가 연간 약 100편 정도 필요한데, 지금은 한해 약 50편 정도밖에 안 만들어지니까 힘들다는 말들을 많이 합니다. 그래서 영화가 좀 더 적극적인 마케팅을 할 필요가 있겠다는 생각이었습니다.

2000년 6월에서 12월까지 공중파에서 한국영화를 전체 22.5%를 편성했는데, 방송법에 강제조항으로 해 놓지 않았던 98년, 99년에 비하면 조금 늘어났다는 것을 알 수 있습니다. 방송쿼터를 법으로 명시해 놓으니까 지켜지는 부분이 있고 효과가 있다는 생각을 할 수 있었습니다. 한국영화가 방송에서 틀 만한 것이 없다고들 하는데, 방영하는 한국영화가 연도별로 골고루 되어 있지는 않습니다. 한국영화를 틀어주는 방식이 문제입니다. 3월에는 한국영화를 한 편도 안 틀었습니다. 4월, 5월에는 한 편 내지 두 편이고 9월에 19편 튄 것은 추석연휴에 나가는 것이고, 12월, 1월, 2월에 신정, 구정 연휴를 통해 몰아치기로 틀어버리는 겁니다. 일종의 땀방을 하는 거죠. 12월쯤 되면 1년 치의 쿼터를 채우기에 급급한 것이 아닐까 하는 이야기입니다. 또 한국영화는 대부분의 경우 자정 이후에 하고, 외국영화는 전체 편 수 중에서 82%가 자정 이전에 하는데 비해, 한국영화는 42%만 자정 이전에 합니다. 한국영화를 시간 때우는 식으로 방영하고 있다는 것이 심각한 문제라는 것입니다.

2002년 2월부터 한 국가의 집중도가 60%를 못 넘게 되어있거든요. 근데 지금은 보면 MBC가 81%, KBS1이 91%, KBS2는 98%까지 미국영화로 가는데, 이런 부분

들을 볼 때 방송과 영화가 관련된 것들이 여러 가지로 파행을 겪고 있다고 봅니다. 1999년 현재로 영화가 방송으로부터 얻어들인 수익은 영화의 전체 비중에서 약 1.4%입니다. 아주 적은 부분이지요. 의무조항을 지키지 않았을 때 보통 2,000만원 이하의 과태료를 물고 있는데, 프랑스의 경우 벌금 액수가 우리의 상상을 초월할 정도입니다. 영상자료원에서 가지고 있는 자료들을 통해서 기획시리즈를 묶는다든지, 작가시리즈를 묶는다든지 하고, 방송 자체가 얼마만큼의 네가와 포지티브를 가지고 있는지 영상자료원의 소스에 대해서도 잘 모를 수도 있겠다는 생각이 들었습니다.

우선 방송은 등급제를 실시하고 있는데, 영상자료원이나 독립영화협회, 그리고 개인적으로 보관하고 있는 극영화나 단편영화 중에서 방송에 적합한 것이 얼마나 되는지를 파악해야 한다고 봅니다. 그리고 방송에 적극적으로 마케팅을 해서 감독 별이나, 테마별, 배우별, 시대별, 도시별, 해외영화제 수상별, 이런 식으로 묶음을 통해 집중적으로 특집 편성을 할 수 있게 마련해 주면 방송편성을 하는 사람들에게 도움이 되지 않겠나 하는 생각을 해보았습니다. 그 다음 실제로 필름 상태가 어느 정도인지, 방송을 할 수 있는지 없는지 그와 같은 목록을 만들어 방송사에 주면 편성책임자들이 좀 더 우리영화에 대해서 관심을 가질 수 있지 않겠는가. 그래서 단순히 쿼터를 지켜주는 것뿐만이 아니라 일정한 시청률도 확보할 수 있다는 믿음을 줄 필요가 있다는 생각을 해 본 것입니다. 그래서 방송이라고 하는 윈도우, 그리고 DVD, 인터넷 등의 윈도우들이 있는데, 우리가 갖고 있는 영상소스 자체를, 말로만 창구를 다양화하는 것이 아니라, 구체적으로 다양화할 수 있는 방안들을 찾아야 합니다.

김동호 : 디지털 유선방송 시대가 연말이면 가시화되고 지금 하고 계시는 인터넷 서비스도 계속 확대되어 나가는 상황에서 제일 중요한 것이 영상콘텐츠인데, 지금까지 보존하고 있는 것들도 문제지만 더 중요한 것은 그 수요에 맞도록 새로 만들어 공급해주는 것이 더 중요합니다. 영상콘텐츠를 방송에서 내보낸다는 것은 방영권을 사서 내보내는 것이기 때문에 새로 나오는 영화들보다는 주로 옛날영화들을 활용할 수밖에 없고, 그러다 보니 별로 시청률과 연계가 안 되니까 방송할 필요가 없다는 문제가 제기되는 것입니다. 결국은 그 많은 채널을 우리 영상으로 채우려면 빨리 만드는 것에 지원을 해줘야되지 않겠냐는 것입니다.

최근에 EU에서 나온 「유러피언 텔레비전」에 실리는 유럽영화에 관한 통계를 보면, 프랑스의 경우 자국영화를 트는 비율이 40%나 되고, 자국을 제외한 유럽영

화들을 트는 비율이 24%를 차지하고 있으니 합치면 64%정도에 해당되는 자국영화 내지 유럽영화를 틀고 있다는 것이 나타납니다. 프랑스에서는 프랑스영화를 굉장히 많이 틀고 있습니다. CNC라는 국립영화원에서 금년 5월에 낸 통계자료를 보면, 6개 방송사를 합친 편수가 1,032편인데 매년 늘어나고 있고, 특히 영화전문 채널인 Canal+는 460편이니 굉장히 많이 틀고 있다는 것을 알 수 있습니다. 전체 8,458억에 해당되는 돈을 들여 방송판권을 사고 있습니다. 미국영화가 차지하는 비율은 34.8%밖에 안 되고, 프랑스 영화가 50%, 그 다음에 유러피언 영화가 14%로 역시 매년 프랑스 영화의 반영률이 조금씩 늘어나고 있다고 보시면 됩니다.

방송사는 영화판권을 구입해서 틀어주는 것보다 사전구매 Pre-purchases 하거나 공동제작 Co-production하는 것이 많다는 것을 보여줍니다. 영화의 제작 평균비용 중에 프로듀서들이 부담하는 것은 32%, soficas라는 회사에서 부담하는 것이 5.7%, automatic financing과 selective financing은 CNC에서 부담하는 것인데, CNC는 연간 약 28억 프랑을 극장이나 방송사에서 걸어서 영상사업이나 방송사업에 지원을 해주고 있는데, 그 엄청난 예산 중에서 영화에 지원해주는 것은 약 10.2%에 불과합니다. 제작비의 평균 40%가 넘는 비용을 사전구매나 공동제작으로 뽑고 있다는 것, 그러니까 사전구매가 31%를 차지하고 있다는 것은 방송사가 제작비에 얼마나 큰 기여를 하고 있다는 것이 나타나는 것입니다.

결론적으로 말씀드리자면, 지금 콘텐츠 개발에 있어서 가장 중요한 역할을 해야하는 곳이 방송사인데, 우리나라는 별로 지원을 안 해주고 있습니다. 방송사가 이제는 방영해야 하는 영상물을 충당시키기 위해서라도 사전구매를 한다던가, 공동구매를 하는 체제를 확립했으면 좋겠고, 그런 것이 앞으로의 위성방송시대에 대비해서 방송사 쪽에도 편리하다는 것입니다. 프랑스가 왜 그렇게 지원을 해주는가 하면, 유럽도 마찬가지지만 방송을 통해서 들어오는 미국방송물에 대해서 자국의 방송물, 또는 자국의 문화적 정체성을 보호하기 위해서 투자는 하는 것입니다. 그런 면에서 우리도 영상 다 채널 시대에 있어서 방송사가 우리의 영상물을 제작지원 해주고 공동구매도 하면서 우리의 정체성을 확립해 나가는 데에 기여를 했으면 하는 생각입니다.

이상훈 : 두 가지만 말씀드리겠습니다. 하나는 영상자료원의 영상콘텐츠 수집, 보존하는 문제는 방송진흥원에서도 해야될 작업하고 같이 해야될 부분이 있는 것 같습니다. 그 하나가 납본제에 관한 조항인데 영화진흥기본법에 영상자료 수집, 보존 관리에 관한 사항이 영상진흥법에 포함되어야 하는데, 저희도 방송프로그램을

수집하는데 있어서 납본제라는 것이 꼭 필요하다고 생각합니다. 그러나 아날로그 시대하고 디지털 시대하고 환경이 좀 바뀌었으니까 거기에 맞는 새로운 제도의 확립이 필요하지 않을까 생각합니다. 프랑스 같은 경우에도 납본제를 하고있긴 하지만 최근에는 민영방송사들이 빠져나가는 경향들이 있거든요. 하지만 프랑스는 너무 오래된 체제라서 그렇다고 하고, 오히려 미국 같은 경우처럼 법적인 문제가 걸렸을 때 납본한 회사는 우선적으로 저작권이 인정되는 그런 시스템으로 연동을 하는 것은 어떨까 생각합니다.

그리고 또 한 가지는 영화하고 방송물을 어떻게 보관할 것인가 하는 문제인데, 사실 많은 사람들이 영상물의 활용을 위해서 방송과 영상에 관한 것을 한 기관에서 같이 보존하는 게 좋지 않을까 하는 논의들이 나왔었습니다. 하지만 텔레비전에서 영화프로그램 방영하는 것만 봐도 우리나라는 아직 영화 따로 방송 따로 가는 상황이기 때문에 단기간에 그것을 한 기관에서 보존하고 활용한다라는 것은 실현성이 없는 것 같습니다.

그 대신 인프라를 공동으로 이용하는 방법은 분명히 있어야 될 것 같습니다. 지금 방송진흥원에서 현재까지 약 30억 조금 넘게 인프라 구축에 들어갔습니다. 그래서 방송 프로그램을 MPEG2로 변환을 하고, 프로그램 질에 따라서 30메가에서 4메가 그 사이로, 4메가에서 8메가 사이로, 다큐멘터리 같은 것 중 좋은 것들은 30메가까지 하고 있습니다. 물론 기계 자체는 50메가까지 가능합니다.

그러니까 영화 중에 디지털 상태를 파일로 변환시키는 것은 진흥원에 있는 인프라를 공동으로 사용하는 것은 충분히 가능한 일이라고 생각합니다. 한 가지 예로 저희가 올 초부터 청와대 통치사료를 데이터베이스화하고 있는데 그것도 청와대에서 자체적으로 하기 위해서는 약 70~80억이 든다는 견적이 나와서 저희가 비밀보장을 약속하고 자료만 주면 다 해주겠다는 제안을 해서 2,500시간이 걸려 다음 달이면 일이 끝납니다. 그런 식으로 같은 국가기관, 정부기관 이런 쪽에서 디지털 변환하는 것들은 같이 인프라를 구축하는 데에 필요하지 않을까 생각합니다.

마지막으로 디지털콘텐츠 판권 문제에 관해 말씀드리겠습니다. 지금 프랑스 경우도 방송사에서 판권을 소유하는 비율을 줄여나가자는 논의가 있었는데, 판권을 소유한다는 건 그대로 사온다는 거니까 오히려 방영 기간만 2~3년 정도로 정해주고 유통과정에서 수익이 창출될 수 있도록 했으면 하는 생각입니다. 인터넷쪽도 마찬가지로 인터넷 사업을 하시는 분들이 영화판권을 다 산다는 것이 현실적으로 무리라는 생각이 듭니다. 그래서 저작권을 통합적으로 관리를 하고 방영권, 이용권을 같이 공유할 수 있는 제도와 작업이 선행되어야 한다는 생각이 듭니다.

방송위원회나 영화진흥위원회나 조금만 부지런하면 문제가 해결될 것이고 오해가 안 생길 것 같습니다. 한가지 언급 드리자면, 아카이브와 관련해서 몇 가지 예상되는 부분이 있습니다. 아카이브 사업은 영상자료원과 방송진흥원에서 책임을 맡았으니까 초기 단계에서부터 협의를 잘 해서, 예를 들면 콘텐츠 디지털화에 보면 방송진흥원에서 「단편영화전」에 트는 단편영화들을 압축해서 보존하기로 계획이 되어 있고 실행하고 있거든요. 그런데 등급분류 문제나 이런 것이 있기 때문에 온전한 상태로 보존될 확률은 없습니다. 그래서 창구별 관리가 아닌 콘텐츠 원천을 중심으로 일원화 협의를 하는 게 필요하다는 생각이 듭니다. 그런 것들은 반드시 초기단계에서 정리가 될 필요가 있을 것 같습니다.

저희들의 아카이브 시스템이 첨단장비들이 많이 들어와 있어요. 지금 저희들은 그 파일로 해서 청와대 것은 DVD로 해서 주고, 다른 것은 디지털 필름으로 보관하고 있는데, 다른 기관에서 인코딩하기 위해 시스템이 필요하다고 하면 우리 시스템을 쓰셔도 됩니다.

오용수: 영화계에서는 방송3사가 한국영화 방영쿼터를 준수했는지에 대해서 각별한 관심을 갖고 계신데 비율은 쉽게 달성이 됩니다. 이미 보도도 됐지만 4, 5월에 집중편성을 한다던가 심야방송을 많이 하거나 스포츠 중계와 맞물려 영화도 틀면 어렵지 않습니다. 오히려 문제가 될 수 있는 게 EBS같은 데서 교육용 애니메이션이 적기 때문에 비율을 달성 못하는 문제입니다. 그 다음에 케이블 채널이나 위성을 앞두고 창구들이 늘어나는 데 비해서 콘텐츠 수가 열악해 지상파 외의 PP들은 방송쿼터를 지키지 못 할 가능성이 큼니다. 오히려 지상파 3사가 큰 역할을 해줘야 하는데 이곳들은 무난하게 지켜내고 그러지 못하고 나름대로 노력하거나, 객관적인 여건이 좋지 않은 곳은 과태료를 징수하거나 처분한다고 하면 큰 곳은 다 빠져나가고 열악한 곳만 피해를 보는 것입니다.

그래서 그 실효성의 달성은 기대하기 어려운 상황으로 가고 있습니다. 특히 위성방송을 앞두고 TV 기준으로 총 103개 정도의 채널이 PP등록을 받았는데 그 중 영화 채널이 11개 됩니다. 그런데 그 11개를 살펴보면 온미디어가 다시 위성에서 멀티플래싱 하기 위해서 기존의 HBO, OCN과 다르게 채널 편성을 하겠다고 신청한 채널이 세 개고, 그 다음에 M-net이 제일제당을 기반으로 해서 영화로 들어온 게 두 개, 거기다 국민일보사에서 M-TV를 인수해서 영화채널로 변경해 방송하게 될 세 개, 이렇게 기존의 동양하고 CJ쪽이 여섯 개를 차지하고, 나머지를 보면 UCN, 미디 앤 커뮤니케이션 네트워크, 디지털 초이스, 시맥스 커뮤니케이션, 미디

어 맥스 이런 곳인데, 디지털 초이스나 시맥스 커뮤니케이션은 캐치원이나 DCN에서 근무하던 편성 책임자, 그러니까 해외영화 구매를 담당하시던 분들이 나와서 회사를 차리고 VOD사업 등과 병행해서 채널 하나를 유지하는 수준입니다. 그럼 결국에 PP들이 늘어난다 하더라도 실제로 콘텐츠 공급여건은 더 나빠지게 됩니다. 해외 채널은 라이브러리 필름이나 리치마켓을 찾아서 갈 수 있겠지만 국내 영화는 더 힘들어지는 조건입니다. 이런 채널들이 KDV의 채널 사업자로 계약이 돼서 진입한다 하더라도 법상 정해 놓은 비율을 준수 할 것인가 하는 문제에 대해서는 아예 미리 준비를 못했다고 하는 실정입니다.

편성을 법으로 정하고 못 지키면 과태료를 부과하는 법제의 실효성 문제는 공론할 필요가 있다는 것입니다. 그것이 과연 유효한지, 더구나 한국영화를 주변 시간대에 배치하고 하는 과정에서 국산 영화는 질이 떨어진다는 인식을 가져오는 편성을 시도하기 때문에, 방송사 편성 담당자 게시판에 올라온 글들을 예로 들어 가지고 한국영화를 그만 틀어달라는 요구에 시달리고 있다는 얘기를 역으로 하고 있는 실정입니다.

그런 문제를 해결하기 위한 구체적인 방안을 가지고 있습니다. 영화뿐만 아니라 국내외 프로그램 전반에 대한 실증적 분석을 의뢰한 바가 있고, 별도로 법상에 정한 편성비 실효성에 문제가 있다고 판단하고 있습니다. 정부에 있는 규제기획위원회 같은 곳에서 방송 편성권과 맞물려 규제를 강화하는 것에 대해서 굉장히 부정적입니다. 그러니까 정책적 차원에서 입법취지 자체가 국내의 문화적 다양성 내지는 정체성 확보라는 방향에서 고시를 할 뿐이라고 얘기를 해도, 고시가 목줄을 조인다는 부분에 대해서 역으로 공감대가 커져있는 조건이기 때문에 이 문제를 푸는 방법은 두 가지로 하고 있습니다.

첫째는 편성규제라는 부분의 실효성을 확보하는 쪽으로 가서 오히려 영화계와 방송계 어떤 공감대를 갖도록 만들 것인가 하는 고민을 하고 있는 것과, 두 번째로는 규제보다 국내제작 활성화를 도모하기 위한 지원책을 어떻게 가져갈지에 대해서입니다. 조만간에 국내 방송영상산업의 육성대책의 차원에서 내용 정리와 발표가 있을 것이라고 예상합니다.

규제와 관련해서만 먼저 말씀드리면, 첫 번째로 지상파와 비 지상파 부분을 좀 철저하게 분리해서 접근해 주셨으면 하는 생각입니다. 지금 객관적으로 매체의 역할도 틀리고 재원구조를 달리 한다는 면에서 봐주시라는 것입니다. 작년 문화백서에 따르면, 방송영상산업의 전체적인 시장규모를 100%로 봤을 때, 수익구조 중 광고가 차지하는 비율은 지상파가 50.4%정도, 영화는 6.6%, 케이블이 10%정도 됩니

다. 이 구조로 볼 때 재원구조가 케이블 위성과 지상파가 달리 갈 것이라는 것은 분명하고, 그런 측면에서 광고시장을 거의 독과점한 지상파 쪽과 창구가 더 늘어나면서 나머지 시장을 놓고 경쟁해야 하는 인터넷TV나 VOD사업들 같은 조건의 사업자하고는 달리 접근할 필요가 있다는 것입니다. 더 나아가서는 말 그대로 상업적인 이해에서 편성전력을 추구하는 KBS2TV나 MBC같은 곳과 국민의 시청률 수입이나 공사로서 목표를 가져가고 있는 KBS1TV나 EBS같은 곳과는 차별화해서 접근할 수 있겠다는 생각입니다. KBS가 동일한 채널이긴 하지만 1채널과 2채널을 분리해서 접근하는 것이 전략적으로 타당하실 것 같습니다. EBS도 마찬가지로요. 오히려 KBS2TV와 MBC같은 경우는 이미 광고를 둘러싸고 상업적 경쟁에 들어가 있고, 그것으로 살길을 찾아야 한다고 외치고 있는 매체이기 때문에 현실적으로 방송편성관계자들을 설득하기 어려울 것이라고 생각이 듭니다.

그 점에서 방송법 시행령에 25%~40%로 되어 있는 지상파 편성비율과 30%~50%로 되어 있는 비 지상파 편성비율이 과연 실효성이 있는 규제인가 하는 생각이 듭니다. PP들이 국내영화를 편성하는 것이 더 효과적인가, 오히려 영향력도 강하고 광고에 의존하는 지상파 쪽이 강할 것인가 했을 때 방송위원회 판단은 지상파 쪽에서 비율을 강화해야 된다는 것입니다. 현재의 조건에서 PP들에게 더 높은 비율을 적용한다는 것은 아무 실효성도 없고 안 된다고 봅니다.

정리해 보자면, 규제의 실효성 확보의 문제는 규제를 받는 당사자인 방송 3사, 더 나아가서 PP들, 그리고 영화관계자들이 원탁을 구성하더라도 이 문제에 대해서 다시 한번 조정할 필요가 있습니다. 그러한 공감대 아래서 방송법이나 시행령을 개정할 것을 빨리 추진하는 것이 낫겠다고 생각합니다. 편성규제와 관련된 법개정은 방송위원회 입장에서는 시급하게 느끼고 있고, 방송법에 대한 전반적인 어려움이 있다면 올해 하반기에라도 국회에 상정해야 하지 않겠나 하는 생각을 갖고 있습니다.

그 다음에 지원과 관련되어 문화부와 실무협의를 한 내용은 프로덕션 쿼터제처럼 방송사들의 영화에 대한 투자입니다. 영화에 대한 투자나 지원과 관련해서 방송 3사 관계자들과 회의를 했었는데, 다만 최근 들어서 방송사들의 염살이 늘어난 부분이 하나 있습니다. 그것은 영화사들의 횡포를 못 견디겠다는 것입니다. 캐스팅 문제로 매니지먼트사와 연계된 부분도 있겠지만, 대작이나 흥행작들 같은 경우에 방영권 구입이 해외메이저랑 협상하는 것만큼이나 힘들고 가격이 너무 올라간다고 합니다. 그러다 보니 콘텐츠 확보 필요성을 강하게 느끼고 있습니다. 특히 KBS보다는 MBC, SBS같은 경우 그 문제가 강한데, <꽃을 든 남자> 등은 실패했다고 말을

하고, 시나리오 공모나 영화제작지원 등은 공익적인 차원에서 지원하는 것이라고 하지만, 실제로는 콘텐츠확보와 다 채널 시대에 맞게 자사 콘텐츠 라인업을 어떻게 유통시킬 것인가를 고민하는, 즉 자사 매체를 디지털화하는 전략의 수단으로 가고 있는 측면이 있습니다.

지금 지상파 3사가 케이블이나 위성 채널에 스포츠, 오락, 드라마 이런 쪽으로 들어가고 있듯이 영화도 오락 채널 중의 하나로 본다면 지상파 쪽에서 영화계에 요청하는 것 뿐 아니라, 콘텐츠 유통창고를 더 확장할 것인가에 대해 골몰하고 있는 상황이기 때문에 영화제작에 대한 투자나 지원은 불가피하게 방송 스스로 나서지 않을까 합니다. 지금 KBS, MBC같은 경우는 구체적으로 영화투자조합에 출자 내지는 참여하겠다고 표명하고 있습니다.

이런 상황에서라면 이번 기회에 차라리 영화계와 방송 쪽에서 콘텐츠 확보나 투자를 도모하는 팀들과 협의회를 구성할 필요가 있지 않은가 합니다. 그래서 방송위원회는 하반기에 국내영화 지원과 관련한 협의회 구성을 제안하려고 합니다. 규제기관의 소위원회는 규제를 고민하는 것밖에 안되기 때문에 정확한 내용이나 정책적 제안들을 방송위원회가 받아서 집행하는 쪽이 타당하다고 생각합니다. 그 밖에, 주 시청 시간대의 편성부분이나 방송계 쪽에서 영화계 쪽으로 어떻게 돈이 들어갈 수 있도록 할 것인가에 대한 고민은 다른 차원에서 계속 하고 있는 중입니다.

이상훈 : 지금 말씀을 꼭 하셨는데, 사실 방송 쪽 지원제도도 이번 기회에 좀 바뀌었으면 하는 생각이 듭니다. 왜냐면 제가 방송진흥원의 기금조성이 280억 정도입니다. 근데 이것들은 모두 대출용 기금입니다. 그러니까 이제는 이것을 리스크 펀드화를 해 가지고 시드머니의 규모를 키워서 방송독립제작사 뿐만 아니라, 영화 제작에까지도 일정 부분 선 제작투자를 할 수 있는 리스크펀드 구성이 시급하지 않나 하는 생각이 듭니다. 그 기간이 향후 약 5년 동안 얼마 정도로부터 확보를 하는 단계적인 방안도 필요하겠지만.

방송발전기금이나 문화산업진흥기금, 그리고 위성방송에서 출연금 나오는 것들, 이런 것들을 같이 활용할 수 있는 방법도 필요할 것 같고, 또 한가지는 지금까지 지원제도라고 하는 것이 제작 따로, 유통 따로 되어 있거든요. 그래서 제작지원은 어떻게 유통되든지 관계없이 기획안 만을 가지고 지원하고, 유통은 인력개발이라든지 하는 식으로 가는데, 이제는 유통과 제작을 묶어서 지원되는 그런 시스템으로 갔으면 합니다. 결국은 선 투자 개념과도 유사한데, 사실 방송은 그렇게 하기가

힘들 것입니다. 왜냐면 영화는 말 그대로 투자가치가 있는 것이지만 방송프로그램은 그렇지 않거든요. 그래서 투자조합 같은 것을 구상도 많이 해봤지만 기본적으로 방송프로그램은 안 된다고 판단했고, 그래서 오히려 지금은 방송 따로, 영화 따로이긴 하지만 드라마라는 장르가 방송에서 굉장히 중요한 장르니까. 새로운 장르개발이 필요할 것 같고, 그리고 그런 장르개발에다가 저희가 지원을 할 수 있으면 방송과 영화 쪽에 같이 지원을 할 수 있게 된다고 생각합니다.

트랜디 드라마 같은 것들은 스몰 몇 편씩 묶어서 할 수 있으니까 영화제작자들이 충분히 제작할 수 있고, 그런 시스템에 지원할 수 있는 방안도 필요하다는 생각이 듭니다. 물론 그렇게 되면 같이 인프라에도 관련이 되는 것이, 선 제작 지원을 해주면서 그것에 대한 저작권을 공동 관리하는 것을 지원해준 기관에서 맡을 수 있는 이점도 있습니다. 만약 50%를 제작 지원해 주었다고 하면 그 저작권에 대한 50%를 지원한 단체, 방송진흥원 등 그것을 대행하고 있는 인프라를 가지고 있는 단체, 하는 식으로 활용할 수 있는 방법도 필요하지 않을까 하고 생각합니다.

김혜준 : 비슷한 고민들을 각자 떨어져서 해 왔던 것 같은데요. 이제까지 실행해 왔던 제도에 약간 결함이 있었다고 하더라도 완전히 없애버린다거나 과도한 결정들은 안 하는 게 좋겠다는 생각이 들었습니다. 상황이 좋아진 측면과 이를 이해하면서 활용해야 하는 측면이 있다고 보는데, 방송사의 투자라든가 이런 것을 예로 말씀드리려면 방송사들이 투자도 하고 출자도 한다고 하는데, 어떻게 보면 투자조합의 특성상, 방송에서 들어서 수입이 많이 난 상업영화에 투자할 가능성이 많거든요. 그렇다면 공공의 영역에서 그런 것들을 보완을 해줘야 한다는 거죠. 공적재원을 잘 활용해 문화적인 저변을 확장시킬 수 있는 작품이 나오도록 해줘야 하는데, 그런 노력들을 어떻게 해 나갈 것인가, 또 누가 맡는 것이 가장 적절한가 하는 논의가 필요할 것 같다는 생각이 있구요.

과거에는 영화를 제작하는 쪽에서 방송사가 투자하는 것에 좀 부정적이었습니다. 왜냐면 어차피 수익이 날텐데, 나는 수익을 누군가에게 나누어 주어야 한다는 것, 그리고 판권과 연계시켜 하게 되면 불리한 점이 있으니까, 다행히 투자조합 등이 생기고, 투자자본이 별도로 형성되면서 조정권을 행사하는 방법으로 방송사의 투자를 유도하거나 활용할 여건이 조성됐다고 보여집니다. 그러면 이제 투자자가 제작자와 협의한 후 각자가 가져가는 지분에서 어떻게 효과적이고, 합리적으로 나눌 수 있느냐를 조정해줄 수 있으니까 별 문제가 없다고 보여집니다.

다만 옛날에 방송진흥원에서 한차례 제작지원을 했던 때에 발생했던 문제점들,

그러니까 산업현장의 필요에 의해서 적절한 방식이 아니라, PP에게 돈을 쥐서 PP가 알아서 쓰게 하는 식이 과연 적절한가, 그것은 경상비로 쓰여지는 것 외에 제작현장에 직접 투입이 안되니까 그런 시행착오는 거듭하지 않았으면 좋겠고, 결국 방송위원회가 정책적인 판단을 하셔서 방송발전기금, 혹은 방송진흥원기금, 위성방송출연금 이런 것들을 콘텐츠 사업을 통해서 주는 것이 적절한지, 아니면 영화진흥위원회에서, 혹은 문화산업진흥기금을 통해서 주는 것이 적절한지에 대한 판단을 해 보시는 게 어떨까 합니다. 그리고 최근 들어서 방송발전기금을 허투루 썼다 말았다 하는 논란이 있지 않습니까? 그런 것이 콘텐츠확보 차원으로 조금 더 비중을 두면서 지원되는 방식으로 전환이 되면, 명분도 있고, 실효성도 있는 정책결정이 아닐까 하는 생각이 듭니다.

결론 삼아 말씀드리면, 일단 비공식적인 협의들이 만들어졌으면 좋겠구요. 또 방송사와 영화측의 리딩그룹들과 매칭을 시켜 산업과 문화를 조화시켜 가는 콘텐츠 제작활성화 방도에 대해서, 실제로 돈을 어떻게 운용할 것인가 이런 고민들을 함께 진행하게 되면 좋겠습니다.

이용관 : 지금 말씀하시는 것은 산업간의 공조체계, 필요하다면 거기서 시스템의 문제라던가 제도적인 문제, 정보화는 정보화대로, 그러한 것들을 병행시키면 때가 때인 만큼 상당히 효율적이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 오늘은 그동안의 문제점들이 터져 나오는 시간이었던 것 같습니다.

가장 허약한 것이 국가적인 상황인데 기본이 되는 영상자료원은 아무것도 못하고 있고, 방송위원회에서는 규제보다 어떻게 문화적 정체성을 형성하고 사람들에게 재미를 제공할 수 있는냐는 것입니다. TV영화, 시리즈물 같은 것을 같이 만들게 된다면 방송사들이 전부 자체 제작하는 구조에서 탈피해서 서로 좋을 것입니다.

영화에서도 방송과 함께 작업할 수 있는 기회가 있다면, 인력들이 오고 가면서 공존을 도모할 수 있는 기운은 무르익었다는 거죠. 그것을 어떻게 물꼬를 터 주느냐, 법적으로나 산업적 측면에서 도모를 해도 이제는 되지 않을까 싶은데요. 전 오늘 말씀하시는 것들을 들으며 상당히 희망이 있다는 생각이 자꾸 드네요. 그 동안 너무 만남이 없었고 교류가 없었다는 느낌을 오늘 받았습니다.

규제를 하지 않아도 잘 되면 좋은데, 그것까지 무너졌을 때의 두려움이 있거든요. 그것 때문에 규제가 필요악이 되는 것인데, 방송에서 한국영화를 틀 때 그냥 영화를 튼다라는 개념에서 벗어나서, 프로그램화한다는 생각을 가지고 접근한다면 아직도 상당히 많은 콘텐츠가 있다는 거죠. 외국영화, 특히 할리우드 영화야 웬만

하면 다 질이 좋기 때문에 영화만 틀어도 상관이 없지만, 한국영화 같은 경우엔 에피소드들을 이야기한다던가, 그것에 관련된 어떤 풍속들을 재현해 본다던가 하는 식으로 프로그램화하는 것에 따라서 콘텐츠를 상승시킬 수 있는 여지가 있다는 거죠. 그런 쪽에 개발을 해보고 한 뒤에 그래도 규제가 낮아져야 되겠다고 한다면 설득력이 있다고 생각합니다.

또 지원문제도 방송위원회가 영화계하고 아까 말씀드린 어떤 시스템을 가지면 오히려 방송 쪽에 더 유리한 지원책이 많이 나올 것 같거든요. 이제는 그런 계기가 온 거죠.

별첨 2

『해외의 저작권관리정보체계 사례』

미국의 CORDS

CORDS(Copyright Office Electronic Registration Record and Deposit System)란 인터넷과 같은 국제적인 통신 네트워크 상에서 디지털 형태로 전송되는 저작권 신청서, 납본될 저작물, 관련 문서, 권리관리정보를 전달받고 처리하기 위한 전자적 시스템을 개발, 실행시키기 위한 프로젝트를 말한다. 미국은 저작권에 대해 방식주의를 채택하고 있었으므로 다른 나라에 비해 상대적으로 저작권 납본 및 등록이 활성화 되어있고 저작권 정보처리에 대한 전산화가 상당히 진전된 상태이다. CORDS의 주요한 특징은 인터넷을 통한 저작권자 및 이용자의 접근 가능성 제공 및 기존 저작권 처리 시스템과의 호환이다. CORDS 프로젝트의 내용은 i)전자 등록 및 기록 시스템을 통해 저작권 신청자가 저작권 신청 및 납본 저작물을 전자적인 형태로 작성하고 전자적으로 제출서에 서명을 하며 인터넷을 통해 저작권청에 신청서, 납본물, 자료물들을 보낼 수 있도록 하며, 제출물의 신뢰성 및 무결성을 확인할 수 있도록 하는 것, 저작권청의 디지털 저장소를 통해 이와 같은 디지털 저작권 납본물들을 안전하고 증명 가능한 형식으로 보유할 수 있도록 하는 것, ii) 기존의 저작권청의 자동 시스템들과 연결되어 저작권에 관한 정보들을 기존의 시스템으로 전달하고 신청·수수료·납본에 대한 상태를 알려주는 전자추적기록을 생성되도록 하며 디지털 신청서와 저작물에 대한 전자적 저작권 조사 및 목록 작성을 완성하여 그 데이터를 기존의 시스템에 삽입하도록 하는 것이다. 앞으로 이 CORDS 시스템은 계속적으로 증가하는 전송의 양을 처리하며 다양한 장치와 연동할 수 있고 다양한 지불 시스템을 지원할 수 있으며 디지털 저장소에 보관되어 있는 콘텐츠의 안전한 저장 및 검색이 보장될 수 있도록 계속적으로 보완해갈 계획이다.

EU의 MMRCs

유럽연합에서는 INFO-2000 프로그램의 일환으로 ‘멀티미디어 권리의 해결제도(MMRCs)’에 관한 프로젝트를 시행하고 있다. 이 프로젝트의 주된 목적은 멀티미

디어 제작물의 제작자에게 기존 저작물의 이용과 관련해 정보의 제공 및 이용권의 허락 등을 용이하게 해주는 다양한 제도를 개발하는 것이다. EU는 이러한 목적을 달성하기 위해 ‘공동의 조직체’ 혹은 ‘중앙기구’의 설치를 제안하였는데 이러한 기구는 저작물과 관련한 모든 목록들을 보유하고 있어 저작자와 실연자 그리고 출판사업자 및 제작자에게 상이한 저작물들의 저작권 관계를 확인할 수 있게 하며 저작권 사용료나 권리의 양도 여부 등의 정보를 제공하는 곳이다. 어떤 국가에서는 국내에 그러한 기구를 설치하여 멀티미디어 제작자들이 다양한 범주의 저작물 이용을 위해 ‘돌아다니지’ 않고 단 한번만 들르면 되도록 하고 있다. 이런 이유로 이 기구는 ‘one-stop-shop’이라고 불리기도 한다.

프랑스에서는 1995년 여러 저작권단체들(ADAGP, SACEM, SACD, SCAM, SDRM)이 공동해결기구인 SESAM을 결성하였다. 그들의 중요한 목표 중 하나가 멀티미디어 제작자들에 의해 오프라인 또는 온라인으로 사용된 저작물에 대한 권리들을 관리하는 것이다.

독일에서는 GEMA, GVL, VG WORT, GUEFA, GWFF, VG BILD-KUNST, VFF, VGF, AGICOA 등의 저작권단체들이 1996년 ‘저작권 및 저작인접권 이용단체를 위한 멀티미디어 해결기구(약칭 CMMV)’를 주식회사 형식으로 결성하였다. 이 회사의 정관에서 밝히고 있는 목적은 ‘멀티미디어 제작물 및 멀티미디어 서비스의 생산자 내지 이용자와 권리소유자 사이의 협상을 촉진하고 용이하게’ 하는 것이다. 그 첫 단계로 CMMV는 정보중개소의 역할을 하게 되는데 이 중개소는 멀티미디어 제작자들의 문의를 해당 저작권단체에 전달하며 문의자는 이 중개소를 통해 해당 저작물에 관한 정보를 획득하게 된다. 다음 단계로 CMMV는 권리소유자들이 원하는 경우 권리자 혹은 단체의 명의로 이용허락을 교부할 수도 있다.

핀란드의 KOPIOSTO⁴⁷⁾도 대표적인 해결기구이다. 이 기구는 멀티미디어 제작자들에게 보호를 받는 저작물들의 2차 사용에 대한 접근을 용이하게 해주기 위하여 44개 이용단체와 기타 저작권 조직들에 의해 결성된 것이다. 이 기구는 이미 인터넷을 통해 업무를 하고 있는데, 회원이 아닌 제작자도 자신들의 저작물을 제공할 수 있게 개방적으로 운용되고 있다. 이용자는 기구 내에 설정된 링크를 통해서 저작자와 연결되며 여기서는 저작자와 관련된 기타 다른 정보들도 찾아볼 수가 있다.

EU는 중앙해결기구의 개발을 시장 기능에 맡기는 것을 원칙으로 하고 있지만 완전히 방임하는 것이 아니라 최소한의 연구와 실험계획 등을 추진함으로써 그 과

47) <http://www.kopisto.fi>

정을 지원하고자 하였는데, 그래서 추진된 것이 MM RCS이다.

그 중에서도 TVFILES(Intellectual Property Rights for TV Programmes) 프로젝트는 영상 저작물을 위한 데이터 뱅크를 설립한다는 목표를 추구하고 있는데, 이 방법을 통해서 TV방송사의 프로그램 구입자와 영화제작사 및 멀티미디어 제작사 간의 접촉을 유도한다는 것이다. 이 프로젝트의 기획 이후 데이터 뱅크에 입력된 모든 저작물에 대해서 저작물 이용시 필요한 모든 정보가 목록화 되고 문의되는 저작물의 일부를 온라인으로 조회할 수도 있게 된다.

또한 PRISMA 프로젝트는 시청각 분야에서 'one-stop-information shop'을 통한 정보체계를 구축하려는 목표를 가지고 있다. 이 체제는 유럽 차원에서 멀티미디어 제작사 혹은 편집인과 권리소유자 사이의 협상을 수월하게 하고 있다. 이 프로젝트의 발의자 및 경영자들은 영화 및 TV제작사들의 권리를 이용하는 이용단체들이다.

VERDI프로젝트는 6개의 EU회원국들의 해결기구들의 전산망을 통해 국제적인 데이터 뱅크를 구성하고 모든 유형의 이용권 소유자들과 멀티미디어 제작자와의 접촉을 통한 권리의 사용을 촉진하고자 하는 목표로 추진되고 있다. 개별적 분야에 대한 권리의 중개 또는 해결에 국한되어있는 몇몇 다른 MM RCS프로젝트와 달리 VERDI프로젝트는 범주를 초월하여 거의 제한 없는 선택의 범위(신문, 잡지, 서적, 사진, 그래픽, 도면, 영화, 방송물, 게임, 애니메이션, 음악 등)를 제공하고 있는데, 이것은 저작권단체들이 자신의 총목록을 해당 국가의 해결기구들에 제출함으로써 가능해지는 것이다.

멀티미디어 제작자가 온라인으로 VERDI 서버에 문의를 하면 각 해당 국가의 해결기구 내지 그 뒤에 있는 저작권단체들에 계속 연결된다. 해당 권리소유자를 찾게 되면 그에 관한 데이터가 다시 VERDI 체제를 통해 멀티미디어 제작자에게 알려지게 되며 멀티미디어 제작자는 이용허락을 받기 위해 직접 권리소유자에게 문의를 할 수 있고 VERDI 체제를 통해 이용허락을 받을 수도 있다.

VERDI 시스템을 이용하는 방법은 다양하다. 이 시스템을 단지 정보 중개소로만 이용하고 권리 소유자 자신이 직접 이용허락을 하거나 자신의 모든 저작물에 대한 가격과 이용조건을 직접 결정할 수 있다. 또는 VERDI 시스템에서 권리자로부터 위임을 받아 자신의 이름으로 멀티미디어 제작자들과 협상을 할 수 있고, 권리소유자가 자신의 저작물에 대한 권리의 행사와 이용허락에 대한 권리를 일률적인 협상가격과 조건으로 VERDI 시스템에 양도할 수도 있다.

이 프로젝트는 정보 중개와 이용허락을 주는 것 외에 저작물의 내용을 온라인

상에서 내려 받는 것에 대해서도 그 가능성을 측정하고 그러한 기능의 실현에 필요한 기술적 전제조건들을 실현시키려 하고 있다. 이 프로젝트가 자의적인 권리행사와 다양한 면허의 형태를 가능하게 하면서 집단적 권리행사와 개별적 권리행사 간의 긴장관계에 유연하게 대처할 수 있는 시스템을 구성하고 다양한 해결기구들의 상이한 시스템들의 전산망 연결이라는 기술적 문제들을 해결한다면 유럽의 저작권 보호를 받는 저작물에 대한 이용허락 방법을 혁명적으로 단순화시킬 수 있을 것이다. 그러나 무엇보다도 이 프로젝트의 성공은 권리소유자의 신뢰와 멀티미디어 제작자들의 동의를 얻을 수 있느냐의 여부에 달려있다.

EU와 미국의 콘소시엄으로 1995년부터 이루어지고 있는 IMPRIMATURE (Intellectual Multimedia Property Rights Model and Terminology for Universal Reference) 프로젝트도 이러한 전자적 관리정보시스템의 구축에 기반을 두고 있다. 이 프로젝트는 저작물 정보와 저작권 소재정보를 네트워크를 통해 제공하는 수준을 넘어서 저작권 관리정보의 제공을 통해 저작물 상품이 네트워크를 통해 거래되는 전자적 저작권관리시스템(ECMS: Electronic Copyright Management system)을 구축하는데 초점을 두고 있다.

일본의 J-CIS

일본에서는 1995년부터 J-CIS(Japan-Copyright Information System: 저작권정보서비스센터)의 구축이 추진되고 있다. 이 시스템의 목적은 모든 저작권, 실연, 음반 등에 대한 종합적인 데이터베이스를 구축함으로써 저작물, 실연, 음반에 대한 거래비용을 최소화시키는 것으로, 1단계는 직접적인 접촉을 통하여 저작물에 대한 정보를 교환하고, 2단계로 온라인 계약과 결재를 성사시키는 것을 목표로 하고 있다. 종합적인 저작권정보공급체계의 설립을 위하여 이용자 수요와 집중관리단체의 저작권정보관리현황을 조사하고 모델 데이터베이스 시스템을 개발하여 97년부터 저작권관리정보제공 시범서비스를 실시하였는데, 이 모델 데이터베이스에는 미술, 사진, 컴퓨터그래픽디자인 분야의 작품에 대한 권리정보를 수록하였고 각 권리정보는 작품에 대한 정보, 저작자, 소재정보, 공표·유통매체 등의 문자정보와 작품의 화상샘플이 수록되어 있다.

일본 저작권국이 발표한 'J-CIS센터 설립을 위한 1996년의 연구조사보고서'에 의하면 이러한 정보관리시스템의 필요성에 관한 이용자들의 반응에서 영화저작물에 대해 저작권정보의 온라인제공이 필요하다고 응답한 비율이 64.4%에 이르렀다고

한다. 이 조사는 특히 시각예술 분야인 사진저작물 및 영화저작물과 음악저작물에서 저작권정보가 긴요하다고 응답한 사람이 많았음을 보여주고 있다. 한편, 저작자들의 반응에서 고려해야 할 것은 일부 저작자들은 특정한 종류의 정보제공을 꺼려한다는 점, 또 다른 저작자들은 자신의 정보를 집중관리단체에 제공하는 데에는 찬성하지만 그것이 외부에 공표되는 것은 꺼려하였다는 점이다. 이러한 반응은 저작권정보관리시스템의 구축이 프라이버시의 보호와 배치되는 측면이 있음을 드러내는 것으로, 이 시스템을 통해 제공되는 정보의 범위에 대한 충분한 검토가 있어야 함을 말해주는 것이다. 또한, 정보의 안전성을 확보하기 위해 전자적 워터마킹 기법을 사용하여 저작물을 불법 복제로부터 보호할 필요성도 제기되고 있다.

참고문헌

단 행 본

- 김형석, 영화 마케팅 비즈니스, 문지사, 2000
- 김형석, 영상 비즈니스의 세계, 문지사, 1998
- 박문석, 멀티미디어와 현대저작권법, 지식산업사, 1997
- 송영식 · 이상정 공저, 저작권법개설, 화산문화, 1997
- 이상훈, 디지털 시대의 저작권-프랑스 사례를 중심으로, 한국방송진흥원, 2000
저작권심의조정위원회, 표준공연계약서, 1991
- 최경수, 저작권표준용어집, 저작권심의조정위원회, 1993
- 최영목 외, 국민참여방송의 이론과 실천, 언론개혁시민연대, 1999
- 표순철, 2001년 한국영화연감: 비디오/DVD 분야, 영화진흥위원회,
한국데이터베이스진흥센터, 저작권집중관리기관 현황조사보고서, 1999
- 한국언론연구원, 뉴미디어와 저작권, 1996
- 한승헌, 정보화시대의 저작권, 나남출판, 1996
- 황적인 외, 저작권법, 법문사, 1990
- 황현탁, 한국 영상 산업론, 나남출판, 1999
- Jason E. Squire, 강인형 옮김, 할리우드의 영화산업, 길벗, 1997
- Attorney Stephen Fishman, The Copyright Handbook, nolo.com, 2000
- David Sinacore-Guinn, Collective administration of copyrights and neighboring rights : International practice, procedures and organizations, Little Brown, 1993
- J. Servaes et al., Participatory Communication for social change, NewDelhi: Sage, 1996

Mark Litwak, Dealmaking in the Film Television Industry, Silman-James Press, 1994

Michael C. Donaldson, Clearance & Copyright, Silman-James Press, 1996

Michael Larsen, Literary Agents, John Wiley & Sons Inc, 1996

학위 논문

김귀훈, 멀티미디어의 저작권보호에 관한 연구, 고려대학교 석사논문, 1995

김성옥, 한국의 저작권 위탁관리에 관한 연구-어문분야 저작물의 현황으로 본 발전방향을 중심으로, 중앙대학교 석사논문, 1997

김유환, 한국영화산업의 환경변화와 경쟁력 확보를 위한 대응방안, 고려대학교 석사논문, 1995

김윤명, 디지털 콘텐츠의 법적보호, 경희대학교 석사논문, 1999

김흥기, 디지털시대의 저작권에 관한 연구, 연세대학교 석사논문, 1999

문남숙, 영상저작물에 관한 저작권법상의 고찰, 강원대학교 석사논문, 1996

송인덕, 정보화사회에 대한 저작권법제의 대응방향, 한남대학교 석사논문, 1999

양혜경, 인터넷 저작물의 공정이용에 관한 연구, 연세대학교 석사논문, 1998

오규연, 기술력 진보와 미디어 발달에 따른 인터넷 영화의 등장 배경 분석, 숙명여대 석사논문, 2000

유지훈, 한국영화제작사 연구-태흥영화를 중심으로, 단국대학교 석사논문, 1994

윤선영, 멀티미디어 저작물의 저작권 보호에 관한 연구, 중앙대학교 석사논문, 1997

임우인, 디지털 저작권에 관한 연구, 한양대학교 석사논문, 2000

임혜원, 대기업의 영화제작 사례연구 <정글스토리>의 제작과정을 중심으로, 중앙대학교 석사논문, 1997

- 전승철, 멀티미디어 환경에서의 저작권의 법적 문제, 한국해양대학교 석사논문, 1998
- 정 미, 한국과 미국의 독립 영화에 관한 연구-배급 문제를 중심으로, 중앙대학교 석사논문, 1996
- 조성규, 영상상품의 '창구화' 배급이 갖는 경제적 효율성에 관한 연구, 연세대학교 석사논문, 1996
- 주병준, 한국영화산업의 수직적 거래와 효율성에 관한 연구, 건국대학교 석사논문, 1998
- 한혜경, 저작권침해에 대한 저작자의 태도에 관한 연구, 중앙대학교 석사논문, 1996
- 황규하, 한국영화예술산업의 발전 방안에 관한 연구, 단국대학교 석사논문, 1991

자 료 집

- 김병근, 주요선진국의 보편적 서비스 정책변화와 우리나라 정책방향, 통신개발연구원, 『정보통신정책issue』, 1997. 1
- 『한·불 영상세미나 자료집』, 영화진흥위원회, 2001. 4
- 『영화진흥법 중 개정법률안』, 국회 문화관광위원회 발의문, 2001. 11
- 『미디어센터 및 독립영화 전용관 설립과 운영방안에 관한 연구보고서』, 영화진흥위원회, 2000. 12
- 『2002 영화정책 수립을 위한 정책토론회 자료집』, 영화진흥위원회, 2001. 11. 20
- 『영화콘텐츠 활용방안을 위한 좌담회』, 영화진흥위원회, 2001. 6. 14
- 『방송쿼터제 준수현황 및 결산자료』, 스크린쿼터문화연대, 2001. 6
- 『한국영화산업의 환경과 일본에서의 위상』에 관한 국제 세미나, 한국영화평론가협회/한국영화제작가 협회. 2001. 11.

『한국영화 산업구조분석』 영화진흥위원회. 2001. 12.

영화진흥위원회, 1999년도 한국영화산업현황, 영화진흥위원회 영화연감 축약본,
2001. 8 . 23

잡지 및 신문

김소희, 대안적 배급망의 모색, 『문화과학』 28호, 2001.

김인기, 저작권위탁관리업, 출판문화, 1990. 8

김정흠, 멀티미디어 저작권의 집중관리, 계간 저작권 1997년 겨울호

김태훈, 개정 저작권법 해설, 계간 저작권 2000년 봄호, 저작권심의조정위원회

김행남 · 김홍수 · 정상기, 정보통신망의 발달과 지적재산권법의 대응, 계간 저작권
1997년 가을호

김현철, 멀티미디어 저작권 정보관리 시범 시스템 구축사업 완료 보고, 계간 저작
권 1999년 겨울호, 저작권심의조정위원회,

박문석, 우리의 저작권제도 정착을 위한 당면과제와 향후 대응 방향, 계간 저작권
1991년 봄호, 저작권심의조정위원회

박문석, 저작물의 국내 이용 상황 및 저작권법상의 여러 문제, 계간 저작권 1997
년 가을호

박문석, 글로벌 디지털 시대의 바람직한 저작권 정책 방향, 계간 저작권 1998년
겨울호

박영길, 권리자와 이용자의 저작권 의식 제고 방안, 계간 저작권 1997년 가을호

방석호, 저작물의 효율적 관리와 사용, 지적소유권법 연구4, 한국지적소유권학회,
2000

방석호, 영상저작물 이용을 둘러싼 계약과 저작권법, 계간 저작권 1999년 여름호

신창환, 멀티미디어시대의 새로운 집중관리제도, 정보화로 가는 길, 1998/ 8

이규호, 미국의 저작권관리단체와 공정사용의 범위, 계간 저작권 1998년 가을호,
저작권심의조정위원회

이두영·홍재현, 디지털 저작물의 저작권 집중관리제도에 관한 연구, 정보관리학
회지25, 1996. 12

이두영, 이용자를 위한 디지털 시대의 저작권, 계간 저작권 1996년 가을호

이중환, 저작권위탁관리업의 위상정립을 위한 제언, 계간 저작권2, 1988년 여름호,
저작권심의조정위원회

이진우, 멀티미디어 시대의 집중관리제도의 가능성, 계간 저작권 1996년 겨울호,
저작권심의조정위원회

이호홍, 외국의 저작권위탁관리제도 현황, 계간 저작권 1996년 여름호

전영택, 저작권 등록과 영화의 지적재산가치, KAFAI, 2001년 1,2월호

최경수, 새천년을 바라보는 저작권법, 계간저작권 1999년 겨울호, 저작권심의조정
위원회

추광영, 뉴미디어 정책과 정보화의 과제, 정보화 사회, 1995년 5월호

허 권, 각국의 저작권위탁관리업, 한국저작권논문선집, 저작권심의조정위원회,
1992

홍재현, 네트워크 환경에서의 디지털 복제와 공정사용 법리 적용의 문제점, 한국
정보문화학회지31, 1997년 12월

澤西三貴子, 일본 저작권관리시스템의 발전 방향, 계간 저작권, 1999 봄호, 저작권
심의조정위원회

씨네21, “소유냐 관리냐 이것이 문제로다”, 2000년4월17일자

씨네21, “충무로 시나리오 악습들/지금 할리우드에서는”, 2000년4월6일자

씨네21, “권한은 제작자가 책임은 작가가”, 1999년4월6일자

씨네21, “충무로 삼국시대/일신창업투자 김승범 수석심사역”, 1998년12월1일자

씨네21, “충무로 돈을 갖고 튀어라”, 1997년7월1일자

씨네21, “여의도 제2의 충무로”, 1997년2월18일자

필름 20, 2001년 11월 27일자

전자신문 / 국민일보 / 영상산업신문

법 령

민법

신탁법

영화진흥법

영화진흥법 시행령

저작권법

저작권법 시행령

인터넷 사이트

<http://icweb.loc.gov/copyright/>

<http://www.cine21.co.kr>

<http://www.cla.co.uk>

<http://www.copyright.com>

<http://www.copyright.or.kr>

<http://www.kofic.or.kr>

<http://www.kopisto.fi>

<http://www.koreafilm.or.kr>

<http://www.ktrwa.co.kr>

<http://www.loc.gov/copyright/>

<http://www.mct.go.kr>

<http://www.mpaa.org>

<http://www.nmpa.org/hfa.html>

<http://www.riak.or.kr>

<http://www.scenario.or.kr>
<http://www.screenquota.org>
<http://www.ebs.co.kr/ebs/mother/0000560/0000560.htm>
<http://www.kbs.co.kr/2tv/shortfilm>
<http://www.coincine.co.kr>
<http://www.indiastory.com>
<http://www.filmeyes.com>

인터뷰에 응해 주신 분들

강성경(미로비전 배급담당), 2001년 11월 1일
구정아(인디스토리 배급담당), 2001년 10월 26일
신도환(웹 시네마 이사), 2001년 8월 2일
신형철(SBS콘텐츠 운용팀 차장), 2001년 8월 23일
원승환(한국독립영화협회 배급담당), 2001년 11월 21일
윤용필(KDB 콘텐츠 사업단 부장), 2001년 8월 28일
이상우(KBS미디어 팀장), 2001년 8월 3일
이성원(씨네포엠 팀장), 2001년 11월 20일
이승훈(EBS 영화프로그램 편성담당 PD), 2001년 11월 13일
조이현(KDB콘텐츠 사업단 부장), 2001년 8월 28일
최진희(ON Media 영화구매팀 차장), 2001년 8월 10일

영화콘텐츠의 문화/산업적 활용을 위한 연구

2001년 12월 31일 인쇄

2001년 12월 31일 발행

발행인 유길춘

발행처 영화진흥위원회

130-010 서울시 동대문구 청량리동 206-46

T. 9587-656~9 F. 9587-625 <http://www.kofic.or.kr>

제작대행 신생커뮤니케이션

100-015 서울 중구 충무로5가 19-7

T. 2268-5396 F. 2269-4354

© 2001 영화진흥위원회

이 책의 저작권은 영화진흥위원회에 있습니다.

본 위원회의 허가없이 무단복제나 전제를 금합니다.